

ESCRITURA PARTICULAR DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, SENDO A PRIMEIRA SÉRIE DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA COM GARANTIA REAL ADICIONAL E A SEGUNDA SÉRIE DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA CONVOLÁVEL EM ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE DISTRIBUIÇÃO, DA MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Por este instrumento, as partes abaixo qualificadas (“Partes”):

MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., sociedade anônima aberta, com registro perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) sob o nº 25240, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, nº 600, Conjunto 44, Sala 04, CEP 04532-001, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 38.042.694/0001-00 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35.300.554.035, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Emissora”); e

PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., instituição financeira, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 67.030.395/0001-46, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP, sob o NIRE 35210504411 neste ato representada na forma do seu contrato social, na qualidade de agente fiduciário da presente emissão (“Agente Fiduciário”), representando a comunhão dos Debenturistas,

RESOLVEM celebrar a presente “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da **MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.**” (“Escritura”), nos termos e condições abaixo:

1. TERMOS DEFINIDOS E FATORES DE RISCO

1.1. Os termos iniciados em letras maiúsculas utilizados neste instrumento, no singular ou no plural, terão o significado disposto no “Anexo 1.1” que integra o presente instrumento, exceto quando definidas de modo diverso neste instrumento.

1.2. As Debêntures, por sua própria natureza, estão sujeitas às flutuações de mercado e/ou riscos de crédito relacionados ao Lastro das Debêntures e seus devedores, conforme descrito no “Anexo 1.2”, cuja materialização pode gerar perdas aos Debenturistas até o montante integral de seus investimentos.

2. AUTORIZAÇÃO E REQUISITOS

2.1. A presente Emissão é realizada em observância ao disposto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000 (“Resolução CMN nº 2.686/00”). A Escritura é firmada com base na autorização deliberada pelos acionistas da Emissora, conforme aprovação em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de janeiro de 2021 (“AGE”), nos termos e requisitos previstos no Estatuto Social da Emissora.

2.2. A Emissão, conforme definida abaixo, e a distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de subscrição (“Oferta Restrita”), nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM nº 476/09”), serão realizadas com observância dos seguintes requisitos:

2.2.1. Arquivamento e Publicação das Deliberações Societárias

2.2.1.1. A AGE será arquivada na JUCESP e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “O Dia”, conforme disposto, respectivamente, no inciso I do artigo 62 e no § 2º do artigo da Lei das S.A.

2.2.2. Inscrição e Registro da Escritura

2.2.2.1. Esta Escritura e seus eventuais aditamentos deverão ser inscritos na JUCESP, conforme disposto do artigo 62, inciso II, da Lei das S.A. Vias originais desta Escritura e de eventuais aditamentos deverão ser protocoladas pela Emissora para registro na JUCESP, em até 5 (cinco) Dias Úteis da respectiva assinatura, sendo certo que 1 (uma) via original

registrada deverá ser enviada pela Emissora ao Agente Fiduciário em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da obtenção do respectivo registro.

2.2.3. Dispensa de Registro na CVM e registro na ANBIMA

2.2.3.1. A presente Oferta Restrita está automaticamente dispensada de registro na CVM de que trata o artigo 19, *caput*, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, tendo em vista que a colocação das Debêntures junto a investidores será feita com esforços restritos de distribuição, nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 476/09.

2.2.3.2. Nos termos do Capítulo VIII do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Ofertas Públicas” (“Código ANBIMA”), a Oferta Restrita deverá ser registrada na ANBIMA – Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”), mediante envio da documentação descrita no artigo 18, inciso V, do Código ANBIMA, no prazo de até 15 (quinze) dias contados do envio da comunicação de encerramento da Oferta Restrita a ser enviada à CVM pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 8º da Instrução CVM nº 476/09.

2.2.4. Registro do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures

2.2.4.1. O “Instrumento Particular de Cessão Fiduciária e de Promessa de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 29 de janeiro de 2021 entre o Agente Fiduciário, na condição de representante dos Debenturistas, e a Emissora (“Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures”), deverá ser levado a registro nos Cartórios de Títulos e Documentos das sedes das partes que o assinam em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de sua celebração, sendo que 1 (uma) via original, registrada do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures, deverá ser enviada pela Emissora ao Agente Fiduciário em 5 (cinco) Dias Úteis contados da data da concessão do respectivo registro, o qual deverá ocorrer necessariamente antes da subscrição e integralização das Debêntures. Os custos decorrentes dos registros previstos nesta Cláusula serão arcados pela Emissora.

2.2.5. Depósito para Distribuição e Negociação

2.2.5.1. As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário no MDA – Módulo de Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão – Segmento CETIP UTVM (“B3”); e (ii) negociação no

mercado secundário no Cetip21 – Títulos e Valores Mobiliários (“Cetip21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição e as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3. Após a subscrição e integralização das Debêntures, é facultado a cada um dos Debenturistas a realização de negociação e a custódia de suas Debêntures fora do ambiente da B3.

2.2.5.2. Não obstante o disposto na Cláusula anterior, as Debêntures somente poderão ser negociadas entre Investidores Qualificados de acordo com o disposto nos artigos 13 a 15 da Instrução CVM nº 476/09, depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição pelo Investidor Profissional, desde que observado o cumprimento, pela Emissora, das exigências dispostas no artigo 17 da Instrução CVM nº 476/09.

2.2.5.3. Consideram-se “Investidores Qualificados” aqueles definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539, de 13 de dezembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM nº 539/13”), observado o disposto na Instrução CVM nº 476/09 e na presente Escritura.

2.2.5.4. Observadas as disposições da regulamentação aplicável, a Oferta Restrita levará em conta as relações do Coordenador Líder e da Emissora com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, sem recebimento de reservas, lotes mínimos ou máximos.

3. CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

3.1. Objeto Social da Emissora

3.1.1. A Emissora tem por objeto social (a) a aquisição e securitização de créditos, desde que enquadrados no artigo 1º da Resolução CMN nº 2.686; (b) a emissão e colocação privada ou no mercado financeiro e de capitais, de qualquer título de crédito ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação aplicável; e (c) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas. Estão incluídas no objeto social da Emissora as seguintes atividades, cuja realização e implementação deverá observar o que vier a ser deliberado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas: (i) a gestão e administração dos créditos financeiros supracitados, sendo permitida a contratação de terceiros para a prestação dos serviços de gestão, administração e cobrança dos créditos financeiros, e a prestação de serviços envolvendo a estruturação de operações de securitização dos créditos

financeiros, incluindo poderes para conceder descontos, prorrogar vencimentos ou mudar características dos créditos financeiros; (ii) a aquisição e a alienação de títulos representativos de créditos financeiros; (iii) a emissão, distribuição, recompra, revenda ou resgate de valores mobiliários de sua própria emissão nos mercados financeiro e de capitais, com lastro nos créditos financeiros; e (iv) a prestação de garantias para os títulos e valores mobiliários por ela emitidos.

3.2. Número da Emissão

3.2.1. A Emissão é a 1ª (primeira) emissão de debêntures da Emissora.

3.3. Número de Séries

3.3.1. A Emissão será realizada em 2 (duas) séries.

3.4. Valor Total da Emissão

3.4.1. O Valor Total da Emissão, na Data de Emissão, é de R\$ 390.000.000,00 (trezentos e noventa milhões de reais), sendo: (i) R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais) correspondentes às Debêntures Primeira Série (“Debêntures Primeira Série”); e (ii) R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) correspondentes às Debêntures Segunda Série (“Debêntures Segunda Série”, as quais, em conjunto com as Debêntures Primeira Série, as “Debêntures”). O saldo das Debêntures não subscritas e integralizadas deverá ser cancelado após o encerramento da Oferta Restrita.

3.5. Quantidade de Debêntures

3.5.1. Serão emitidas 390.000 (trezentas e noventa mil) Debêntures, sendo: (i) 320.000 (trezentas e vinte mil) correspondentes às Debêntures Primeira Série; e (ii) 70.000 (setenta mil) correspondentes às Debêntures Segunda Série.

3.6. Destinação dos Recursos

3.6.1. Os recursos captados por meio da Emissão serão utilizados pela Emissora para: (i) pagamento dos custos da Emissão; (ii) para a aquisição, via endosso em preto, da Cédula de Crédito Bancário nº 2012170695/CSP, emitida pela CHIPLEY SP PARTICIPAÇÕES S.A.

– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, inscrita no CNPJ/ME sob nº 17.643.213/0001-34 (“Devedora”), no valor de R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) e vencimento em 15 de Outubro de 2030 (“Cédula”, anexa à presente Escritura como seu “Anexo 3.6.1”, a qual, em conjunto com os demais Créditos Financeiros e os Direitos Creditórios Onerados, constituem o Lastro das Debêntures; e (iii) constituição total ou parcial, de fundo de reserva, constituído na Conta Reserva (“Fundo de Reserva”). Qualquer valor adicional captado pela Emissora deverá ser alocado no Fundo de Reserva, mesmo que em montante superior aos valores definidos na Cláusula 4.15.2.

3.6.2. O plano de recuperação judicial da Renova, da Renovapar e da Devedora, objeto do processo nº 1103257-54.2019.8.26.0100, em curso perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, foi homologado em decisão do juízo competente datada de 18 de dezembro de 2020. A minuta da Cédula encontra-se anexa aos autos do referido processo (fls. 21461 a 21521).

3.6.3. O Agente Fiduciário poderá solicitar à Emissora o envio de declaração e/ou documentos comprobatórios quanto a utilização dos recursos prevista na cláusula 3.6 acima, obrigando-se a Emissora a fornecer referida declaração e/ou documentos comprobatórios ao Agente Fiduciário, em até 05 (cinco) Dias Úteis, contados da data de solicitação.

3.6.4. O pagamento do preço de aquisição da Cédula deverá ser efetuado pela Emissora, na conta corrente nº 00044-7 de titularidade da Instituição Endossante, mantida na Instituição Endossante.

3.7. Colocação e Procedimento de Distribuição

3.7.1. As Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de melhores esforços de colocação da totalidade das Debêntures, com intermediação de instituição financeira devidamente autorizada a operar como instituição intermediária no Mercado de Capitais (“Coordenador Líder”), e serão destinadas exclusivamente à subscrição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais, observado o estabelecido no artigo 3º da Instrução CVM nº 476/09, bem como os termos e condições do “Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob Regime de Melhores Esforços de Colocação, com Esforços Restritos, de Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda

Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A., a ser celebrado entre o Coordenador Líder e a Emissora (“Contrato de Distribuição”).

3.7.2. Será admitida a distribuição parcial das Debêntures. A Emissão encontra-se, assim, condicionada à emissão de, no mínimo, 280.000 (duzentas e oitenta mil) Debêntures Primeira Série (“Montante Mínimo Debêntures Primeira Série”) e 35.000 (trinta e cinco mil) Debêntures Segunda Série (“Montante Mínimo Debêntures Segunda Série”), totalizando uma quantidade agregada mínima de 350.000 (trezentas e cinquenta mil) Debêntures (“Montante Mínimo de Debêntures”). Na hipótese de somente ter-se atingido o Montante Mínimo Debêntures Primeira Série, os Debenturistas da Segunda Série integralizarão debêntures no montante necessário à subscrição e integralização de títulos de forma que o Montante Mínimo de Debêntures seja atingido.

3.7.3. Tendo em vista que a distribuição poderá ser parcial, nos termos do artigo 31 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e do artigo 5º-A da Instrução CVM nº 476, (i) o investidor das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série poderá, no ato da aceitação da Oferta Restrita, condicionar sua adesão a que haja distribuição do Montante Mínimo Debêntures Primeira Série e do Montante Mínimo Debêntures Segunda Série, conforme o caso. Caso tal condição não se implemente, a subscrição das respectivas Debêntures será considerada como cancelada, sendo certo que, neste caso, o processo de liquidação na B3 das Debêntures em questão não será finalizado.

3.7.3.1. Consideram-se “Investidores Profissionais” aqueles definidos nos artigos 9º-A e 9º-C da Instrução CVM nº 539/13, observado o disposto na Instrução CVM nº 476/09, observado que as pessoas naturais ou jurídicas mencionadas no inciso (iv) de referido artigo que possuam investimentos financeiros em valor superior a R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais) devem atestar por escrito sua condição de investidor profissional mediante termo próprio para serem consideradas como Investidores Profissionais.

3.7.4. O plano de distribuição seguirá o procedimento descrito na Instrução CVM nº 476/09, conforme previsto no Contrato de Distribuição. Para tanto, o Coordenador Líder poderá procurar, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais, sendo possível a subscrição ou aquisição por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais.

3.7.5. As Partes comprometem-se a não realizar a busca de investidores por meio de lojas, escritórios ou estabelecimentos abertos ao público, ou com a utilização de serviços públicos de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e páginas abertas ao público na rede mundial de computadores, nos termos da Instrução CVM nº 476/09.

3.7.6. A Emissora obriga-se a: (i) não contatar ou fornecer informações acerca da Oferta Restrita das Debêntures a qualquer investidor, exceto se previamente acordado com o Coordenador Líder; e (ii) informar ao Coordenador Líder a manifestação de interesse de potenciais investidores na Oferta Restrita em até 1 (um) Dia Útil após o recebimento de referida manifestação.

3.7.7. No ato de subscrição e integralização das Debêntures, os Investidores Profissionais assinarão declaração atestando estar cientes de que: (i) a Oferta Restrita não foi registrada perante a CVM, e que será registrada na ANBIMA, nos termos da Cláusula 2.2.3 acima; e (ii) as Debêntures estão sujeitas a restrições de negociação previstas na regulamentação aplicável, em especial a Instrução CVM nº 476/09.

3.7.8. A Emissora não poderá realizar, nos termos do artigo 9º da Instrução CVM nº 476/09, outra oferta pública da mesma espécie de valores mobiliários objeto da Oferta Restrita dentro do prazo de 4 (quatro) meses contado da data do encerramento da Oferta Restrita, a menos que a nova oferta seja submetida a registro na CVM.

3.7.9. Não haverá preferência para subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Emissora e não será concedido qualquer tipo de desconto pelo Coordenador Líder aos investidores interessados em adquirir as Debêntures.

3.7.10. Não existirão reservas antecipadas, nem fixação de lotes mínimos ou máximos para a Emissão.

3.8. Lastro das Debêntures

3.8.1. As Debêntures serão emitidas no âmbito de operação de securitização dos Créditos Financeiros. A formalização dos Créditos Financeiros se deu a partir da Cédula emitida pela Devedora no âmbito de sua recuperação judicial, em curso perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, em

processo autuado sob o nº 1103257-54.2019.8.26.0100, passando o fluxo de pagamento dos Créditos Financeiros a compor o Lastro das Debêntures.

3.8.2. A Cédula conta com as seguintes garantias reais e fidejussórias (“Garantias da Cédula”):

- a) cessão fiduciária de todos e quaisquer direitos creditórios relativos a 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) da totalidade dos Proventos das Ações (conforme definidos na Cédula), pagos à Devedora, decorrentes da titularidade de 51% (cinquenta e um por cento) das ações de emissão da Brasil PCH S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.314.233/0001-08 (“Brasil PCH”), sendo certo que todos os montantes oriundos de tais pagamentos serão depositados na Conta Centralizadora, de acordo com o previsto no “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 17 de dezembro de 2020, entre a Devedora e o Representante do Credor (“Contrato de Cessão Fiduciária Cédula”);
- b) cessão fiduciária de 65,28% dos direitos creditórios decorrentes da alienação da UPI Brasil PCH, caso ocorra, limitados a somatória do saldo devedor do principal atualizado da Cédula, dos encargos remuneratórios da Cédula devidos e não-pago, do prêmio de liquidação antecipada e de qualquer outro encargo devido e não pagos à Devedora, os quais deverão ser depositados na Conta Centralizadora, conforme definido na Cédula;
- c) cessão fiduciária de todos e quaisquer direitos depositados (ou a serem depositados), seja a que título for, na Conta Vinculada, incluindo, mas não se limitando a, todo e qualquer crédito ou valor correspondente a dividendos e/ou juros sobre capital próprio de titularidade da Devedora decorrentes das ações de emissão da Brasil PCH, incluindo recursos eventualmente em trânsito na Conta Vinculada ou em fase de compensação bancária (“Direitos Creditórios Contas Devedora”);
- d) cessão fiduciária de todos os rendimentos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária Cédula) realizados com os recursos recebidos ou depositados na Conta Vinculada, incluindo aplicações financeiras, rendimentos, direitos, proventos, distribuições e demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma depositados ou a serem depositados em favor da Emitente na Conta Vinculada (“Rendimentos”, o qual, em conjunto com os Direitos Creditórios Contas Devedora, os “Direitos Cedidos Fiduciariamente”, respectivamente); e

- e) todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências e prerrogativas decorrentes de lei ou contrato relacionados aos Direitos Cedidos Fiduciariamente, cujos termos e condições estarão descritos no Contrato de Cessão Fiduciária Cédula; e
- f) aval da Renovapar e da Renova.

3.8.3. Observados os procedimentos previstos nos itens 2.1.2, 2.1.3 e 2.2 da Cédula, os quais se encontram descritos no “Anexo 3.8.3” (“Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos”), os recursos necessários ao pagamento dos juros remuneratórios, das amortizações e demais valores devidos aos Debenturistas nos termos desta Escritura advirão dos Créditos Financeiros.

3.8.4. Após sua emissão, a QI SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 32.402.502/0001-35 (“Instituição Endossante”), endossará a Cédula em preto para a Emissora, passando a Cédula, as Garantias da Cédula, o fluxo de pagamento dos Créditos Financeiros e os Direitos Creditórios Onerados a compor o lastro para o pagamento dos valores devidos pela Emissora aos Debenturistas (“Lastro das Debêntures”). Assim sendo, o pagamento da remuneração, amortização e/ou resgate das Debêntures, observada a Ordem de Alocação de Recursos, condicionam-se ao efetivo pagamento e recebimento do Lastro das Debêntures, observada a possibilidade de execução das Garantias da Cédula.

3.8.5. Os recursos decorrentes dos pagamentos dos Créditos Financeiros e de execução das Garantias da Cédula, conforme aplicável, acrescidos de todos os encargos aplicáveis eventualmente pagos pela Devedora, em valor suficiente ao pagamento dos valores de amortização e juros remuneratórios e demais encargos das Debêntures, observadas as características de cada série, conforme definido no item 2.1.1 da Cédula, deverão ser depositados na conta corrente nº 32028-4, agência nº 8499, mantida no Banco Itaú Unibanco S.A (341), de titularidade da Emissora (“Conta Centralizadora Emissora”). A Conta Centralizadora Emissora será movimentada de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures.

3.9. Banco Liquidante e Escriturador

3.9.1. O Itaú Unibanco S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, Torre Olavo Setúbal, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 60.701.190/0001-04, atuará como banco liquidante da Emissão (“Banco Liquidante”). A Itaú Corretora de Valores S.A., com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3500, 3º andar,

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 61.194.353/0001-64, atuará como escriturador da Emissão (“Escriturador”).

4. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

4.1. Elementos Essenciais

4.1.1. Valor Nominal Unitário

4.1.1.1. O Valor Nominal Unitário, na Data de Emissão das Debêntures, das: (i) Debêntures Primeira Série será de R\$ 1.000,00 (mil reais); e (ii) Debêntures Segunda Série será de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”).

4.1.2. Data de Emissão

4.1.2.1. Para todos os fins e efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será o dia 16 de outubro de 2020 (“Data de Emissão”).

4.1.3. Prazo e Data de Vencimento das Debêntures

4.1.3.1. O vencimento das Debêntures da Primeira Série ocorrerá ao término do prazo de 3652 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, em 16 de outubro de 2030 (“Data de Vencimento das Debêntures Primeira Série”). Na ocasião do vencimento, a Emissora se obriga a proceder ao pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Primeiras Série, acrescido do saldo dos Juros Remuneratórios das Debêntures Primeira Série, devidos e calculados na forma prevista nesta Escritura, observada a Ordem de Alocação de Recursos.

4.1.3.2. O vencimento das Debêntures da Segunda Série ocorrerá ao término do prazo de 3652 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois) dias contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto, na Data de Vencimento das Debêntures, qual seja, 16 de outubro de 2030 (“Data de Vencimento das Debêntures Segunda Série”). Na ocasião do vencimento, a Emissora se obriga a proceder ao pagamento do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Segunda Série, acrescido do saldo dos Juros Remuneratórios das Debêntures Segunda Série, devidos e calculados na forma prevista nesta Escritura, observada a Ordem de Alocação de Recursos.

4.1.4. Forma e Comprovação da Titularidade das Debêntures

4.1.4.1. As Debêntures serão da forma nominativa e escritural, sem a emissão de cautelas ou de certificados.

4.1.4.2. A titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato das Debêntures emitido pelo Escriturador. Adicionalmente, as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3 terão sua titularidade comprovada pelo extrato em nome dos titulares das Debêntures Primeira Série (“Debenturistas Primeira Série”) e das Debêntures Segunda Série (“Debenturistas Segunda Série”), doravante denominados, em conjunto, “Debenturistas”, emitido pela B3.

4.1.5. Conversibilidade e Permutabilidade

4.1.5.1. As Debêntures serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Emissora, nem permutáveis em ações de outras sociedades ou por outros valores mobiliários de qualquer natureza.

4.1.6. Espécie

4.1.6.1. Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures, as Debêntures Primeira Série serão da espécie quirografária com garantia real adicional. As Debêntures Segunda Série serão da espécie quirografária, convolável em garantia real, sujeita, na qualidade de condição suspensiva, à liquidação integral das Debêntures Primeira Série.

4.2. Subscrição e Integralização

4.2.1. A subscrição das Debêntures será realizada dentro do período de distribuição na forma dos artigos 7º-A, 8º e 8º-A da Instrução CVM nº 476/09. As Debêntures serão subscritas pelos respectivos Debenturistas à vista, no ato de celebração dos respectivos boletins de subscrição. A integralização das Debêntures dar-se-á à vista, em moeda corrente nacional, posteriormente ao ato de subscrição, de acordo com os procedimentos da B3, considerado que a subscrição tenha sido realizada no âmbito da B3, observado, ainda, o atendimento ou renúncia de condições específicas definidas nos respectivos boletins de subscrição, incluindo, sem limitação, as condições suspensivas para o desembolso da Cédula

A aquisição dos Créditos Financeiros está condicionada à subscrição e integralização das Debêntures.

4.2.2. As Debêntures poderão ser subscritas e integralizadas com ágio sobre o seu Valor Nominal Unitário Atualizado.

4.3. Preço de Integralização

4.3.1. Após a sua subscrição e em atendimento às comunicações encaminhadas pela Emissora, as Debêntures Primeira Série e as Debêntures Segunda Série serão integralizadas, à vista, em moeda corrente nacional, por 101,50% (cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento) e por 101,50% (cento e um inteiros e cinquenta centésimos por cento), respectivamente, de seus Valores Nominais Unitários Atualizados, acrescidos dos respectivos juros remuneratórios, conforme aplicável.

4.4. Direito de Preferência

4.4.1. Não há qualquer direito de preferência na subscrição das Debêntures.

4.5. Atualização do Valor Nominal Unitário, Amortização e Juros Remuneratórios das Debêntures

4.5.1. O Valor Nominal Unitário de cada Debênture ou seu saldo será atualizado monetariamente pela variação acumulada, desde a Data de Emissão até a sua efetiva liquidação pela Emissora nos termos desta Escritura, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, conforme calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA”, “IBGE” e “Valor Nominal Unitário Atualizado”), observado o disposto na seguinte expressão:

$$VNA = VNE \times C;$$

onde:

VNA = Valor Nominal Unitário Atualizado de cada Debênture, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNE = Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário de cada Debênture,

conforme aplicável, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$C = \prod_{k=1}^n \left[\left(\frac{NI_k}{NI_{k-1}} \right)^{\frac{dup}{dut}} \right]$$

onde:

- n = número total de índices considerados na atualização monetária da respectiva Debênture, sendo “n” um número inteiro;
 - NI_k = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês de atualização, caso a atualização seja em data anterior ou na própria Data de Aniversário. Após a Data de Aniversário, o “ NI_k ” corresponderá ao valor do número-índice do IPCA do mês de atualização. O mês de atualização refere-se à data de cálculo das debêntures;
 - NI_{k-1} = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês “k”;
 - dup = número de dias úteis entre a Data de Emissão ou a Data de Aniversário imediatamente anterior (inclusive) e a data de cálculo (exclusive), limitado ao número total de dias úteis de vigência do IPCA, sendo “dup” um número inteiro; e
 - dut = número de dias úteis contados entre a Data de Aniversário imediatamente anterior ao mês “k” (inclusive) e a próxima Data de Aniversário (exclusive), sendo “dut” um número inteiro.
- i) O IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo IBGE;
 - ii) Considera-se “Data de Aniversário” todo dia 15 (quinze) de cada mês;
 - iii) Considera-se como mês de atualização, o período mensal compreendido entre duas Datas de Aniversário consecutivas;
 - iv) A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor, sem necessidade de ajuste à Escritura ou qualquer outra formalidade;

- v) O IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo IBGE;
- vi) O fator resultante da expressão:

$$C = \prod_{k=1}^n \left[\left(\frac{NI_k}{NI_{k-1}} \right)^{\frac{dup}{dut}} \right]$$

é considerado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

- vii) O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 (dezesesseis) casas decimais, sem arredondamento; e
- viii) Os valores dos finais de semana ou feriados serão iguais ao valor do dia útil subsequente, apropriando o pro rata do último dia útil anterior.

4.5.2. Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 30 (trinta) dias contados da data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou, ainda, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade por disposição legal ou determinação judicial, o IPCA deverá ser substituído pelo seu substituto legal ou, no caso de inexistir substituto legal para o IPCA, o Agente Fiduciário, observado o que vier a ser proposto e aprovado pelos Debenturistas titulares da maioria das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, em votações tomada em separado dentre os titulares de cada série, deverá, no prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do final do prazo de 30 (trinta) dias acima mencionado ou do evento de extinção ou inaplicabilidade, conforme o caso, definir de comum acordo com a Emissora, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado, que deverá ser aquele que melhor reflita as condições do mercado vigentes à época (“Taxa Substitutiva”). Até a definição desse novo parâmetro será utilizada, para o cálculo da atualização monetária, o percentual correspondente ao último IPCA divulgado oficialmente até a data do cálculo. Eventuais compensações financeiras, desde que aplicáveis, deverão ser realizadas, tanto por parte da Emissora quanto pelos respectivos Debenturistas, quando da divulgação posterior do IPCA na próxima Data de Pagamento.

4.5.3. Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado incidirão juros remuneratórios pré-fixados de 11,00% (onze por cento) e 15,00% (quinze por cento) ao ano, com relação às Debêntures Primeira Série e às Debêntures Segunda Série, respectivamente, calculados de forma exponencial *pro rata temporis* por Dia Útil, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado, de cada Debênture Primeira Série e cada Debênture Segunda Série, desde o 2º Dia Útil imediatamente subsequente à 1ª (primeira) data de integralização das Debêntures ou a Data de Pagamento imediatamente anterior (inclusive), conforme o caso, até a data do efetivo pagamento (exclusive), e com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Juros Remuneratórios Debêntures Primeira Série” e “Juros Remuneratórios Debêntures Segunda Série”, respectivamente), os quais serão apurados de acordo com a seguinte expressão:

1) Para as Debêntures Primeira Série:

$$J = \text{VNA} \times (\text{Fator Juros} - 1);$$

onde:

J = Juros Remuneratórios de cada Debênture Primeira Série apurado em cada Data de Pagamento, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;

VNA = conforme definido na Cláusula 4.5.1 para cada Debênture da Primeira Série, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

Fator Juros = fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte expressão:

$$\text{FatorJuros} = \left\{ \left[\left(\frac{\text{taxa}}{100} + 1 \right)^{\frac{DP}{252}} \right] \right\}$$

onde:

Taxa = 11,00; e

DP = número de dias úteis entre o 2º (segundo) Dia Útil imediatamente subsequente à 1ª (primeira) data de integralização das Debêntures Primeira Série ou a Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.

2) Para as Debêntures Segunda Série:

$$J = VNA \times (\text{FatorJuros} - 1);$$

onde:

J = Juros Remuneratórios de cada Debênture Segunda Série apurado em cada Data de Pagamento, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento;

VNA = conforme definido na Cláusula 4.5.1 para cada Debênture da Segunda Série, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento; e

Fator Juros = fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte expressão:

$$\text{FatorJuros} = \left\{ \left[\left(\frac{\text{taxa}}{100} + 1 \right)^{\frac{DP}{252}} \right] \right\}$$

onde:

$Taxa = 15,00$; e

DP = número de dias úteis entre o 2º (segundo) dia útil imediatamente subsequente à 1ª (primeira) data de integralização das Debêntures Segunda Série ou a Data de Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.

4.5.4. Observada a Ordem de Alocação de Recursos, o saldo dos Juros Remuneratórios das Debêntures Primeira Série, dos Juros Remuneratórios das Debêntures Segunda Série e do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série deverão ser pagos pela Emissora na Data de Vencimento das Debêntures Primeira Série e na Data de Vencimento das Debêntures Segunda Série, respectivamente.

4.5.4.1. Observada a Ordem de Alocação de Recursos e em Regime de Caixa, a Emissora deverá promover, em cada Data de Pagamento, o pagamento, total ou parcial, dos Juros Remuneratórios das Debêntures Primeira Série e os Juros Remuneratórios das Debêntures Segunda Série e promover a amortização extraordinária do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série, observado, respectivamente, os percentuais definidos no “Anexo 4.5.4.1 (A)” e “Anexo 4.5.4.1 (B)” (“Amortização das Debêntures Primeira Série” e “Amortização das Debêntures Segunda Série”), respectivamente.

4.5.4.2. Desde que a Emissora encontre-se adimplente com todas as suas obrigações legais, administrativas, regulatórias e contratuais, inclusive no âmbito desta Escritura, e outras estritamente necessárias à manutenção de sua boa ordem legal, operacional e administrativa, observada a Ordem de Alocação de Recursos, os titulares das Debêntures Segunda Série farão jus ao recebimento, a título de prêmio, do valor das receitas da Emissora que remanescer na Conta Centralizadora Emissora em cada Data de Pagamento (“Prêmio das Debêntures Segunda Série”).

4.5.5. Na hipótese de ocorrência do previsto no item 4.10 da Cédula e observada a Ordem de Alocação de Recursos, a totalidade dos recursos recebidos da Devedora, em moeda corrente nacional, deverá ser inicialmente alocada pela Emissora no pagamento dos valores devidos aos titulares das Debêntures Primeira Série e Debêntures Segunda Série, conforme aplicável. A título de prêmio, a Emissora deverá também promover a capitalização ao Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures dos valores de encargos moratórios, juros e principal em aberto das Debêntures, acrescido de um valor de 5% (cinco por cento) incidente sobre os valores devidos e não pagos (“Valor a ser Capitalizado”), observada a prioridade na capitalização do Valor a ser Capitalizado nas Debentures Primeira Série e, posteriormente, do Valor a ser Capitalizado nas Debentures Segunda Serie, sempre até o limite e observados os montantes efetivamente capitalizados na Cédula.

4.5.6. Observada a Ordem de Alocação de Recursos, os valores recebidos pela Emissora da Devedora a título de “Pagamento Antecipado Obrigatório”, conforme definido no item 5.1 da Cédula, deverão ser utilizados pela Emissora, na Data de Pagamento em questão, na amortização extraordinária do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série, na proporção de 86% (oitenta e seis por cento) para os titulares das Debêntures Primeira Série e 14% (catorze por cento) para os titulares das Debêntures Segunda Série, respectivamente (“Amortização Antecipada Obrigatória”).

4.5.7. Caso qualquer Data de Pagamento coincida com dia que não seja considerado um Dia Útil, referida data deverá ser prorrogada até o Dia Útil imediatamente subsequente, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos. Para os fins desta Escritura, “Dia Útil” significa qualquer dia de segunda a sexta-feira, exceto sábado, domingo e feriado declarado nacional.

4.5.8. Observada a Ordem de Alocação de Recursos e desde que a Emissora conte com recursos financeiros necessários para tanto, a Emissora pagará todas as importâncias devidas aos Debenturistas nos termos desta Escritura em cada Data de Pagamento observados os procedimentos definidos pelo Banco Liquidante.

4.5.8.1. A B3, o Agente Fiduciário, o Banco Liquidante e o Escriturador deverão ser informados pela Emissora, por escrito ou por correspondência eletrônica, com, no mínimo, 3 (três) Dias Úteis de antecedência da data esperada de ocorrência de qualquer evento de pagamento relacionado às Debêntures previsto nesta Escritura (“Comunicação Evento de Pagamento” e “Evento de Pagamento”). Quando do envio da Comunicação Evento de Pagamento, a Emissora deverá informar a natureza e o montante total dos recursos relacionados ao respectivo Evento de Pagamento a ser alocado pela Emissora nos termos de cada uma das alíneas da Ordem de Alocação de Recursos, bem como tomar todas as providências e realizar todos os atos e procedimentos necessários à tempestiva liquidação do respectivo Evento de Pagamento, incluindo, sem limitação, aqueles relacionados à B3, ao Agente Fiduciário, ao Banco Liquidante e ao Escriturador.

4.5.8.2. Na hipótese de ocorrência do previsto nos itens 5.1 “ii” e 6 da Cédula e observada a Ordem de Alocação de Recursos, caso a Emissora conte com recursos financeiros livres em montante equivalente a, no mínimo, ao somatório do Valor Nominal Unitário Atualizado e dos Juros Remuneratórios devidos e não pagos das Debêntures Primeira Série, a Emissora deverá promover o resgate total antecipado das Debêntures Primeira Série em Circulação. Caso após a realização do resgate acima referido a Emissora

conte com recursos financeiros livres em montante equivalente a, no mínimo, ao somatório do Valor Nominal Unitário Atualizado e dos Juros Remuneratórios devidos e não pagos das Debêntures Segunda Série, a Emissora deverá promover o resgate total antecipado das Debêntures Segunda Série em Circulação.

4.5.9. Os pagamentos devidos aos Debenturistas nos termos desta Escritura serão realizados: (i) por meio dos procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; e/ou (ii) mediante depósito em contas correntes indicadas pelos titulares das Debêntures, a ser realizado pelo Escriturador, no caso de Debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

4.6. Pagamentos Condicionados e Ordem de Alocação de Recursos Decorrentes da Realização dos Créditos Financeiros

4.6.1. Observado o disposto nesta Escritura e nos termos do artigo 5º da Resolução CMN nº 2.686/00, a obrigação da Emissora de efetuar o pagamento dos valores devidos aos Debenturistas Primeira Série e aos Debenturistas Segunda Série, incluindo principal e encargos, encontra-se condicionada e subordinada ao efetivo recebimento e/ou execução, pela Emissora, conforme aplicável, dos bens e direitos que integram o Lastro das Debêntures, com estrita observância aos termos e condições previstos na Cédula e nos demais Documentos da Operação. Em cada Data de Pagamento, os valores devidos e pagos, em moeda nacional, a título de principal e encargos das Debêntures não poderão exceder os valores obtidos pelo recebimento dos Créditos Financeiros e, conforme o caso, excussão das Garantias da Cédula, sempre observada a Ordem de Alocação de Recursos (“Regime de Caixa”).

4.6.1.1. Em razão do disposto no artigo 5º da Resolução CMN nº 2.686/00:

- a) o Lastro das Debêntures destina-se à liquidação das Debêntures, bem como ao pagamento das Despesas, sempre até o limite dos recursos livres disponíveis na Conta Centralizadora;
- b) o Lastro das Debêntures não é passível de constituição de garantias ou de excussão por quaisquer dos credores da Emissora, por mais privilegiados que sejam, em razão das garantias relacionadas aos Direitos Creditórios Onerados;

- c) em razão das garantias relacionadas aos Direitos Creditórios Onerados, o Lastro das Debêntures responderá pelas obrigações inerentes às Debêntures;
- d) incumbirá à Emissora administrar o Lastro das Debêntures e manter registros contábeis em relação a ele;
- e) a responsabilidade da Emissora restringe-se aos prejuízos que esta causar por descumprimento de disposição legal, regulamentar e/ou contratual, por negligência ou administração temerária ou, ainda, por desvio da finalidade do Lastro das Debêntures;
e
- f) os Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, poderão declarar o vencimento antecipado das Debêntures única e exclusivamente nas hipóteses previstas nas alíneas I e II do art. 333 do Código Civil.

4.6.2. A partir da Data de Emissão e até a data de liquidação integral das Debêntures, sempre preservada a manutenção da boa ordem legal, operacional e administrativa da Emissora e os direitos, garantias e prerrogativas dos Debenturistas, os recursos decorrentes dos Créditos Financeiros e, conforme o caso, dos Direitos Creditórios Onerados, serão compulsoriamente alocados em Regime de Caixa pela Emissora, em cada Data de Recebimento, de acordo com a seguinte ordem de alocação (“Data de Pagamento” e “Ordem de Alocação de Recursos”):

- (i) pagamento das Despesas;
- (ii) composição ou recomposição do Fundo de Reserva;
- (iii) reembolso dos valores antecipados pelos Debenturistas nos termos da Cláusula 10 e de acordo com o que restar aprovado em Assembleia Geral de Debenturistas;
- (iv) pagamento de Encargos Moratórios, caso aplicáveis, incluindo, sem limitação, eventuais valores devidos e não pagos tempestivamente pela Emissora;
- (v) pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures Primeira Série;
- (vi) pagamento das Amortizações das Debêntures Primeira Série;

- (vii) pagamento da Amortização Antecipada por Resgate de Cédula das Debêntures Primeira Série;
- (viii) pagamento dos Juros Remuneratórios das Debêntures Segunda Série;
- (ix) pagamento das Amortizações das Debêntures Segunda Série;
- (x) pagamento da Amortização Antecipada por Resgate de Cédula das Debêntures Segunda Série;
- (xi) pagamento do Prêmio de Amortização Antecipada;
- (xii) pagamento da Amortização Antecipada Obrigatória; e
- (xiii) pagamento do Prêmio das Debêntures Segunda Série.

4.6.2.1 As Despesas serão pagas ou reembolsadas ao respectivo prestador de serviços ou àquele efetivamente responsável pelo pagamento ou adiantamento de tais Despesas (incluindo, conforme o caso, os Debenturistas), mediante a apresentação das competentes notas fiscais, comprovantes de despesas e/ou comprovantes de pagamentos, conforme aplicável.

4.6.2.2 Caso os valores arrecadados em determinado mês com o recebimento dos Créditos Financeiros sejam insuficientes para o pagamento ou reembolso das Despesas devidas no respectivo mês e não haja recursos disponíveis no Fundo de Reserva, os Debenturistas deverão adiantar o montante de recursos necessários à Emissora, por meio da subscrição e integralização de série de debêntures específica, para pagamento de tais Despesas, observado o que vier a ser definido pelos Debenturistas na Assembleia Geral de Debenturistas que deliberar a emissão, a qual deverá ser convocada pelo Agente Fiduciário no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da data que vier a ser comunicado pela Emissora da ocorrência do respectivo evento. Os valores antecipados deverão ser reembolsados posteriormente, nos termos da Cláusula 4.6.2., alínea “(ii)” anterior, desde que haja recursos excedentes disponíveis no Fundo de Reservas ou recursos arrecadados com os Créditos Financeiros nos meses posteriores.

4.7. Repactuação

4.7.1. Não haverá repactuação das Debêntures.

4.8. Amortização e pagamentos de encargos das Debêntures

4.8.1. Nos termos da Cláusula 4.6 acima, fica desde já acertado entre as Partes que não é considerado descumprimento de obrigação pecuniária pela Emissora o pagamento dos valores de principal e encargos das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série na Data de Vencimento, em valor inferior ao originalmente contratado, caso o pagamento parcial se dê pela não realização ou realização insuficiente dos Créditos Financeiros que constituem o Lastro das Debêntures.

4.8.2. Observadas as disposições legais aplicáveis, a Emissora deverá promover o aditamento desta Escritura e dos demais Documentos da Securitização, conforme aplicável, de forma a adequar os seus termos e condições à ocorrência dos eventos previstos nesta Escritura.

4.9. Local de Pagamento e Imunidade Tributária

4.9.1. Local de Pagamento

4.9.1.1. Os pagamentos a que fazem jus as Debêntures serão efetuados: (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou (ii) na hipótese de as Debêntures não estarem custodiadas eletronicamente na B3, (a) na sede da Emissora ou (b) conforme o caso, pelo Banco Liquidante.

4.10. Imunidade Tributária

4.10.1.1. Caso qualquer Debenturista goze de algum tipo de imunidade ou isenção tributária, este deverá encaminhar ao Banco Liquidante, com cópia para a Emissora, no prazo mínimo de 10 (dez) Dias Úteis antes da data prevista para quaisquer dos pagamentos relativos às Debêntures, documentação comprobatória dessa imunidade ou isenção tributária, sob pena de ter descontado dos seus rendimentos, decorrentes do pagamento das Debêntures de sua titularidade, os valores devidos nos termos da legislação tributária em vigor. Serão de responsabilidade do Banco Liquidante a avaliação e validação da imunidade ou isenção

tributária, podendo, inclusive, solicitar documentos adicionais para a comprovação de mencionada situação jurídica tributária. Desta forma, enquanto pendente o processo de avaliação, não poderá ser imputada à Emissora ou ao Banco Liquidante qualquer responsabilidade pelo não pagamento no prazo estabelecido através deste instrumento.

4.10.1.2. O Debenturista que tenha prestado declaração sobre sua condição de imunidade, isenção, não incidência ou alíquota zero de tributos, nos termos da Cláusula 4.10.1.1 acima, e que tiver essa condição alterada por disposição normativa ou por deixar de atender as condições e requisitos porventura prescritos no dispositivo legal aplicável ou, ainda, tiver essa condição questionada por autoridade judicial, fiscal ou regulamentar competente, deverá comunicar esse fato, no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contado da alteração de sua condição, de forma detalhada e por escrito ao Banco Liquidante, com cópia à Emissora, bem como prestar qualquer informação adicional em relação ao tema que lhe seja solicitada pelo Banco Liquidante ou pela Emissora.

4.11. Demais Condições de Pagamento

4.11.1. Prorrogação dos Prazos

4.11.1.1. Considerar-se-ão automaticamente prorrogadas as datas de pagamento de qualquer obrigação pecuniária prevista nesta Escritura até o primeiro Dia Útil subsequente, se a data de vencimento da respectiva obrigação coincidir com data em que não houver expediente comercial ou bancário na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados através da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a Juros da respectiva obrigação coincidir com sábado, domingo ou feriado declarado nacional. O pagamento de quaisquer valores devidos pela Emissora sob as Debêntures será realizado, ainda, com observância do prazo de 1 (um) Dia Útil contado do recebimento, na Conta Centralizadora Emissora, observados os procedimentos do Banco Liquidante, dos pagamentos dos Créditos Financeiros e/ou em razão da excussão das Garantias da Cédula. Caso as respectivas verbas não sejam recebidas com a antecedência aqui referida em relação à respectiva Data de Pagamento, o pagamento devido pela Emissora será automaticamente prorrogado sendo que, nesse caso, os titulares das Debêntures, observada a Ordem de Alocação de Recursos, farão jus as mesmas multas e encargos moratórios efetivamente devidos e pagos pela Devedora nos termos da Cédula.

4.11.2. Direito ao Recebimento dos Pagamentos

4.11.2.1. Farão jus ao recebimento de qualquer valor devido aos Debenturistas, nos termos da presente Escritura, aqueles que sejam Debenturistas no encerramento do Dia Útil imediatamente anterior à respectiva Data de Pagamento das Debêntures.

4.11.3. Da Transferência dos Encargos Moratórios

4.11.3.1. Observada a Ordem de Alocação de Recursos, os Debenturistas farão jus nos termos desta Escritura ao recebimento das mesmas multas e encargos moratórios a que a Devedora vier a dever e pagar a título de multa e encargos moratórios previstos na Cédula, as quais serão rateadas na proporção de 86% (oitenta e seis por cento) para os titulares das Debêntures Primeira Série e 14% (catorze por cento) para os titulares das Debêntures Segunda Série (em conjunto, “Encargos Moratórios”).

4.11.4. Decadência dos Direitos aos Acréscimos

4.11.4.1. Sem prejuízo do previsto na Cláusula 4.11.3.1, o não comparecimento do Debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da Emissora nas datas previstas nesta Escritura ou em comunicado publicado pela Emissora não lhe dará direito ao recebimento de juros remuneratórios e/ou Encargos Moratórios no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.

4.12. Publicidade

4.12.1. Todos os anúncios, avisos e demais atos e decisões decorrentes desta Emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos Debenturistas, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na forma de aviso e quando exigido pela legislação, e no jornal “O Dia”, observado o estabelecido no artigo 289 da Lei das S.A. e as limitações impostas pela Instrução CVM nº 476/09 em relação à publicidade da oferta pública das Debêntures com esforços restritos de distribuição e os prazos legais, devendo a Emissora comunicar o Agente Fiduciário a respeito de qualquer publicação em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data da sua realização, sendo certo que, caso a Emissora altere seu jornal de publicação após a Data de Emissão, deverá enviar notificação ao Agente Fiduciário informando o novo veículo.

4.13. Garantias

4.13.1.1. Em garantia das obrigações principais e acessórias assumidas pela Emissora nesta Escritura (“Obrigações Garantidas”), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures, desde que se verifique a aquisição, pela Emissora, da Cédula, a Emissora cede fiduciariamente aos Debenturistas titulares das Debêntures Primeira Série, representados pelo Agente Fiduciário, todos: (i) os Créditos Financeiros; e (ii) os direitos creditórios de titularidade da Emissora, relativos ao recebimento de todos os valores depositados ou creditados, durante o prazo de vigência das Debêntures, na Conta Centralizadora Emissora e na conta corrente nº 32469-0, agência nº 8499, mantida na instituição Banco Itaú Unibanco S.A., de titularidade da Emissora (“Conta Reserva”), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures, incluindo aplicações financeiras, rendimentos, direitos, proventos, distribuições e demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma depositados ou a serem depositados em favor da Emissora na Conta Centralizadora Emissora e na Conta Reserva (em conjunto, “Direitos Creditórios Onerados”). Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures, a Emissora também cederá fiduciariamente aos Debenturistas titulares das Debêntures Segunda Série, representados pelo Agente Fiduciário, os Direitos Creditórios Onerados, sendo que, neste caso, a eficácia da garantia encontra-se condicionada à liquidação integral das obrigações pecuniárias, principal e acessórias, assumidas pela Emissora nesta Escritura em face dos titulares das Debêntures Primeira Série. A Conta Reserva será movimentada de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures.

4.13.1.2. Embora válida desde a presente data, a eficácia da cessão fiduciária dos Direitos Creditórios Onerados em favor dos titulares das Debêntures Segunda Série, representados pelo Agente Fiduciário, encontra-se subordinada à liquidação integral das Obrigações Garantidas Debêntures Primeira Série (“Condição Suspensiva”). Verificado o implemento da Condição Suspensiva, a cessão fiduciária dos Direitos Creditórios implementar-se-á automaticamente sem a necessidade de aditamento a este Contrato e/ou qualquer outro procedimento adicional.

4.13.1.3. O Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures, celebrado nesta data, deverá ser levado a registro pela Emissora nos competentes Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, nos prazos previstos na Cláusula 2.2.4.1 acima.

4.13.1.4. Fica desde já estabelecido que a Emissora não se encontra, em qualquer hipótese e/ou circunstância, obrigada a promover o reforço e/ou a substituição das garantias constituídas em favor dos titulares das Debêntures nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures.

4.14. Dação em Pagamento de Direitos Creditórios

4.14.1. Na hipótese do não recebimento dos valores dos Créditos Financeiros e das Garantias da Cédula, que constituem o Lastro das Debêntures, total ou parcial, incluindo a ocorrência de um evento de “Inadimplemento”, conforme definido no item 10 da Cédula, observado o disposto na Cláusula 7.5.2, os Debenturistas poderão deliberar e aprovar a dação em pagamento em seu favor dos Créditos Financeiros, fora do âmbito da B3, realizada de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na proporção dos seus créditos. Após a efetivação da dação, os Debenturistas poderão constituir a Emissora ou outro terceiro como seu bastante procurador para proceder à cobrança e execução do Lastro das Debêntures, os quais serão mantidos em condomínio nos termos da Cláusula 4.14.2.

4.14.2. Os Créditos Financeiros transferidos aos Debenturistas a título de dação em pagamento serão compulsoriamente mantidos em condomínio, nos termos do artigo 1.314 e seguintes do Código Civil, a ser constituído na forma e nos termos determinados pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas convocada para este fim. Neste caso, o quinhão de cada Debenturista no condomínio será equivalente à sua participação em relação ao saldo do valor total das Debêntures na ocasião. O condomínio manter-se-á indivisível pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável automaticamente por igual período, ou até que os Debenturistas venham a receber a integralidade dos valores a que fazem jus, o que ocorrer primeiro.

4.14.2.1. Os Debenturistas deverão eleger um administrador para o referido condomínio de Créditos Financeiros, na forma do artigo 1.323 do Código Civil.

4.14.2.2. Caso os Debenturistas não procedam à eleição do administrador do condomínio referido, essa função será exercida pelo Debenturista que detenha a maioria das Debêntures da Segunda Série.

4.14.2.3. A convenção de condomínio deverá observar todas as regras de recebimento e preferenciais entre os titulares das Debêntures Primeira Série e das Debêntures da Segunda

Série previstas nesta Escritura, inclusive no que tange a Ordem de Alocação de Recurso e a estrutura de governança e de voto prevista na Escritura, as quais deverão ser refletidas na convenção que o instituir.

4.14.3. Na hipótese de os bens e direitos mantidos em condomínio virem a ser alienados, sempre observados os procedimentos definidos pelos Debenturistas no âmbito do Plano de Ação, as respectivas verbas deverão ser alocados no pagamento das Debêntures com observância da Ordem de Alocação dos Recursos.

4.15. Fundo de Reserva

4.15.1. A Emissora manterá o Fundo de Reserva na Conta Reserva. O Fundo de Reserva será composto e recomposto, quando for o caso, mediante recursos relativos à integralização das Debêntures e conforme o caso, recebimento de valores decorrentes do Lastro das Debêntures. Os recursos da Emissora alocados no Fundo de Reserva terão a finalidade de utilização no pagamento das Despesas, observada a Ordem de Alocação de Recursos.

4.15.2. O valor dos recursos segregados e dos Investimentos Permitidos Debêntures realizados, pela Emissora, com as verbas depositadas no Fundo de Reserva deverão ser equivalentes ao maior valor entre: (i) R\$3.000.000,00 (três milhões de reais); ou (ii) o montante estimado pela Emissora das Despesas a serem por ela incorridas no ano calendário imediatamente subsequente à Data de Emissão e à cada Data de Pagamento em que for efetuado o respectivo provisionamento. A Emissora deverá informar o Agente Fiduciário, por escrito, na Data de Emissão ou na Data de Pagamento, conforme o caso, o valor das Despesas a serem provisionadas na Conta Reserva.

4.15.3. Até a liquidação e quitação integral das Debêntures, os recursos segregados no Fundo de Reserva deverão ser alocados única e exclusivamente por orientação da Emissora na aquisição de operações compromissadas, com liquidez diária, lastreadas em títulos públicos federais, desde que sejam contratadas com qualquer instituição financeira de primeira linha (“Investimentos Permitidos Debêntures”).

5. AQUISIÇÃO FACULTATIVA E RESGATE ANTECIPADO DAS DEBÊNTURES

5.1. Aquisição Facultativa

5.1.1. A Emissora poderá, a qualquer tempo, adquirir uma ou mais Debêntures, observados os termos do artigo 55, §3º, da Lei das S.A., bem como a legislação aplicável à época e as regras expedidas pela CVM, incluindo, sem limitação, as disposições da Instrução CVM nº 620, de 17 de março de 2020, conforme alterada: (i) por valor igual ou inferior ao seu respectivo valor nominal unitário, devendo a aquisição facultativa de que trata esta Cláusula constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da Emissora; ou (ii) por valor superior ao respectivo valor nominal unitário, desde que observe as regras expedidas pela CVM. As Debêntures objeto deste procedimento poderão: (a) ser canceladas; (b) permanecer em tesouraria da Emissora; ou (c) ser novamente colocadas no mercado. As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos desta Cláusula, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração aplicável à série de Debêntures objeto da aquisição facultativa.

5.1.2. Para efeito de fixação de quórum nesta Escritura, definem-se como “em Circulação” todas as Debêntures subscritas e ainda não resgatadas, excluídas: (i) aquelas mantidas em tesouraria pela Emissora; e (ii) exclusivamente para os fins de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, as de titularidade de (a) empresas controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora; (b) acionistas controladores da Emissora; e (c) administradores da Emissora, incluindo cônjuges e parentes até 2º grau, as quais serão consideradas debêntures em mercado.

5.2. Amortização Antecipada por Resgate de Cédula

5.2.1 Observada a Ordem de Alocação de Recursos, caso a Devedora venha a proceder, nos termos dos itens 5.1 “ii” e 6 da Cédula, ao resgate antecipado da Cédula (“Resgate Antecipado da Cédula”), a Emissora deverá utilizar os recursos recebidos no pagamento dos Juros Remuneratórios, calculados até a data de pagamento do Resgate Antecipado da Cédula e na amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures (“Amortização Antecipada por Resgate de Cédula” e “Data de Amortização Antecipada”).

5.2.2 Na hipótese de ocorrência da Amortização Antecipada por Resgate de Cédula, os titulares das Debêntures Primeira Série farão jus a um prêmio de amortização antecipada apurado de acordo com a seguinte expressão (“Prêmio de Amortização Antecipada”):

$$P_{LA} = 0,055\% \times \frac{D_{res}}{30}$$

Onde:

P_{LA} = Prêmio de Amortização Antecipada, na forma de percentual a ser aplicado sobre o Saldo Devedor; e

D_{res} = Total de dias faltantes entre a Data de Amortização Antecipada por Resgate de Cédula e a Data de Vencimento Final das Debêntures Primeira Série; e

Saldo Devedor: Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures Primeira Série, acrescido dos Juros Remuneratórios Debêntures Primeira Série, devidos e calculados até a data da Amortização Antecipada por Resgate de Cédula, na forma prevista nesta Escritura.

5.2.3 Sem prejuízo ao disposto na Cláusula 4.5.8.1, a Emissora deverá informar ao Agente Fiduciário, até o segundo Dia Útil imediatamente subsequente à data em que tomar conhecimento de que a Devedora procederá ao Resgate Antecipado da Cédula, dos termos e condições da Amortização Antecipada por Resgate de Cédula e das demais informações necessárias à operacionalização da Amortização Antecipada por Resgate de Cédula.

6. Amortização Antecipada Compulsória

6.1.1. Observada a Ordem de Alocação de Recursos e a Cláusula 7.5.2 abaixo, caso os Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas instruem a Emissora, diretamente ou por intermédio, do Representante do Credor a declarar vencida a Cédula, sempre em Regime de Caixa, a Emissora deverá proceder à amortização antecipada das Debêntures de parcela de respectivos Valores Nominais Unitários Atualizados, acrescidos dos Juros Remuneratórios e Encargos Moratórios, calculados até a data efetiva de pagamento dos valores devidos, sempre até o montante total das verbas efetivamente recebidas e

depositadas pela Devedora na Conta Centralizadora Emissora em decorrência da declaração do vencimento antecipado da Cédula (“Amortização Antecipada Compulsória”).

7. OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

7.1. A Emissora adicionalmente se obriga a:

- (i) protocolar o pedido de arquivamento desta Escritura e de eventuais aditamentos na JUCESP em até 5 (cinco) Dias Úteis contados da respectiva data de assinatura;
- (ii) proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos exigidos pela Lei das S.A., promovendo a publicação das suas demonstrações financeiras, nos termos exigidos pela legislação em vigor;
- (iii) manter a sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;
- (iv) observadas as disposições previstas de modo esparso nesta Escritura, convocar Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre qualquer das matérias que direta ou indiretamente se relacione com a presente Emissão, nos termos desta Escritura;
- (v) cumprir todas as determinações da CVM, enviando documentos exigidos por todas as leis e regulamentos aplicáveis e prestando, ainda, as informações que lhe forem solicitadas;
- (vi) declarar vencimento antecipado da Cédula, sem a necessidade de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, na ocorrência dos itens “a”, “e”, “p” e “q” da cláusula 10.1 da Cédula;
- (vii) fornecer ao Agente Fiduciário dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos da data de encerramento de cada exercício social, cópia de suas demonstrações financeiras consolidadas e auditadas relativas ao respectivo exercício social, preparadas de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, conforme aplicável, acompanhadas do relatório da administração e do parecer de auditoria dos auditores independentes, bem como declaração assinada pelo(s)

diretor(es) da Emissora, na forma do seu estatuto social, atestando: (a) que permanecem válidas as disposições contidas na Escritura; (b) inexistência de descumprimento de obrigações da Emissora perante os Debenturistas e o Agente Fiduciário; e (c) que não foram praticados atos em desacordo com o estatuto social em cumprimento de todas as obrigações constantes nesta Escritura;

(viii) cumprir as obrigações estabelecidas no artigo 17 da Instrução CVM nº 476/09, quais sejam:

- (a) preparar demonstrações financeiras de encerramento de exercício e, se for o caso, demonstrações consolidadas, em conformidade com a Lei das S.A., e com as regras emitidas pela CVM;
- (b) submeter suas demonstrações financeiras a auditoria por auditor registrado na CVM;
- (c) divulgar suas demonstrações financeiras, acompanhadas de notas explicativas e parecer dos auditores independentes, na seguinte página da rede mundial de computadores: www.grupotravessia.com, dentro de até 3 (três) meses contados do encerramento do exercício social;
- (d) manter os documentos mencionados na alínea (c) acima em sua página na rede mundial de computadores, por um prazo de 3 (três) anos;
- (e) observar as disposições da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002 (“Instrução CVM nº 358/02”), no tocante a dever de sigilo e vedações à negociação;
- (f) divulgar, na seguinte página da rede mundial de computadores: www.grupotravessia.com, a ocorrência de fato relevante, conforme definido pelo artigo 2º da Instrução CVM nº 358/02, comunicando este fato imediatamente ao Coordenador Líder e ao Agente Fiduciário; e
- (g) fornecer as informações solicitadas pela CVM;

- (ix) manter Diretor de Relações com Investidores para atender, de forma eficiente, os Debenturistas, ou contratar instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço;
- (x) não realizar qualquer alteração ou aditamento dos Documentos da Securitização de que é parte sem prévia e expressa anuência dos Debenturistas em Assembleia Geral de Debenturistas;
- (xi) não realizar operações fora de seu objeto social, observadas as disposições estatutárias, legais e regulamentares em vigor;
- (xii) não realizar e/ou contratar qualquer tipo de operação ou negócio ou atribuir a seus administradores qualquer tipo de vantagem que possa comprometer adversamente a solvência da Emissora e o cumprimento tempestivo de suas obrigações definidas nesta Escritura, sem a prévia e expressa autorização dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas convocada para este fim;
- (xiii) cumprir todas as leis e, em todos os aspectos relevantes, todas as regras, regulamentos e ordens aplicáveis em qualquer jurisdição na qual realizar negócios ou possua ativos, particularmente aquelas relacionados ao recolhimento de tributos da Emissora, nos termos da legislação aplicável;
- (xiv) em até o 1º (primeiro) Dia Útil imediatamente subsequente à data em que tomar ciência, comunicar o Agente Fiduciário sobre qualquer ato ou fato que possa causar a interrupção, suspensão das atividades da Emissora e/ou afetar adversamente o cumprimento tempestivo das obrigações da Emissora definidas nesta Escritura e nos demais Documentos da Securitização;
- (xv) notificar, em até 3 (três) Dias Úteis contados da data da sua ciência, o Agente Fiduciário sobre qualquer alteração substancial nas condições financeiras, econômicas, comerciais, operacionais, regulatórias ou societárias ou nos negócios da Emissora que (a) impossibilite ou dificulte de forma relevante o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações decorrentes desta Escritura e das Debêntures; ou (b) faça com que as demonstrações ou informações financeiras fornecidas pela Emissora à CVM não mais reflitam a real condição econômica e financeira da Emissora;

- (xvi) manter seus bens adequadamente segurados, conforme práticas correntes de mercado;
- (xvii) arcar com todos os custos (a) decorrentes da distribuição das Debêntures; (b) de registro e de publicação dos atos necessários à Emissão, tais como esta Escritura, seus eventuais aditamentos e os atos societários da Emissora; e (c) de contratação do Agente Fiduciário, nos termos da Ordem de Alocação dos Recursos;
- (xviii) manter contratados durante o prazo de vigência das Debêntures, às suas expensas, o Agente Fiduciário;
- (xix) observadas as Cláusulas 8 e seguintes abaixo, efetuar o pagamento de todas as despesas comprovadas pelo Agente Fiduciário, desde que, sempre que possível e dentro de padrões de mercado, previamente aprovadas, por escrito, pela Emissora, que venham a ser necessárias para proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para realizar seus créditos, inclusive honorários advocatícios (devidos apenas na hipótese de cobrança judicial da dívida) e outras despesas e custos incorridos em virtude da cobrança de qualquer quantia devida aos Debenturistas nos termos desta Escritura;
- (xx) cumprir e adotar políticas que visem assegurar o cumprimento, por suas controladoras, controladas, coligadas, respectivos administradores e empregados cumpram qualquer dispositivo de qualquer lei ou regulamento, nacional ou estrangeiro, contra prática de corrupção ou atos lesivos à administração pública, incluindo, sem limitação, da legislação anticorrupção, devendo comunicar ao mercado, por meio de fato relevante, na forma prevista na Instrução CVM nº 358/02, eventual violação à legislação anticorrupção;
- (xxi) não realizar qualquer nova emissão de valores mobiliários sem a prévia e expressa anuência dos Debenturistas, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas;
- (xxii) não contrair, contratar ou assumir qualquer obrigação de pagamento ou endividamento além da presente Emissão, a qualquer título, até o integral adimplemento das Debêntures;

- (xxiii) não prestar garantias reais ou fidejussórias em favor de quaisquer terceiros, exceto pela celebração do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures;
- (xxiv) não utilizar, de forma direta ou indireta, os recursos da Emissão para a prática de ato previsto na legislação anticorrupção;
- (xxv) não transferir ou, por qualquer forma, ceder ou prometer ceder a terceiros os direitos e obrigações que respectivamente adquiriu e assumiu na presente Escritura, sem a prévia anuência dos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim;
- (xxvi) não realizar qualquer reorganização societária (fusão, cisão, incorporação, incorporação de ações ou outras formas de reorganização societária), aquisição de participações societárias em outras sociedades, aumento ou redução de capital social, celebração de qualquer transação com partes relacionadas e/ou pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio com recursos oriundos do pagamento dos Créditos Financeiros e da excussão das Garantias da Cédula;
- (xxvii) divulgar suas demonstrações financeiras auditadas anualmente no website da Emissora: www.grupotravessia.com, de acordo com a Lei das S.A;
- (xxviii) até 120 (cento e vinte) dias a partir da 1ª (primeira) data de integralização das Debêntures, contratar e manter atualizada, nos termos da legislação aplicável, até o cumprimento das obrigações da Emissora neste Escritura, classificação de risco para as Debêntures Primeira Série por qualquer das seguintes agências de classificação de risco: “Fitch Ratings”, “Standard and Poor’s” ou “Moody’s”;
- (xxix) divulgar o relatório anual e demais comunicações enviadas pelo Agente Fiduciário no website da Emissora: www.grupotravessia.com, na mesma data do seu recebimento;
- (xxx) a Emissora se compromete a enviar ao Agente Fiduciário, mensalmente até o 5º (quinto) Dia Útil, extrato da Conta Reserva contendo as movimentações do mês anterior, bem como as aplicações realizadas para conferência da composição do Fundo de Reserva; e

(xxxi) enviar ao Agente Fiduciário, semestralmente, conforme cronograma de amortização da Cédula, relatório contendo o cumprimento da Ordem de Alocação de Recursos, com a evidência dos valores nos extratos bancários.

7.2. Pela administração dos Créditos Financeiros, a Emissora fará jus ao recebimento de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais; líquidos de todos e quaisquer tributos, atualizado anualmente pela variação acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas *pro rata die*, se necessário (“Remuneração da Emissora”).

7.3. A Remuneração da Emissora continuará sendo devida, mesmo após o vencimento das Debêntures, caso a Emissora ainda esteja atuando em nome dos Debenturistas, remuneração esta que será devida proporcionalmente aos meses de atuação da Emissora. Caso os recursos decorrentes dos Créditos Financeiros não sejam suficientes para o pagamento da Remuneração da Emissora, os Debenturistas arcarão com a Remuneração da Emissora, na forma prevista na Cláusula 10.1.

7.4. Caso qualquer reestruturação venha a ocorrer até o pagamento integral das Obrigações Garantidas e implique elaboração de aditamentos aos Documentos da Securitização e/ou na realização de Assembleias Gerais de Debenturistas, e/ou nos casos de realização de quaisquer aditamentos aos Documentos da Securitização, será devida à Emissora uma remuneração adicional, equivalente a R\$600,00 (seiscentos reais) por hora de trabalho dos profissionais da Emissora dedicados a tais atividades, atualizado anualmente pela variação acumulada do IPCA, ou na falta deste, ou ainda na impossibilidade de sua utilização, pelo índice que vier a substituí-lo, calculadas *pro rata die*, se necessário.

8. ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

8.1. Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral de Debenturistas, de acordo com o disposto no artigo 71 da Lei das S.A. (“Assembleia Geral de Debenturistas”), a fim de deliberar sobre matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas, observado que a Assembleia Geral de Debenturistas poderá ser instalada: (i) caso o assunto a ser deliberado seja comum a todas as séries de Debêntures; ou (ii) caso o assunto a ser deliberado seja específico para apenas os titulares das Debêntures de uma das duas séries isoladamente, hipótese em que a Assembleia Geral de Debenturistas será

realizada em separado dentre os titulares da respectiva série de Debêntures, computando-se os respectivos quóruns de convocação, instalação e deliberação, a fim de tratarem sobre matéria de interesse da comunhão dos titulares das Debêntures Primeira Série ou das Debêntures Segunda Série, conforme aplicável, observados os quóruns estabelecidos nesta Cláusula 7.

8.2. Aplica-se à Assembleia Geral de Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei das S.A. sobre assembleia geral de acionistas. A Assembleia Geral de Debenturistas será realizada, obrigatoriamente, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

8.3. A Assembleia Geral de Debenturistas pode ser convocada: (i) pela Emissora; (ii) por Debenturistas que representem, no mínimo, (a) 10% (dez por cento) das Debêntures Primeira Série em Circulação ou (b) das Debêntures Segunda Série em Circulação; (iii) pela CVM; (iv) pelo Agente Fiduciário; e/ou pelo (v) pelo Representante do Credor.

8.4. As Assembleias Gerais de Debenturistas serão convocadas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias a contar de sua efetiva realização, em caso de primeira convocação, e antecedência de, no mínimo, 8 (oito) dias a contar da data de sua efetiva realização, em caso de segunda convocação. Independentemente das formalidades previstas na Lei das S.A. e nesta Escritura, será considerada regular a Assembleia Geral de Debenturistas em que comparecerem os titulares de todas as Debêntures em Circulação.

8.4.1. A Assembleia Geral de Debenturistas se instalará, em primeira convocação, com a presença de Debenturistas que representem a metade, no mínimo, das Debêntures em Circulação e, em segunda convocação, com qualquer número de Debenturistas. As Assembleias Gerais de Debenturistas serão realizadas sempre em conjunto entre titulares das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série.

8.4.2. É obrigatória a presença dos representantes legais da Emissora, do Agente Fiduciário e do Representante do Credor nas Assembleias Gerais de Debenturistas.

8.4.3. A presidência da Assembleia Geral de Debenturistas caberá ao representante da Emissora ou do Agente Fiduciário ou àquele que for designado pela CVM.

8.5. Nas deliberações da Assembleia Geral de Debenturistas, a cada Debênture em Circulação caberá um voto, sendo admitida a constituição de mandatários, titulares de

Debêntures ou não. As deliberações dependerão da aprovação de titulares da maioria simples das Debêntures em Circulação, exceto se outro quórum específico for estabelecido na presente Escritura ou na legislação aplicável em vigor.

8.5.1. Na hipótese da ocorrência de um evento de “Inadimplemento”, conforme definido no item 10 da Cédula, a Emissora comunicará tal fato ao Agente Fiduciário, que, por sua vez, deverá convocar, em até 2 (dois) Dia Úteis do respectivo evento, Assembleia Geral de Debenturistas para: (i) comunicar a ocorrência do respectivo evento e prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (ii) que os Debenturistas deliberem a respeito das matérias referidas nas Cláusulas 8.5.2 e seguintes.

8.5.2. Observado o disposto na Cláusula 8.5.3.1 e 8.5.3.2, dependerá da aprovação conjunta dos titulares da maioria das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série, em votações tomadas em separado dentre os titulares da respectiva série de Debêntures:

- i) a realização de aditamento, modificação aos termos e as condições dos Documentos da Operação e/ou Documentos da Securitização, incluindo a presente Cláusula;
- ii) a substituição do Agente Fiduciário e/ou do Representante dos Credores;
- iii) a aprovação de plano de ação, cujos termos deverão ser apresentados à deliberação dos Debenturistas pela maioria dos titulares das Debêntures Segunda Série, a ser executado pela Emissora, acompanhado pelo Agente Fiduciário, que poderá incluir, entre outras medidas: (a) a declaração do vencimento antecipado da Cédula e a excussão das Garantias da Cédula; (b) cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Financeiros e das Garantias da Cédula; (c) a alienação dos Créditos Financeiros; (d) o aguarde do pagamento dos Créditos Financeiros e dos demais valores devidos aos Debenturistas; (e) a dação em pagamento aos Debenturistas (ou a quem estes indicarem, desde que agindo em nome dos Debenturistas), de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na proporção de seus créditos, dos bens e direitos que integram o Lastro das Debêntures, ainda que o processo de cobrança destes valores já tenha sido iniciado; e (f) o exercício de quaisquer outros direitos previstos na Cédula e nos demais Documentos da Operação, cujos termos e condições deverão ser propostos pelos titulares da maioria das Debêntures Segunda Série (“Plano de Ação”);

- iv) qualquer alteração à estrutura de governança, aos critérios de remuneração e demais direitos pecuniários das Debêntures da Primeira Série ou das Debentures Segunda Série;
- v) declarar revogada e/ou suspender os efeitos decorrentes da declaração do vencimento antecipado da Cédula prevista na Cláusula 8.5.3.1 em razão da ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nos itens “a”, “e”, “p” ou “q” da cláusula 10.1 da Cédula;
- vi) a liberação e/ou repactuação dos termos e condições de quaisquer das Garantias da Cédula de forma não prevista na Cédula;
- vii) caso os Debenturistas titulares de Debêntures Segunda Série deixem de apresentar o Plano de Ação na assembleia referida nesta Cláusula 8.5.2, definir os seus termos e condições; e/ou
- viii) qualquer outra matéria que justificadamente possa afetar adversamente os direitos, as garantias e as prerrogativas dos titulares das Debêntures Segunda Série previstos nos Documentos da Operação.

8.5.3. A maioria dos titulares das Debêntures Primeira Série ou das Debêntures Segunda Série, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, em votação tomada em separado dentre os titulares da respectiva série de Debêntures, poderá sozinha aprovar a declaração do vencimento antecipado da Cédula.

8.5.3.1. Sem prejuízo no disposto na Cláusula 8.5.3, na hipótese de ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nos itens “a”, “e”, “p” ou “q” da cláusula 10.1 da Cédula, no curso da Assembleia Geral de Debenturistas realizada nos termos da Cláusula 8.5.1, independentemente de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, o Agente Fiduciário deverá instruir a Emissora para que, direta ou por intermédio do Representante dos Credores, declare, sob condição resolutiva, conforme previsto na Cláusula 8.5.3.2, imediata e automaticamente, o vencimento antecipado da Cédula e, conforme o caso, caso necessário para a preservação de direitos, excute as Garantias da Cédula e cobre, judicial e/ou extrajudicialmente, os Créditos Financeiros e as Garantias da Cédula.

8.5.3.2. O vencimento antecipado da Cédula e ações a ele relacionadas, nos termos da Cláusula 8.5.3.1, deverá ser declarado e/ou realizados pela Emissora e/ou pelo Representante dos Credores sob condição resolutiva, qual seja, a decisão da maioria dos titulares das

Debêntures Primeira Série e da maioria dos titulares das Debêntures da Segunda Série, em votações tomadas em separado dentre os titulares da respectiva série de Debêntures, conforme previsto na alínea “(v)” da Cláusula 8.5.2, revogarem ou suspenderem os efeitos do respectivo ato.

8.5.4. As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos nesta Escritura, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Debenturistas ou do voto nela proferido.

9. AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1. A Emissora nomeia e constitui a PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA., acima qualificada, como Agente Fiduciário da Emissão, que, por meio deste ato, aceita a nomeação para, nos termos da lei e da presente Escritura, representar os interesses da comunhão dos titulares das Debêntures perante a Emissora.

9.2. Nas hipóteses de impedimentos temporários, renúncia, intervenção, liquidação, falência ou qualquer outro motivo de vacância do Agente Fiduciário, será realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contado do evento que a determinar, Assembleia Geral de Debenturistas para a escolha de novo agente fiduciário, a qual poderá ser convocada pelo próprio Agente Fiduciário a ser substituído, pela Emissora, por Debenturistas que representem 10% (dez por cento), no mínimo, das Debêntures em Circulação, ou pela CVM.

9.2.1. Na hipótese de a convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do término do prazo referido na Cláusula 8.2 acima, caberá à Emissora efetuar-la, observado o prazo de 15 (quinze) dias para a primeira convocação e 8 (oito) dias para a segunda convocação.

9.2.2. A CVM poderá nomear substituto provisório para o Agente Fiduciário enquanto não se consumar o processo de escolha do novo agente fiduciário.

9.2.3. Na hipótese de o Agente Fiduciário não poder continuar a exercer as suas funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura, deverá comunicar imediatamente este fato aos Debenturistas, mediante convocação de Assembleia Geral de Debenturistas, solicitando sua substituição.

9.2.4. É facultado aos Debenturistas, após o encerramento do prazo de distribuição das Debêntures, proceder à substituição do Agente Fiduciário e à indicação de seu eventual substituto, em Assembleia Geral de Debenturistas especialmente convocada para esse fim.

9.2.5. A substituição do Agente Fiduciário deve ser comunicada à CVM, no prazo de até 7 (sete) Dias Úteis contados do registro do respectivo aditamento à esta Escritura na JUCESP, conforme a Instrução CVM nº 583, de 20 de dezembro de 2016, conforme alterada (“Instrução CVM nº 583/16”), e eventuais normas posteriores.

9.2.6. A substituição em caráter permanente do Agente Fiduciário deverá ser objeto de aditamento a esta Escritura, devendo o mesmo ser arquivado na JUCESP e nos Cartórios.

9.2.7. O Agente Fiduciário entrará no exercício de suas funções a partir da data de celebração da presente Escritura ou de eventual aditamento relativo à sua substituição, devendo permanecer no exercício de suas funções até a sua efetiva substituição ou cumprimento de todas suas obrigações sob esta Escritura e a legislação em vigor.

9.2.8. Aplicam-se às hipóteses de substituição do Agente Fiduciário as normas e preceitos da CVM.

9.3. Além de outros previstos em lei ou em ato normativo da CVM, constituem deveres e atribuições do Agente Fiduciário:

- (i) proteger os direitos e interesses dos Debenturistas, empregando no exercício da função o cuidado e a diligência que toda pessoa ativa e proba costuma empregar na administração de seus próprios bens;
- (ii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflito de interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;
- (iii) conservar em boa guarda toda a documentação relativa ao exercício de suas funções;
- (iv) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas aos Direitos Creditórios Onerados, bem como a consistência das demais informações contidas nesta Escritura, diligenciando no sentido de que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento, sendo certo que o Agente Fiduciário não

conduziu nenhum procedimento de verificação ou auditoria independente quanto à veracidade das referidas informações, com exceção à análise diligente das informações prestadas pela Emissora;

- (v) diligenciar junto à Emissora para que a Escritura e respectivos aditamentos sejam registrados nos órgãos competentes, adotando, no caso da omissão da Emissora, as medidas eventualmente previstas em lei;
- (vi) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações obrigatórias, alertando os Debenturistas, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, acerca de eventuais omissões ou inconsistência no relatório anual;
- (vii) opinar sobre a suficiência das informações constantes das eventuais propostas de modificações nas condições das Debêntures, se for o caso;
- (viii) verificar a regularidade da constituição das garantias reais que venham a ser prestadas sob as Debêntures, bem como o valor dos bens dados em garantia, observando a manutenção de sua suficiência e exequibilidade nos termos desta Escritura e do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures;
- (ix) solicitar, quando julgar necessário para o fiel cumprimento de suas funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das varas da Fazenda Pública, cartórios de protesto, varas trabalhistas e procuradoria da Fazenda Pública das localidades onde se situam os bens dados em garantia ou da sede da Emissora;
- (x) convocar, quando necessário, assembleia geral de Debenturistas, mediante anúncio publicado pelo menos 3 (três) vezes, às expensas da Emissora;
- (xi) convocar Assembleia Geral de Debenturistas na hipótese de descumprimento, pela Emissora, de quaisquer de suas obrigações definidas nesta Escritura e/ou nos demais documentos relacionados à Emissão;
- (xii) comparecer à assembleia geral de Debenturistas a fim de prestar as informações que lhe forem solicitadas;

(xiii) elaborar relatório destinado aos Debenturistas, nos termos do artigo 68, § 1º, alínea b, da Lei das S.A., o qual deverá conter, ao menos, as informações abaixo relacionadas. Para tanto, a Emissora disponibilizará todos os atos societários necessários, dados financeiros e organograma de seu grupo societário, o qual deverá conter, inclusive, os controladores, as controladas, as sociedades sob controle comum, as coligadas, e as sociedades integrantes do bloco de controle da Emissora, conforme aplicável, no encerramento de cada exercício social, à realização do relatório que venham a ser solicitados pelo Agente Fiduciário, os quais deverão ser devidamente encaminhados pela Emissora até o prazo máximo de 30 (trinta) dias antes do encerramento do prazo para disponibilização do relatório:

- (a) cumprimento, pela Emissora, das suas obrigações de prestação de informações periódicas, indicando as inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento;
- (b) alterações estatutárias ocorridas no período com efeitos relevantes para os Debenturistas;
- (c) comentários sobre os indicadores econômicos, financeiros e a estrutura de capital da Emissora, todos relacionados a cláusulas contratuais destinadas a proteger o interesse dos Debenturistas e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora;
- (d) quantidade de Debêntures emitidas, quantidade de Debêntures em circulação e saldo cancelado no período;
- (e) pagamentos efetuados aos Debenturistas nos termos desta Escritura no período, bem como aquisições e vendas de Debêntures efetuadas pela Emissora;
- (f) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da Emissão, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da Emissora;
- (g) cumprimento de outras obrigações assumidas pela Emissora nesta Escritura;
- (h) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de Agente Fiduciário;

- (i) existência de outras emissões de debêntures, públicas ou privadas, feitas pela Emissora, por sociedade coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo grupo da Emissora em que tenha atuado como agente fiduciário no período, bem como os seguintes dados sobre tais emissões:
 - (1) denominação da companhia ofertante;
 - (2) valor da emissão;
 - (3) quantidade de debêntures emitidas;
 - (4) espécie e garantias envolvidas;
 - (5) prazo de vencimento das debêntures e taxa de juros; e
 - (6) inadimplemento no período.
- (j) declaração acerca da suficiência e exequibilidade das garantias reais que venham a ser prestadas sob as Debêntures;
- (xiv) realizar a cobrança judicial dos Créditos Financeiros inadimplidos;
- (xv) colocar o relatório de que trata o inciso “xii” acima à disposição dos Debenturistas no prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do encerramento do exercício social da Emissora, em sua página na rede mundial de computadores;
- (xvi) manter atualizada a relação dos Debenturistas e seus endereços, mediante, inclusive, gestão de informações junto a Emissora, o Escriturador, o Banco Liquidante e a B3, sendo que, para fins de atendimento ao disposto nesta alínea, a Emissora e os Debenturistas, mediante subscrição e integralização das Debêntures, expressamente autorizam, desde já, o Banco Liquidante e a B3 a atenderem quaisquer solicitações feitas pelo Agente Fiduciário, inclusive com relação à divulgação, a qualquer momento, da posição de Debêntures, e seus respectivos Debenturistas;
- (xvii) coordenar o sorteio das Debêntures a serem resgatadas parcialmente, se for o caso;

- (xviii) fiscalizar o cumprimento das Cláusulas constantes desta Escritura, especialmente daquelas que impõem obrigações de fazer e de não fazer;
- (xix) comunicar aos Debenturistas a respeito de qualquer inadimplemento, pela Emissora, de obrigações financeiras assumidas na Escritura, incluindo as obrigações relativas aos Direitos Creditórios Onerados e às Cláusulas destinadas à proteção do interesse dos Debenturistas e que estabelecem condições que não devem ser descumpridas pela Emissora, indicando as consequências para os Debenturistas e as providências que pretende tomar a respeito do assunto, observado o prazo previsto no artigo 16, II, da Instrução CVM nº 583/16;
- (xx) comunicar por escrito, a quem for de interesse, sobre as decisões aprovadas em Assembleia Geral de Debenturistas, no prazo de até 1 (um) Dia Útil contado da data de realização da respectiva Assembleia Geral de Debenturistas, para que se produzam os efeitos decorrentes das decisões; e
- (xxi) colocar à disposição diariamente o preço unitário das Debêntures aos Debenturistas, calculado pela Emissora, através de sua central de atendimento e/ou de seu *website*.

9.4. No caso de inadimplemento de quaisquer condições da Emissão, o Agente Fiduciário deve usar de toda e qualquer medida prevista em lei ou nesta Escritura para proteger direitos e defender os interesses dos Debenturistas.

9.5. Serão devidos ao Agente Fiduciário honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da legislação em vigor e desta Escritura, correspondentes a parcelas anuais no valor de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) cada uma, sendo a primeira parcela devida no 5º (quinto) dia útil após a data de integralização das Debêntures. As demais parcelas serão devidas na mesma data dos anos subsequentes, calculados pro rata die, se necessário, até o vencimento da emissão ou enquanto o Agente Fiduciário representar os interesses dos Debenturistas.

9.6. O pagamento das parcelas de remuneração descritas no item (i) acima deverá ser feito ao Agente Fiduciário, acrescido dos valores relativos aos impostos e incidentes sobre o faturamento: ISSQN (Imposto sobre serviços de qualquer natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição Social para o Financiamento da

Seguridade Social) incluindo quaisquer majorações das alíquotas já existentes, de forma que o Agente Fiduciário receba a remuneração como se tais tributos não fossem incidentes.

9.7. As parcelas referidas acima serão atualizadas, anualmente, de acordo com a variação positiva acumulada do IPCA, ou na sua falta ou impossibilidade de aplicação, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, a partir da data do pagamento da primeira parcela, até as datas de pagamento de cada parcela subsequente calculada *pro rata temporis*.

9.8. No caso de inadimplemento no pagamento das Debêntures ou de reestruturação de suas condições após a Emissão, ou ainda, da participação em reuniões ou conferências telefônicas, bem como atendimento às solicitações extraordinárias, devidamente comprovados e emitidos diretamente em nome da Emissora ou mediante reembolso após aprovação, será devido ao Agente Fiduciário adicionalmente, o valor de R\$300,00 (trezentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais fatos, bem como à (a) a assessoria aos titulares das debêntures, (b) comparecimento em reuniões com a Emissora e/ou com os titulares das debêntures, (c) a implementação das consequentes decisões dos titulares das debêntures e da Emissora, e (d) para a execução das garantias ou das debêntures. A remuneração adicional deverá ser paga pela Emissora ao Agente Fiduciário no prazo de até 15 (quinze) dias corridos após a entrega do relatório demonstrativo de tempo dedicado.

9.9. No caso de celebração de aditamentos aos instrumentos da Emissão, será cobrado pelo Agente Fiduciário o valor de R\$300,00 (trezentos reais) por hora-homem de trabalho dedicado a tais alterações/serviços, desde que devidamente justificado e comprovados.

9.10. Em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência da remuneração ora proposta, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa não compensatória de 2% (dois por cento) sobre o valor devido.

9.11. A remuneração será devida mesmo após o vencimento das Debêntures, caso o Agente Fiduciário ainda esteja atuando na cobrança de cumprimento de obrigações da Emissora, e não incluem o pagamento de honorários de terceiros especialistas, tais como auditores independentes, advogados, consultores financeiros, entre outros.

9.12. A remuneração ora proposta não inclui as despesas consideradas necessárias ao exercício das funções de Agente Fiduciário, quais sejam: reconhecimento de firmas, cópias autenticadas, notificações, extração de certidões, despesas com viagens e estadas, despesas com especialistas, tais como, auditoria e/ou fiscalização entre outros desde que devidamente

comprovados e emitidos diretamente em nome da Emissora ou mediante reembolso após aprovação.

9.13. A Emissora ressarcirá o Agente Fiduciário de todas as despesas em que tenha comprovadamente incorrido para prestar os serviços descritos nesta Escritura a partir da Data de Emissão e proteger os direitos e interesses dos Debenturistas ou para realizar seus créditos. Quando houver negativa para custeio de tais despesas pela Emissora, os debenturistas deverão antecipar todos os custos a serem despendidos pelo Agente Fiduciário. São exemplos de despesas que poderão ser realizadas pelo Agente Fiduciário:

- (i) publicação de relatórios, avisos e notificações, despesas cartorárias, conforme previsto nesta Escritura e na legislação aplicável, e outras que vierem a ser exigidas por regulamentos aplicáveis;
- (ii) despesas com conferências e contatos telefônicos;
- (iii) obtenção de certidões, fotocópias, digitalizações, envio de documentos; e
- (iv) locomoções entre estados da federação, alimentação, transportes e respectivas hospedagens, quando necessárias ao desempenho das funções e devidamente comprovadas.

9.13.1. O ressarcimento a que se refere à Cláusula 8.6 acima será efetuado em até 5 (cinco) Dias Úteis após a realização da respectiva prestação de contas à Emissora e envio de cópia dos respectivos comprovantes de pagamento.

9.13.2. O Agente Fiduciário poderá, em caso de inadimplência da Emissora no pagamento das despesas a que se referem os incisos acima por um período superior a 30 (trinta) dias, solicitar aos Debenturistas adiantamento para o pagamento de despesas razoáveis e comprovadas com procedimentos legais, judiciais ou administrativos que o Agente Fiduciário venha a incorrer para resguardar os interesses dos Debenturistas, despesas estas que deverão ser previamente aprovadas pelos Debenturistas e pela Emissora, e adiantadas pelos Debenturistas, na proporção de seus créditos, e posteriormente, ressarcidas pela Emissora, sendo que as despesas a serem adiantadas pelos Debenturistas, na proporção de seus créditos: (i) incluem os gastos com honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo Agente Fiduciário ou decorrentes de ações

contra ele propostas no exercício de sua função, decorrentes de culpa exclusiva e comprovada da Emissora, ou ainda que comprovadamente lhe causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da comunhão dos Debenturistas; as eventuais despesas, depósitos e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos Debenturistas bem como sua remuneração; e (ii) excluem os Debenturistas impedidos por lei a fazê-lo, devendo os demais Debenturistas ratear as despesas na proporção de seus créditos, ficando desde já estipulado que haverá posterior reembolso aos Debenturistas que efetuaram o rateio em proporção superior à proporção de seus créditos, quando de eventual recebimento de recursos por aqueles Debenturistas que estavam impedidos de ratear despesas relativas à sua participação e o crédito do Agente Fiduciário por despesas incorridas para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos Debenturistas que não tenha sido saldado na forma prevista acima será acrescido à dívida da Emissora, tendo preferência sobre estas na ordem de pagamento.

9.13.3. O Agente Fiduciário não antecipará recursos para pagamento de despesas decorrentes da Emissão, sendo certo que tais recursos serão sempre devidos e antecipados pela Emissora ou pelos Debenturistas, conforme o caso.

10. DECLARAÇÕES E ASSEVERAÇÕES

10.1. A Emissora declara e assevera aos Debenturistas que:

- (i) é uma companhia securitizadora de créditos financeiros devidamente organizada, constituída e validamente existente sob a forma de sociedade anônima de acordo com as leis brasileiras e com a regulamentação do Banco Central do Brasil e da CVM, e está devidamente autorizada a conduzir os seus negócios, com plenos poderes para deter, possuir e operar seus bens;
- (ii) possui plena capacidade e está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e obteve todas as licenças e autorizações, inclusive as societárias, necessárias à celebração desta Escritura, à emissão das Debêntures, à aquisição do Lastro e ao cumprimento de suas obrigações principais e acessórias aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (iii) a celebração desta Escritura, a aquisição do Lastro das Debêntures e o cumprimento das obrigações aqui e ali previstas não violam, infringem ou de qualquer forma

contrariam qualquer: (a) obrigação anteriormente assumida pela Emissora; ou (b) disposição de lei, decreto, norma ou regulamento, ordem administrativa ou judicial que esteja sujeita;

- (iv) os representantes legais que assinam esta Escritura e os demais documentos relacionados à aquisição do Lastro das Debêntures têm poderes estatutários e/ou delegados para assumir, em seu nome, as obrigações ora estabelecidas e, sendo mandatários, tiveram os poderes legitimamente outorgados, estando os respectivos mandatos em pleno vigor;
- (v) a Emissora está cumprindo todas as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus negócios e que sejam relevantes para a execução das atividades da Emissora;
- (vi) a Emissora não utiliza, em suas atividades comerciais e vinculadas a seu objeto social, formas nocivas ou de exploração de trabalho forçado e ou mão de obra infantil prejudicial. Por trabalho forçado, entende-se todo trabalho e serviço, executado de forma não voluntária, que é obtido de um indivíduo sob ameaça de força ou punição. Por mão de obra infantil, entende-se contratação de crianças, exploração econômica, ou que tem probabilidade de oferecer perigo, interferir com a educação da criança, ou ser prejudicial à saúde ou desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social da criança;
- (vii) a celebração da Escritura, dos demais Documentos da Securitização, a colocação das Debêntures e a aquisição do Lastro das Debêntures não infringem qualquer disposição legal, contratos ou instrumentos dos quais a Emissora seja parte, nem irá resultar em: (a) vencimento antecipado de qualquer obrigação estabelecida em qualquer desses contratos ou instrumentos; (b) criação de quaisquer ônus sobre qualquer ativo ou bem da Emissora, exceto por aqueles já existentes nesta data; ou (c) rescisão de qualquer desses contratos ou instrumentos;
- (viii) nenhum registro, consentimento, autorização, aprovação, licença, ordem de, ou qualificação perante qualquer autoridade governamental ou órgão regulatório, é exigido para o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações nos termos desta

Escritura e das Debêntures, ou para a realização da Emissão, exceto a inscrição da Escritura na JUCESP nos termos previstos nesta Escritura;

- (ix) tem todas as autorizações e licenças (inclusive ambientais) exigidas pelas autoridades federais, estaduais e municipais relevantes para o exercício de suas atividades, estando todas elas válidas;
- (x) está devidamente autorizada a celebrar esta Escritura e a cumprir todas as obrigações nesta previstas, tendo, então, sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (xi) manterá em vigor toda a estrutura de contratos e demais acordos existentes necessários para assegurar à Emissora a manutenção das suas condições atuais de operação e funcionamento;
- (xii) os documentos e informações fornecidos aos Debenturistas são materialmente corretos, estão atualizados até a data em que foram fornecidos e incluem os documentos e informações relevantes para a tomada de decisão de investimento sobre a Emissora, tendo sido disponibilizadas informações sobre as transações relevantes da Emissora, bem como sobre os direitos e obrigações materialmente relevantes delas decorrentes;
- (xiii) não omitiu ou omitirá nenhum fato, de qualquer natureza, que seja de seu conhecimento e que possa resultar em alteração substancial adversa das situações econômico-financeiras ou jurídicas da Emissora em prejuízo dos investidores das Debêntures;
- (xiv) esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida, eficaz e vinculativa da Emissora, exequível de acordo com os seus termos e condições, com força de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784 da Lei 13.105, de 13 de março de 2015 (“Código de Processo Civil”);
- (xv) está familiarizada com instrumentos financeiros com características semelhantes às das Debêntures; e
- (xvi) os seus administradores têm ciência dos termos das Debêntures, estão familiarizados

com seus propósitos e objetivos e aprovaram a sua emissão.

10.2. A Emissora se compromete a notificar imediatamente o Agente Fiduciário e os Debenturistas caso quaisquer das declarações aqui prestadas tornem-se total ou parcialmente inverídicas, incompletas ou incorretas.

10.3. O Agente Fiduciário declara e garante à Emissora que:

- (i) está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir suas obrigações aqui previstas na qualidade de mandatária dos Debenturistas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (ii) a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Agente Fiduciário;
- (iii) esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e vinculante do Agente Fiduciário, exequível de acordo com os seus termos e condições;
- (iv) o representante legal que assina esta Escritura tem poderes estatutários e/ou delegados para tanto, podendo cumprir com suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- (v) sob as penas da lei, não há nenhum impedimento legal, conforme definido no artigo 66, §3º, da Lei das S.A., e no artigo 6º da Instrução CVM nº 583/16, para exercer a função que lhe é conferida;
- (vi) está ciente da Circular nº 1.832, de 31 de outubro de 1990, do Banco Central do Brasil;
- (vii) aceita a função que lhe é conferida, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na legislação e regulamentação específica e nesta Escritura;
- (viii) aceita integralmente esta Escritura, suas Cláusulas e condições;
- (ix) está devidamente qualificada a exercer as atividades de Agente Fiduciário, nos termos da regulamentação aplicável vigente;

- (x) verificou, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações relativas às garantias e a consistência das demais informações contidas nessa Escritura, diligenciando no sentido de que fossem sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tivesse conhecimento;
- (xi) não possui qualquer ligação com a Emissora que a impeça de exercer suas funções;
- (xii) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesses previstas na Instrução CVM nº 583/16;
- (xiii) as garantias decorrentes dos Créditos Financeiros, oneradas unicamente em favor dos titulares das Debêntures Primeira Série, são suficientes e exigíveis, desde que verificado o desembolso da Cédula, sendo que, na Data de Emissão, as Debêntures Segunda Série são da espécie quirografária não contando com qualquer tipo de garantia; e
- (xiv) conforme cronograma encaminhado pela Emissora, o Agente Fiduciário presta os serviços de agente fiduciário para a Emissora ou empresas coligadas nas operações descritas no “Anexo 10.3. xiv” da presente Escritura.

10.4. Sem prejuízo do dever de diligência do Agente Fiduciário, este assumirá que os documentos originais ou cópias autenticadas de documentos encaminhados pela Emissora ou por terceiros a seu pedido não foram objeto de fraude ou adulteração. Não será ainda, sob qualquer hipótese, responsável pela elaboração de documentos societários da Emissora, que permanecerão sob obrigação legal e regulamentar da Emissora elaborá-los, nos termos da legislação aplicável.

10.5. Os atos ou manifestações por parte do Agente Fiduciário que criarem responsabilidade para os Debenturistas e/ou exonerarem terceiros de obrigações para com eles, bem como aqueles relacionados ao devido cumprimento das obrigações assumidas nesta Escritura, somente serão válidos quando previamente assim deliberado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas.

11. CUSTOS COM A DEFESA DOS TITULARES DAS DEBÊNTURES

11.1. Caso a Emissora não possua recursos disponíveis, em moeda corrente nacional, suficientes para a adoção e manutenção, direta ou indiretamente, dos procedimentos judiciais e extrajudiciais necessários à cobrança e à excussão dos Créditos Financeiros e à defesa dos direitos, interesses e prerrogativas dos titulares das Debêntures, os titulares das Debêntures deverão aprovar ou não o aporte de recursos, por meio da emissão de uma nova série de debêntures, em moeda corrente nacional, para a Emissora, na proporção de seus créditos, para assegurar, se for o caso, com a adoção e manutenção dos procedimentos acima referidos, observado o disposto na Cláusula 4.6.2.2.

11.2. Os custos relacionados aos procedimentos acima referidos incluem, entre outros:

- a) despesas com viagens e estadias, incorridas pelos prepostos da Emissora ou por prestadores de serviços eventualmente contratados, desde que as respectivas tarefas sejam diretamente relacionadas às medidas e aos procedimentos acima referidos;
- b) despesas com a contratação de serviços de auditoria, assessoria legal, fiscal, contábil e de outros especialistas; e
- c) honorários de advogados, custas e despesas judiciais, emolumentos e demais taxas incorridas em razão dos referidos procedimentos, incluindo verbas de sucumbência caso a Emissora venha a ser vencido.

11.3. Todos os custos e despesas referidos na Cláusula 10.2 acima, serão de inteira responsabilidade dos Debenturistas, não estando a Emissora, quaisquer de suas respectivas pessoas controladoras, sociedades por estes direta ou indiretamente controladas, a estas coligadas ou outras sociedades sob controle comum, em conjunto ou isoladamente, obrigadas pelo adiantamento ou pagamento à Emissora relacionados com os procedimentos referidos na Cláusula 10.1 acima.

11.4. As verbas necessárias à realização das despesas ou a assunção de obrigações aprovadas nos termos desta Cláusula deverão ser adiantadas à Emissora pelos Debenturistas, no prazo de 72 (setenta e duas) horas contado da deliberação, na proporção de seus créditos,

apurados no Dia Útil imediatamente anterior à realização da referida Assembleia Geral, sendo vedada qualquer forma de compensação.

11.5. Esgotados os ativos da Emissora e observada a manutenção da sua boa ordem legal, administrativa e operacional, nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pela Emissora antes do recebimento integral do adiantamento a que se refere a Cláusula 10.4 acima e da assunção, pelos Debenturistas, do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento de eventual verba de sucumbência a que a Emissora venha a ser eventualmente condenado.

11.6. A Emissora, seus administradores, empregados e demais prepostos, não são responsáveis por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pela Emissora e pelos Debenturistas em decorrência da não propositura (ou prosseguimento), de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os Debenturistas não aportem os recursos suficientes para tanto na forma desta Cláusula.

11.7. Todos os pagamentos devidos pelos Debenturistas à Emissora, nos termos desta Cláusula, deverão ser realizados em moeda corrente nacional, livres e desembaraçados de quaisquer taxas, impostos, contribuições ou encargos, presentes ou futuros, que incidam ou venham a incidir sobre tais pagamentos, incluindo as despesas decorrentes de tributos ou de contribuições, incidentes sobre os pagamentos intermediários, independentemente de quem seja o contribuinte, de forma que a Emissora receba as verbas devidas pelos seus valores integrais e originais, acrescidos dos valores necessários para que o mesmo possa honrar integralmente suas obrigações nas respectivas datas de pagamento, sem qualquer desconto ou dedução, sendo expressamente vedada qualquer forma de compensação.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

(i) Para a Emissora:

MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Rua Bandeira Paulista, nº 600, Conjunto 44, Sala 03

04532-001 – São Paulo – SP

At.: Vinicius Stopa

Telefone: (11) 4115-8700

Correio eletrônico: ri@grupotravessia.com

(ii) Para o Agente Fiduciário:

**PLANNER TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 11º andar

04538-133 – São Paulo - SP

At: Viviane Aparecida Rodrigues Afonso / Estevam Borali

Telefone: (11) 2197-4450 / (11) 2197-4452

Correio eletrônico: vrodrigues@planner.com.br / eborali@planner.com.br /

fiduciario@planner.com.br

12.1.1. As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pelo correio, ou, ainda, por telegrama enviado aos endereços acima. As comunicações feitas por fac-símile ou correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os respectivos originais deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) Dias Úteis após o envio da mensagem.

12.2. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às demais Partes pela Parte que tiver seu endereço alterado.

12.3. Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da presente Escritura. Desta forma, nenhum atraso, omissão ou liberalidade no exercício de qualquer direito ou faculdade que caiba aos Debenturistas em razão de qualquer inadimplemento da Emissora prejudicará o exercício de tal direito ou faculdade, ou será interpretado como renúncia ou perda de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poderes conferidos a ele, nem constituirá novação alteração, transigência, remissão, modificação ou redução ou precedente no tocante a qualquer outro inadimplemento ou atraso.

12.4. Caso qualquer das disposições ora aprovadas venha a ser julgada ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituírem a disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

12.5. As Partes declaram, mútua e expressamente, que a presente Escritura foi celebrada respeitando-se os princípios de probidade e de boa-fé, por livre, consciente e firme manifestação de vontade das Partes e em perfeita relação de equidade.

12.6. As palavras e os termos constantes desta Escritura, aqui não expressamente definidos, grafados em português ou em qualquer língua estrangeira, bem como quaisquer outros de linguagem técnica e/ou financeira, que, eventualmente, durante a vigência da presente Escritura, no cumprimento de direitos e obrigações assumidos por ambas as partes, sejam utilizados para identificar a prática de quaisquer atos ou fatos, deverão ser compreendidos e interpretados em consonância com os usos, costumes e práticas do mercado de capitais brasileiro.

12.7. A nulidade ou anulabilidade, a qualquer título, no todo ou em parte, de qualquer das Cláusulas desta Escritura não afetará as demais, que permanecerão sempre válidas e eficazes até o cumprimento, pelas Partes, de todas as suas obrigações aqui previstas.

12.8. Esta Escritura e as Debêntures constituem títulos executivos extrajudiciais, nos termos dos incisos I e II do artigo 784 do Código de Processo Civil, reconhecendo as partes desde já que, independentemente de quaisquer outras medidas cabíveis, as obrigações assumidas nos termos desta Escritura comportam execução específica e se submetem às disposições dos artigos 815 e seguintes do Código de Processo Civil, sem prejuízo do direito de declarar o resgate antecipado compulsório das Debêntures, nos termos desta Escritura.

12.9. Esta Escritura é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores.

13. LEI E FORO

13.1. Esta Escritura reger-se-á pelas leis da República Federativa do Brasil.

13.2. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta Escritura, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Os signatários elegem e aceitam como meio legítimo, existente, válido e eficaz de celebração deste instrumento, bem como de seus eventuais aditamentos, para todos os fins e efeitos de direito e nos termos do artigo 10 parágrafo 2º da MP 2200-2/2001 e do artigo 6º do Decreto 10.278/2020, conforme alteradas, o sistema de formalização e assinatura de contratos eletrônicos da plataforma da *DocuSign* (www.docusign.com), reconhecendo que tal formalização eletrônica em nada afeta a sua existência, validade e eficácia e caracterização como título executivo extrajudicial, sendo as assinaturas eletrônicas consideradas como existentes, válidas e eficazes, desde que firmadas pelos representantes legais de todos os signatários e a partir do momento em que todos os signatários tiverem assinado eletronicamente este instrumento por meio da plataforma *Docusign*. Cada um dos signatários renuncia expressamente ao direito de recusar ou contestar a existência, validade e eficácia do mecanismo previsto nessa Cláusula, na medida permitida pela legislação aplicável.

E, por estarem justas e acordadas, os signatários firmam este instrumento eletronicamente em conjunto com 2 (duas) testemunhas que também o assinam.

São Paulo, 29 de janeiro de 2021.

(assinaturas nas páginas seguintes)

(Página de assinaturas 1/3 da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, , para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

DocuSigned by:
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa
Assinado por: VINICIUS BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA 21...
CPF: 21871856809
Data/Hora da Assinatura: 29/01/2021 | 15:33:45 PST

AC922749B85D44688B6CB197E951EADC

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

(Página de assinaturas 2/3 da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

PLANNER TRUSTEE DTVM LTDA

DocuSigned by:
Viviane Aparecida Rodrigues Afonso
Assinado por: VIVIANE APARECIDA RODRIGUES AFONSO 27310579801
CPF: 27310579801
Data/Hora da Assinatura: 29/01/2021 | 15:42:36 PST

D57B82222C90E45750D1031D8A6BE7871

Nome:

Cargo:

DocuSigned by:
Zelia Pereira de Souza
Assinado por: ZELIA PEREIRA DE SOUZA
CPF: 27279697836
Data/Hora da Assinatura: 29/01/2021 | 15:22:03 PST

1332E1D6457E467EB12B2407E83E3197

Nome:

Cargo:

(Página de assinaturas 3/3 da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (Duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

Testemunhas:

1. 

Nome:

CPF:

RG:

2. 

Nome:

CPF:

RG:

Anexo 1.1

(Este Anexo é parte integrante da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

GLOSSÁRIO

1. “AGE”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1;
2. “Agente Fiduciário”: tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
3. “Amortização Antecipada por Resgate de Cédula”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.2.1;
4. “Amortização Antecipada Compulsória”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.3.1;
5. “Amortização Antecipada Obrigatória”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.6;
6. “Amortização das Debêntures Primeira Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.4.1;
7. “Amortização das Debêntures Segunda Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.4.1;
8. “ANBIMA”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.3.2;
9. “Assembleia Geral de Debenturistas”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.1;
10. “B3”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.5.1;
11. “Banco Liquidante”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.9.1;
12. “Brasil PCH”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea “a” da Cláusula 3.8.2;

13. “Cédula”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.6.1;
14. “Cetip21”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.5.1;
15. “Cláusula”: significa qualquer das cláusulas desta Escritura;
16. “CNPJ/ME”: tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
17. “Código ANBIMA”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.3.2;
18. “Código Civil”: significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada;
19. “Código de Processo Civil”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea “(xiv)” da Cláusula 9.1;
20. “Comunicação Evento de Pagamento”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.8.1;
21. “Condição Suspensiva” tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.13.1.2;
22. “Conta Centralizadora”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro II da Cédula;
23. “Conta Centralizadora Emissora”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.8.5;
24. “Conta Reserva”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.13.1.1;
25. “Conta Vinculada”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro II da Cédula;
26. “Contrato de Cessão Fiduciária Cédula”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea “(a)” da Cláusula 3.8.2;
27. “Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.4.1;
28. “Contrato de Distribuição”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.7.1;
29. “Coordenador Líder”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.7.1;
30. “Créditos Financeiros”: significa, em conjunto ou separadamente, a Cédula, as Garantias da Cédula, os recursos provenientes da Cédula, das Garantias da Cédula e

todos os demais valores eventualmente pagos pela Devedora nos termos da Cédula e das Garantias da Cédula;

31. “CVM”: tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
32. “Data de Amortização Antecipada”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.2.1;
33. “Data de Aniversário”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea “(ii)” da Cláusula 4.5.1;
34. “Data de Emissão”: significa o dia 16 de outubro de 2020;
35. “Data de Pagamento”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.6.2.;
36. “Data de Vencimento”: significa a Data de Vencimento das Debêntures Primeira Série e a Data de Vencimento das Debêntures Segunda Série;
37. “Data de Vencimento das Debêntures Primeira Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.1.3.1;
38. “Data de Vencimento das Debêntures Segunda Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.1.3.2;
39. “Data de Recebimento”: significa o Dia Útil imediatamente subsequente ao recebimento, pela Emissora, de recursos decorrentes do Lastro das Debêntures;
40. “Debêntures”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.4.1;
41. “Debêntures Primeira Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.4.1;
42. “Debêntures Segunda Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.4.1;
43. “Dia Útil”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.7;
44. “Circulação”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.1.2;
45. “Debenturistas Primeira Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.1.4.2;

46. “Debenturistas Segunda Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.1.4.2;
47. “Debenturistas”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.1.4.2;
48. “Despesas”: significa, em conjunto, as seguintes despesas relacionadas à Emissão, que serão pagas com recursos decorrentes do pagamento do Lastro das Debêntures, observada a Ordem de Alocação dos Recursos: (a) os honorários da Emissora devidos em razão da emissão; (b) os valores devidos em razão da contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo as despesas com o Agente Fiduciário, com o Coordenador Líder e com os auditores independentes; (c) o valor de depósito das Debêntures na B3 – Segmento CETIP UTVM, conforme aplicável; (d) o valor dos registros necessários à eficácia das Garantia constituídas nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures; (e) os eventuais tributos incidentes sobre os valores recebidos pela Emissora a título de amortização ou resgate dos Direitos Creditórios; (f) os valores devidos em razão da contratação dos auditores e da contabilidade da Emissora; (g) a remuneração devida à instituição financeira em que se encontram abertas as contas correntes de titularidade da Emissora; (h) quaisquer outros honorários, custos e despesas incorridos pela Emissora no âmbito da Emissão, incluindo, sem limitação, os honorários devidos aos escritórios Pinheiro Guimarães Advogados, Malamud Altit Advogados, Lobo & de Rizzo Sociedade de Advogados, Feldens & Madruga Advogados Associados, Muller, Daibes e Chebatt - Sociedade de Advogados e à Quadra Gestão de Recursos S.A., nos termos dos seus respectivos contratos de prestação de serviço; (i) a remuneração devida à empresa contratada para a classificação de risco das Debêntures e manutenção da nota outorgada; e (j) despesas extraordinárias não previstas no momento da estruturação da Emissão, imputáveis à Emissora em decorrência da Emissão, desde que devidamente incorridas e comprovadas pela Emissora;
49. “Devedora”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.6.1;
50. “Dia Útil”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.9;
51. “Direitos Cedidos Fiduciariamente”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea “d” da Cláusula 3.8.2;
52. “Direitos Creditórios Contas Devedoras”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea “c” da Cláusula 3.8.2;

53. “Direitos Creditórios Onerados”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.13.1.1;
54. “Documentos da Operação”: significa, em conjunto, a Cédula, o Contrato de Cessão Fiduciária Cédula, o “Termo de Compromisso” celebrado entre a CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A, sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.981.176/0001-58 e o Representante do Credor, em 17 de dezembro de 2020; o “Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Contas Oneradas”, celebrado entre a Devedora, o Representante do Credor e a TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 3.103.490/0001-57, em 17 de dezembro de 2020; e o “Contrato de Depósito”, celebrado entre a Devedora, o BANCO PARIBAS BNP BRASIL S.A., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.522.368/0001-82 e a TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 3.103.490/0001-57, em 07 de janeiro de 2021.
55. “Documentos da Securitização”: significa, em conjunto, os Documentos da Operação; a presente Escritura; o Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures; o Contrato de Distribuição; a “Notificação de Transferência”, celebrada entre a Instituição Endossante e a Emissora, em 21 de dezembro de 2020; e o “Contrato de Prestação de Serviços de Representação, Secretariado Corporativo, Contabilidade e Outras Avenças”, celebrado entre a Emissora e o Agente Fiduciário e outras pessoas, em [-], seus respectivos anexos e documentos acessórios;
56. “Emissora”: tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
57. “Encargos Moratórios”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.11.3.1;
58. “Escritura”: tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
59. “Escriturador”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.9.1;
60. “Evento de Pagamento”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.8.1;
61. “Fundo de Reserva”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.6.1;
62. “Garantias da Cédula”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.8.2;
63. “IBGE”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.1;

64. “Instituição Endossante”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.8.4;
65. “Instrução CVM Nº 583/16”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 9.2.5;
66. “Instrução CVM nº 358/02”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea “e” da Cláusula 6.1;
67. “Instrução CVM nº 476/09”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2;
68. “Instrução CVM nº 539/13”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.5.3;
69. “Investidores Profissionais”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.7.2.1;
70. “Investidores Qualificados”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.5.3;
71. “Investimentos Permitidos Debêntures”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.15.3;
72. “IPCA”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.1;
73. “JUCESP”: tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
74. “Juros Remuneratórios Debêntures Primeira Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.3;
75. “Juros Remuneratórios Debêntures Segunda Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.3;
76. “Juros Remuneratórios”: significa os Juros Remuneratórios Debêntures Segunda Série e/ou os Juros Remuneratórios Debêntures Segunda Série;
77. “Lastro das Debêntures”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.8.4;
78. “Lei das S.A.”: significa a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada;
79. “MDA”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2.5.1;
80. “Montante Mínimo de Debêntures”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.7.2;
81. “Montante Mínimo Debêntures Primeira Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.7.2;

82. “Montante Mínimo Debêntures Segunda Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.7.2;
83. “Obrigações Garantidas”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.13.1.1;
84. “Oferta Restrita”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.2;
85. “Ordem de Alocação de Recursos”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.6.2;
86. “Partes”: tem o significado que lhe é atribuído no Preâmbulo;
87. “Plano de Ação”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea (iii) da Cláusula 7.5.1;
88. “Prêmio das Debêntures Segunda Série”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.4.2;
89. “Prêmio de Amortização Antecipada”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.2.3;
90. “Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.8.3;
91. “Renova”: significa a Renova Energia S.A. – Em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ/ME: 08.534.605/0001-74, a qual é titular de 99,99% (noventa e nove por cento e noventa e nove centésimos) do capital social total da Devedora;
92. “Renovapar”: significa a Renovapar S.A. – Em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ/ME: 17.667.090/0001-71, a qual é titular de 0,01% (um centésimo por cento) do capital social total da Devedora;
93. “Regime de Caixa”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.6.1;
94. “Remuneração da Emissora”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.2;
95. “Rendimentos”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea “d” da Cláusula 3.8.2;
96. “Representante do Credor”: significa a Pavarini Serviços Especializados Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/Me sob o nº 34.061.232/0001-71;

97. “Resgate Antecipado da Cédula”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.2.1;
98. “Resolução CMN nº 2.686/00”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1;
99. “Taxa Substitutiva”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.2;
100. “Valor a ser Capitalizado”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.5;
101. “UPI Brasil PCH”: tem o significado que lhe é atribuído no considerando “x (b)” da Cédula;
102. “Valor Nominal Unitário”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.1.1.1; e
103. “Valor Nominal Unitário Atualizado”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5.1;

Anexo 1.2

(Este Anexo é parte integrante da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

Fatores de Risco das Debêntures e da Oferta Restrita

Este anexo contempla, exclusivamente, determinados fatores de risco diretamente relacionados às Debêntures, à Oferta Restrita e ao mercado brasileiro e não descreve os fatores de risco relativos à Emissora e suas respectivas atividades, os quais os investidores devem considerar antes de adquirir as Debêntures no âmbito da Oferta Restrita. Os negócios, situação financeira, ou resultados da Emissora podem ser adversamente afetados por esses riscos. Riscos adicionais que não são atualmente do conhecimento da Emissora podem vir a afetar os seus negócios e, conseqüentemente, sua situação financeira.

Os potenciais Investidores Profissionais podem perder parte substancial ou todo o seu investimento.

Antes de tomar uma decisão de investimento nas Debêntures, os potenciais Investidores Profissionais devem considerar cuidadosamente, à luz de suas próprias situações financeiras e objetivos de investimento, todas as informações disponíveis nesta Escritura e, em particular, avaliar os fatores de risco descritos a seguir.

Caso qualquer dos riscos e incertezas aqui descritos ou outros fatores venham a se concretizar, a condição financeira, os negócios e os resultados das operações da Emissora poderão ser afetados de forma adversa. O preço de mercado das Debêntures pode diminuir em razão de qualquer desses e/ou de outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão perder parte substancial ou a totalidade do seu investimento nas Debêntures.

Riscos Relativos às Debêntures e à Oferta Restrita

a) A Oferta Restrita é destinada exclusivamente a Investidores Profissionais e está automaticamente dispensada de registro de distribuição pública perante a CVM e a ANBIMA

A Oferta Restrita será distribuída nos termos da Instrução CVM nº 476/09, estando automaticamente dispensada de registro perante a CVM e a ANBIMA, de forma que as informações relativas à Emissora, à Devedora, aos Avalistas e às Debêntures não foram objeto de análise por tais entidades.

Além disso, o investimento nas Debêntures é permitido apenas a Investidores Profissionais, os quais devem ter conhecimento sobre os riscos relacionados aos mercados financeiro e de capitais suficiente para conduzir sua própria pesquisa, avaliação e investigação independentes sobre a situação financeira e as atividades da Emissora, da Devedora, dos Avalistas, bem como dos demais riscos associados aos investimentos nas Debêntures.

b) Auditoria com Escopo Reduzido

Foi realizada auditoria legal limitada da Emissora, Devedora e das Avalistas, tendo por objeto a análise dos documentos societários, incluindo o estatuto social da Emissora, da Devedora e das Avalistas, as atas de assembleia geral, as atas de reuniões do conselho de administração, de suas certidões fiscais, cíveis e trabalhistas, suas demonstrações financeiras e de outros documentos correlatos, especialmente para (i) a identificação dos poderes de representação de seus administradores para celebração dos Documentos da Securitização e de outros contratos eventualmente necessários para a concretização da Emissão; e (ii) a identificação de pontos de atenção, se aplicável, tais como a existência de processos administrativos e/ou judiciais nos quais a Emissora, a Devedora e as Avalistas sejam partes e de débitos perante os órgãos públicos de qualquer natureza que, de alguma maneira, afetem ou venham a afetar a Oferta Restrita.

Foi realizada auditoria legal limitada para a determinação das aprovações societárias necessárias à celebração dos Documentos da Operação e verificação dos poderes de representação dos signatários dos referidos documentos. A auditoria legal não contemplou a verificação de se a celebração dos Documentos da Operação causaria o vencimento antecipado de obrigações assumidas pelos signatários dos Documentos da Operação, de suas sociedades controladas, controladoras, afiliadas e/ou sob controle comum, diretas ou indiretas, e/ou exigiria aprovações adicionais de sociedades controladas, controladoras, afiliadas e/ou sob controle comum, diretas ou indiretas, dos signatários dos Documentos da Operação e/ou de quaisquer terceiros para sua existência, validade e eficácia.

c) Riscos relativos à Recuperação Judicial

A Devedora e as Avalistas encontram-se em Recuperação Judicial, sendo condição precedente para desembolso da Cédula: (a) a homologação judicial do Plano de Recuperação Judicial (“Plano”) e (b) a inexistência de apelação ou recurso com pedido de efeito suspensivo contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial e a concessão da Recuperação Judicial pelo Juízo Competente, nos termos do artigo 58 e seguintes da LRF, observados os prazos legais para tanto, que possa afetar, de qualquer forma, a Cédula. Para os fins deste item, o efeito suspensivo, caso demandado, deverá ter sido negado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo Desembargador Relator do recurso, ainda que tal decisão seja provisória. Em caso de descumprimento do Plano, poderá ser decretada a falência da Renova e da Renovapar por decisão do juízo da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, em processo autuado sob nº 1103257-54.2019.8.26.0100 (“Juízo da RJ”), hipótese em que o crédito representado pela emissão da Cédula será considerado extraconcursal, respeitada, no que couber, a ordem de classificação estabelecida pelos artigos 83 e seguintes da Lei 11.101/05.

d) Amortização Antecipada por Resgate de Cédula

Caso a Devedora venha a proceder, nos termos dos itens 5.1(ii) e 6 da Cédula, ao resgate antecipado da Cédula (“Resgate Antecipado da Cédula”), a Emissora deverá utilizar os recursos recebidos no pagamento dos juros remuneratórios, calculados até a data de pagamento do Resgate Antecipado da Cédula e na amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures. Não há garantias de que a Emissora terá recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência da Amortização Antecipada por Resgate de Cédula. A Amortização Antecipada por Resgate de Cédula ocasionará a redução do horizonte de investimento dos titulares de Debêntures, caso em que os titulares de Debêntures poderão não conseguir reinvestir o montante percebido com o pagamento antecipado das Debêntures em modalidade de investimento que os remunere nos mesmos níveis das Debêntures e um aumento do prazo do pagamento.

e) Amortização Antecipada Compulsória

Observada a Ordem de Alocação de Recursos, caso os Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas instruem a Emissora, diretamente ou por intermédio, do Representante do Credor a declarar vencida a Cédula, sempre em regime de caixa, a Emissora deverá proceder à amortização antecipada das Debêntures de parcela de respectivos Valores Nominais Unitários Atualizados, acrescidos dos juros remuneratórios e encargos moratórios, calculados até a data efetiva de pagamento dos valores devidos, sempre até o montante total das verbas efetivamente recebidas e depositadas pela Devedora na Conta Centralizadora Emissora em decorrência da declaração do vencimento antecipado da Cédula

(“Amortização Antecipada Compulsória”). Nesta hipótese, as datas de pagamento serão consideradas como automaticamente prorrogadas de pleno direito até que a Emissora conte com recursos livres suficientes à sua realização, independentemente de aditamento à Escritura e/ou qualquer comunicação aos Debenturistas. Não há garantias de que a Emissora terá recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência da Amortização Antecipada Compulsória. A Amortização Antecipada Compulsória ocasionará a redução do horizonte de investimento dos titulares de Debêntures, caso em que os titulares de Debêntures poderão não conseguir reinvestir o montante percebido com o pagamento antecipado das Debêntures em modalidade de investimento que os remunere nos mesmos níveis das Debêntures e um aumento do prazo do pagamento.

f) O mercado de títulos no Brasil é volátil e tem menor liquidez que outros mercados mais desenvolvidos

Investir em títulos de mercados emergentes, tais como o Brasil, envolve um risco maior do que investir em títulos de emissores de países mais desenvolvidos, e tais investimentos são tidos como sendo de natureza especulativa. Os investimentos brasileiros, tais como as Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos, envolvendo, dentre outros:

- mudanças nos ambientes regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a capacidade dos investidores de receber pagamentos, no todo ou em parte, com relação a seus investimentos;
- restrições a investimentos estrangeiros e à repatriação de capital investido, visto que os mercados de títulos brasileiros são substancialmente menores, menos líquidos, mais concentrados e mais voláteis do que os principais mercados de títulos americanos e europeus, e não são tão regulamentados ou supervisionados como esses; e
- a capitalização de mercado relativamente pequena e a falta de liquidez dos mercados de títulos brasileiros podem limitar substancialmente a capacidade de negociar as Debêntures ao preço e no momento desejados.

g) O mercado secundário no Brasil tem apresentado baixa liquidez, afetando o valor de mercado das Debêntures

O mercado secundário existente no Brasil para negociação de debêntures apresenta baixa liquidez, e não há nenhuma garantia de que existirá no futuro um mercado de negociação das Debêntures que permita aos titulares das Debêntures a sua alienação, caso estes decidam pelo desinvestimento. A Emissora não pode garantir o desenvolvimento ou liquidez de qualquer mercado para as Debêntures. A liquidez e o mercado para as Debêntures também

podem ser negativamente afetados por uma queda geral no mercado de Debêntures. Tal queda pode ter um efeito adverso sobre a liquidez e mercados das Debêntures, independentemente das perspectivas de desempenho financeiro da Emissora.

h) A Oferta Restrita tem limitação do número de subscritores

Nos termos da Instrução CVM nº 476, no âmbito das ofertas públicas de valores mobiliários com esforços restritos, tal como a Oferta Restrita, somente é permitida a procura de, no máximo, 75 (setenta e cinco) Investidores Profissionais e os valores mobiliários ofertados somente podem ser subscritos por, no máximo, 50 (cinquenta) Investidores Profissionais. Em razão dessa limitação, poderá não haver um grupo representativo de titulares de Debêntures após a conclusão da Oferta Restrita, assim como durante a vigência das Debêntures.

i) As Debêntures possuem restrições à negociação

As Debêntures estão sujeitas às restrições impostas pelo artigo 13 da Instrução CVM nº 476, assim, somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários apenas entre Investidores Qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539, depois de decorridos 90 (noventa) dias contados de cada subscrição ou aquisição, conforme o caso, pelos investidores, e uma vez verificado o cumprimento, pela Emissora, de suas obrigações previstas no artigo 17 da referida Instrução CVM nº 476, o que poderá diminuir a liquidez das Debêntures no mercado secundário.

j) O investidor titular de pequena quantidade de Debêntures pode ser obrigado a acatar decisões deliberadas em Assembleia Geral de Debenturistas

Na hipótese da ocorrência de um evento de “Inadimplemento”, conforme definido no item 10 da Cédula, a Emissora comunicará tal fato ao Agente Fiduciário, que, por sua vez, deverá convocar, em até 2 (dois) Dia Úteis do respectivo evento, Assembleia Geral de Debenturistas para: (i) comunicar a ocorrência do respectivo evento e prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários; e (ii) que os Debenturistas deliberem a respeito das matérias específicas indicadas na Escritura.

Dependerá da aprovação conjunta dos titulares da maioria das Debêntures Primeira Série e das Debêntures Segunda Série, em votações tomadas em separado dentre os titulares da respectiva série de Debêntures: (i) a realização de aditamento, modificação aos termos e as condições dos Documentos da Operação e/ou Documentos da Securitização; (ii) a substituição do Agente Fiduciário e/ou do Representante dos Credores; (iii) a aprovação de plano de ação, cujos termos deverão ser apresentados à deliberação dos Debenturistas pela maioria dos titulares das Debêntures Segunda Série, a ser executado pela Emissora,

acompanhado pelo Agente Fiduciário, que poderá incluir, entre outras medidas: (a) a declaração do vencimento antecipado da Cédula e a excussão das Garantias da Cédula; (b) cobrança judicial ou extrajudicial dos Créditos Financeiros e das Garantias da Cédula; (c) a alienação dos Créditos Financeiros; (d) o aguardo do pagamento dos Créditos Financeiros e dos demais valores devidos aos Debenturistas; (e) a dação em pagamento aos Debenturistas (ou a quem estes indicarem, desde que agindo em nome dos Debenturistas), de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na proporção de seus créditos, dos bens e direitos que integram o Lastro das Debêntures, ainda que o processo de cobrança destes valores já tenha sido iniciado; e (f) o exercício de quaisquer outros direitos previstos na Cédula e nos demais Documentos da Operação, cujos termos e condições deverão ser propostos pelos titulares da maioria das Debêntures Segunda Série (“Plano de Ação”); (iv) qualquer alteração à estrutura de governança, aos critérios de remuneração e demais direitos pecuniários das Debêntures da Primeira Série ou das Debentures Segunda Série; (v) declarar revogada e/ou suspender os efeitos decorrentes da declaração do vencimento antecipado da Cédula prevista na Escritura em razão da ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nos itens “a”, “e”, “p” ou “q” da cláusula 10.1 da Cédula; (vi) a liberação e/ou repactuação dos termos e condições de quaisquer das Garantias da Cédula de forma não prevista na Cédula; (vii) caso os Debenturistas titulares de Debêntures Segunda Série deixem de apresentar o Plano de Ação, definir os seus termos e condições; e/ou (viii) qualquer outra matéria que justificadamente possa afetar adversamente os direitos, as garantias e as prerrogativas dos titulares das Debêntures Segunda Série previstos nos Documentos da Operação.

A maioria dos titulares das Debêntures Primeira Série ou das Debêntures Segunda Série, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, em votação tomada em separado dentre os titulares da respectiva série de Debêntures, poderá sozinha aprovar a declaração do vencimento antecipado da Cédula. Dessa forma, os titulares de Debêntures Primeira Série estarão sujeitos à deliberação dos titulares das Debêntures Segunda Série (e vice-versa), que poderão declarar o vencimento antecipado da Cédula, decisão essa que poderá ser contrária aos interesses dos titulares das Debêntures da Primeira Série (e vice-versa). Adicionalmente, na hipótese de ocorrência de quaisquer dos eventos previstos nos itens “a”, “e”, “p” ou “q” da cláusula 10.1 da Cédula, no curso da Assembleia Geral de Debenturistas, independentemente de realização de Assembleia Geral de Debenturistas, o Agente Fiduciário deverá instruir a Emissora para que, direta ou por intermédio do Representante dos Credores declare, sob condição resolutiva, imediata e automaticamente, o vencimento antecipado da Cédula e, conforme o caso, caso necessário para a preservação de direitos, excute as Garantias da Cédula e cobre, judicial ou extrajudicialmente, os Créditos Financeiros e as Garantias da Cédula. O vencimento antecipado da Cédula e ações a ele relacionadas, nos termos acima, deverá ser declarado e/ou realizados pela Emissora e/ou pelo Representante dos Credores sob condição resolutiva, qual seja, a decisão da maioria dos titulares das Debêntures Primeira Série e da maioria dos titulares das Debêntures da Segunda Série, em votações tomadas em separado dentre os titulares da respectiva série de

Debêntures, conforme previsto na Escritura, revogarem ou suspenderem os efeitos do respectivo ato. As deliberações tomadas pelos Debenturistas, no âmbito de sua competência legal, observados os quóruns estabelecidos na Escritura, serão existentes, válidas e eficazes perante a Emissora e obrigarão a todos os titulares das Debêntures, independentemente de terem comparecido à Assembleia Geral de Debenturistas ou do voto nela proferido.

k) Falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Emissora

Ao longo do prazo de duração das Debêntures, a Emissora poderá estar sujeita a eventos de falência, recuperação judicial ou extrajudicial. Dessa forma, eventuais contingências da Emissora, em especial as fiscais, previdenciárias e trabalhistas, poderão afetar a capacidade de pagamento da Emissora, o que poderá impactar negativamente no retorno do investimento nas Debêntures.

l) A liquidação das Debêntures da Segunda Série encontra-se subordinada à liquidação das Debêntures da Primeira Série

Nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures, as Debêntures Primeira Série serão da espécie quirográfrica com garantia real adicional e as Debêntures Segunda Série serão da espécie quirográfaria, convolável em espécie com garantia real, sujeita, na qualidade de condição suspensiva, à liquidação integral das Debêntures Primeira Série. Dessa forma, embora válida desde a presente data, a eficácia da cessão fiduciária dos Direitos Creditórios Onerados em favor dos titulares das Debêntures Segunda Série, encontra-se subordinada à liquidação integral das Debêntures Primeira Série (“Condição Suspensiva”). Assim, não é possível assegurar que a Condição Suspensiva será implementada e que, uma vez que isso ocorra, os Direitos Creditórios Onerados remanescentes serão suficientes para a liquidação integral das Debêntures da Segunda Série.

Riscos Relativos ao Brasil

a) Situações de instabilidade política, econômica e de outra natureza no Brasil, bem como as políticas ou medidas do Governo Federal em resposta a tais situações poderão prejudicar os resultados operacionais da Emissora

Situações de instabilidade política e/ou econômica podem afetar adversamente os resultados operacionais da Emissora. Tais situações incluem, sem limitação, (i) mudanças significativas no ambiente legal e/ou regulatório que disciplina emissões no mercado de capitais; (ii) turbulências políticas e/ou sociais e/ou econômicas que afetem o retorno esperado pelos potenciais Investidores Profissionais (incluindo, mas não se limitando à renúncia ou impeachment do presidente da República, cassação de membros do Poder Legislativo, atos de terrorismo, entre outros); (iii) mudanças nas condições do mercado financeiro ou de

capitais, que afetem a colocação das Debêntures no mercado; (iv) quaisquer eventos de mercado (incluindo alterações nas taxas de juros básicas) que resultem no aumento substancial dos custos, na adequação da colocação das Debêntures no mercado ou na razoabilidade econômica da Emissão.

b) A percepção de riscos em outros países, especialmente em outros países de economia emergente, poderá afetar o valor de mercado de títulos e de valores mobiliários brasileiros, incluindo as Debêntures

O investimento em títulos de mercados emergentes, entre os quais se inclui o Brasil, envolve um risco maior do que os investimentos em títulos de emissores de países desenvolvidos, podendo tais investimentos serem tidos como sendo de natureza especulativa. Os investimentos em valores mobiliários brasileiros, tais como as Debêntures, estão sujeitos a riscos econômicos e políticos deste país que podem afetar a capacidade dos emissores destes valores mobiliários de cumprir com suas obrigações. Eventos econômicos e políticos nestes países podem, ainda, ter como consequência restrições a investimentos estrangeiros e/ou à repatriação de capital investido. Não há como garantir que não ocorrerão no Brasil eventos políticos ou econômicos que poderão interferir nas atividades da Emissora, conforme descrito acima.

A economia brasileira é vulnerável a choques externos e a efeitos mais comuns de “contágio”, cada um dos quais pode ter um efeito adverso no crescimento econômico do Brasil e na sua capacidade de captar recursos nos mercados de dívida externa no futuro.

c) O investimento em mercados emergentes geralmente representa um grau de risco porque as economias do mundo em desenvolvimento são suscetíveis à desestabilização resultante de acontecimentos nacionais e internacionais

A economia brasileira é vulnerável a choques externos, incluindo desenvolvimentos econômicos e financeiros adversos em outros países e evolução do mercado. Um aumento significativo das taxas de juros nos mercados financeiros internacionais pode afetar adversamente a liquidez e os mercados de negociação das Debêntures. Além disso, uma queda significativa no preço das *commodities* produzidas no Brasil, como minério de ferro, petróleo, soja, açúcar e milho, pode afetar adversamente a economia brasileira. Um declínio significativo no crescimento econômico ou na demanda por importações de qualquer dos principais parceiros comerciais do Brasil, como a China, a União Europeia ou os Estados Unidos, pode ter um impacto material adverso sobre as exportações e sobre a balança comercial do Brasil e afetar adversamente o crescimento da economia brasileira.

Além disso, como as reações dos investidores internacionais aos eventos que ocorrem em um país de mercados emergentes podem produzir um efeito de “contágio”, no qual toda uma

região ou classe de investimento é desfavorecida por investidores internacionais, o Brasil pode ser afetado negativamente por desenvolvimentos econômicos ou financeiros negativos que ocorram em outros países. O Brasil tem sido afetado por tais efeitos de contágio em diversas ocasiões, inclusive na sequência da crise financeira asiática de 1997, da crise financeira russa de 1998, da crise financeira argentina de 2001, da crise econômica global de 2008 e da atual crise nos mercados internacionais e brasileiro ocasionada pela pandemia do “corona vírus” (COVID-19). Eventos similares também podem afetar a economia brasileira no futuro.

Não é possível assegurar aos Debenturistas que quaisquer dos desenvolvimentos como os descritos acima não afetarão negativamente a credibilidade dos investidores nas economias de mercado maduras, nos mercados emergentes ou nas economias dos principais países da América Latina, incluindo o Brasil. Além disso, não há garantias que esses eventos não afetarão negativamente a economia brasileira e a sua capacidade de captar recursos nos mercados de dívida externa no futuro.

d) A economia brasileira é vulnerável a uma série de riscos internos, cada um dos quais pode ter um efeito adverso sobre o crescimento econômico do Brasil, a liquidez e os mercados de negociação das Debêntures

A economia brasileira e, portanto, as finanças públicas, estão sujeitas a riscos decorrentes de eventos internos ao Brasil. Estas incluem as condições econômicas e comerciais gerais no Brasil, o nível de demanda do consumidor, o nível de credibilidade que os consumidores nacionais e os investidores estrangeiros têm nas condições econômicas e políticas no Brasil, as taxas de câmbio atuais e futuras da moeda brasileira, o nível da dívida doméstica, o nível da inflação doméstica, a capacidade do Brasil em gerar um superávit orçamentário primário, o nível de investimento estrangeiro direto e de carteira, o nível das taxas de juros nacionais, o grau de incerteza política nas esferas federal e estadual no Brasil e as investigações sobre a corrupção e seu impacto nas condições políticas e econômicas no país.

Qualquer um desses fatores, eventos ou desenvolvimentos similares podem afetar adversamente a liquidez e os mercados de negociação das Debêntures.

Um aumento da inflação e de medidas governamentais para reduzir a inflação pode afetar adversamente a economia brasileira.

A economia brasileira passou por altos níveis de inflação no passado e pode ter altos níveis de inflação no futuro. Períodos de rápida expansão e contração econômica no Brasil resultaram em taxas de inflação voláteis. No futuro, uma inflação significativa pode fazer com que o Brasil imponha restrições sobre o crédito ou os preços, ou com que adote outras medidas que poderiam inibir o crescimento econômico do país. Além disso, a inflação pode

resultar em maior volatilidade do mercado, causando incertezas econômicas e consumo reduzido. A inflação, as medidas para combater a inflação e a especulação pública sobre possíveis medidas adicionais também contribuíram para a incerteza econômica no Brasil no passado e poderiam gerar incerteza no futuro. Qualquer um desses fatores pode ter um efeito adverso relevante sobre a situação financeira do Brasil.

Riscos Relativos à Emissora e às Operações de Securitização

a) Atrasos, falta de pagamento das Cédula e outros eventos poderão afetar negativamente a capacidade da Emissora de honrar as suas obrigações

A Emissora é uma sociedade de propósito específico constituída especialmente para adquirir os Créditos Financeiros e emitir as Debêntures. O pagamento da remuneração, amortização e/ou resgate das Debêntures, observada a Ordem de Alocação de Recursos, condiciona-se, assim, ao efetivo pagamento e recebimento, pela Emissora, dos valores devidos pela Devedora na Cédula e/ou decorrentes da execução das Garantias da Cédula. Por sua vez, a Devedora é titular de 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, de emissão da Brasil PCH (“Ações Brasil PCH”). O pagamento, pela Devedora, dos valores devidos nos termos da Cédula encontra-se garantido por (i) 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) (“Percentual Garantido”) de todos e quaisquer recursos que, líquidos de eventuais tributos, venham a ingressar no caixa da Devedora em decorrência do pagamento de dividendos, proventos, lucros, frutos, rendimentos, preferências, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições, mútuos, reembolsos de capital, reduções de capital, amortizações, resgate de ações e demais valores que venham a ser recebidos pela Devedora na qualidade de titular das Ações Brasil PCH (“Proventos das Ações”), sendo que a totalidade dos Proventos das Ações (inclusive aqueles em valor superior ao percentual da garantia ora referida) será creditada única e exclusivamente na Conta Centralizadora para posterior transferência do Percentual Garantido do Provento das Ações à Conta Vinculada, conforme previsto na Cédula; e/ou (ii) 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) do preço de alienação da UPI Brasil PCH, líquidos dos valores, tal como a serem informados pela Devedora, de eventuais tributos, exigíveis diretamente da Devedora, bem como custos e despesas incorridos pela Devedora em decorrência de tal operação, limitados à somatória do saldo do principal atualizado, dos encargos remuneratórios devidos e não-pagos, do prêmio de liquidação antecipada e de qualquer outro encargo devido e não pago à Devedora, os quais deverão ser depositados na Conta Vinculada. O inadimplemento das obrigações assumidas nos Documentos da Operação por quaisquer de seus signatários, alterações e/ou modificações nos Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos, sem a aprovação prévia da Emissora, e/ou diminuição ou restrição do fluxo de distribuição/recebimento dos Proventos das Ações, a qualquer título, poderão afetar adversamente a capacidade da Devedora e, conseqüentemente, da Emissora

de honrarem com suas obrigações assumidas no âmbito dos Documentos da Operação e dos Documentos da Securitização, respectivamente, nos prazos, na forma e nos demais termos originalmente contratados (“Evento Adverso”). O capital social da Emissora na presente data é de R\$500,00 (quinhentos reais). Com exceção do Lastro das Debêntures, a Emissora não dispõe de outros ativos para saldar suas obrigações nos termos da Escritura. Não há qualquer garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para a Emissora e para os Debenturistas, não podendo a Emissora, os prestadores de serviço contratados pela Emissora no âmbito da Emissão, o Coordenador Líder ou qualquer de suas respectivas pessoas controladoras, sociedades por estes direta ou indiretamente controladas, a estes coligadas ou outras sociedades sob controle comum, em hipótese alguma, ser responsabilizados, entre outros eventos, por qualquer depreciação ou perda de valor dos ativos de titularidade da Emissora, pela inexistência de um mercado secundário para os Créditos Financeiros ou por eventuais prejuízos incorridos pelos Debenturistas quando do pagamento dos valores devidos pela Emissora aos titulares das Debêntures, nos termos da Escritura.

b) Riscos Associados ao Investimento na Emissora

c) Riscos relacionados à espécie das Debêntures Primeira Série

Apesar de ser da espécie com garantia real, na hipótese de haver insuficiência de recursos no patrimônio da Emissora, inclusive em razão da insuficiência das Garantias da Cédula ou de ocorrência de um Evento Adverso, não há garantia de que os Debenturistas Primeira Série receberão a totalidade ou mesmo parte de seus créditos.

d) Riscos relacionados à espécie das Debêntures Segunda Série

A Ordem de Alocação de Recursos prevista na Escritura estabelece que as verbas decorrentes do recebimento dos Créditos Financeiros pela Emissora serão primeiramente alocadas no pagamento das obrigações da Emissora relacionadas às Debêntures Primeira Série. Assim, na hipótese de insuficiência das Garantias da Cédula ou ocorrência de um Evento Adverso, não há garantia de que os Debenturistas Segunda Série receberão a totalidade ou mesmo parte de seus créditos.

e) Da Liquidez das Debêntures

Em razão da não existência de um mercado secundário ativo para as Debêntures e das restrições à sua negociação decorrentes de a Oferta Restrita ser estruturada nos termos da Instrução CVM nº 476, os Debenturistas podem ter dificuldade em realizar seu investimento mediante alienação de suas Debêntures no mercado secundário. Investir em títulos de mercados emergentes, tais como o Brasil, envolve riscos maiores do que aqueles decorrentes de investimentos em títulos de emissores de países mais desenvolvidos. Os investimentos em títulos de emissores brasileiros, tal como as Debêntures, estão sujeitos a riscos

econômicos e políticos, envolvendo, dentre outros: (i) mudanças nos ambientes regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar a capacidade dos investidores de receber pagamentos, no todo ou em parte, com relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimentos estrangeiros e a repatriação de capital investido. Os mercados de títulos brasileiros são substancialmente menos líquidos, mais concentrados e mais voláteis do que os mercados de títulos americanos e europeus e não são tão regulamentados ou supervisionados como estes. Em razão de caracterizar-se como uma Oferta Restrita, as Debêntures somente poderão ser adquiridas por Investidores Profissionais.

f) Pagamento Condicionado

Os recursos necessários ao pagamento das Debêntures decorrerão precipuamente da liquidação dos Créditos Financeiros. Nos termos da Resolução CMN nº 2.686/00, a obrigação da Emissora de efetuar o pagamento, total ou parcial, dos juros remuneratórios, do valor nominal atualizados das Debêntures e qualquer outro valor devido nos termos da Escritura nas datas de pagamento originalmente pactuadas é condicionada e subordinada à existência de recursos financeiros livres, desembaraçados e suficientes ao pagamento das referidas obrigações, suficiência essa que dependerá precipuamente do recebimento, pela Emissora, dos valores devidos pela Devedora dos termos da Cédula. O produto do pagamento dos Créditos Financeiros deverá ser alocado ao pagamento das obrigações assumidas pela Emissora, incluindo as Debêntures, sempre em regime de caixa, observada a Ordem de Alocação de Recursos e os demais termos da Escritura e dos demais Documentos da Securitização.

g) Pagamento de Debêntures na Medida da Liquidação dos Créditos Financeiros

A Emissora está exposta a determinados riscos inerentes aos Créditos Financeiros e, conforme o caso, aos mercados em que os mesmos são negociados, incluindo a existência de vedações e/ou eventual impossibilidade de a Emissora alienar os Créditos Financeiros. Em decorrência do risco acima identificado e considerando-se que a Emissora somente procederá ao pagamento dos valores devidos aos titulares das Debêntures nos termos da Escritura, em moeda corrente nacional, na medida em que os Créditos Financeiros sejam devidamente pagos, (a) por meio dos procedimentos definidos na Cédula e/ou (b) por intermédio da execução das Garantias da Cédula. Na hipótese de não pagamento das Debêntures e, observados os procedimentos previstos na Escritura, uma vez aprovado o Plano de Ação, (i) as datas de pagamentos de juros e principal serão consideradas prorrogadas de pleno direito e (ii) serão observados os procedimentos previstos na Escritura com vistas ao pagamento dos valores devidos aos Debenturistas, não sendo devido pela Emissora, pelos prestadores de serviço contratados pela Emissora no âmbito da Emissão, incluindo o Coordenador Líder, todavia, qualquer multa ou penalidade caso o referido evento prolongue-se por prazo indeterminado ou não possa, por qualquer motivo, ser realizado.

h) Fatores Macroeconômicos Relevantes

Variáveis exógenas, tais como a ocorrência, no Brasil ou no exterior, de fatos extraordinários ou situações especiais de mercado ou, ainda, de eventos de natureza política, econômica ou financeira que modifiquem a ordem atual e influenciem de forma relevante o mercado financeiro brasileiro, a capacidade de pagamento e o equilíbrio econômico e financeiro da União Federal e, conseqüentemente, das respectivas entidades consignantes, incluindo variações nas taxas de juros, eventos de desvalorização da moeda e mudanças legislativas ou políticas, poderão resultar em perda, por parte dos Debenturistas, do valor de principal de suas aplicações.

i) Aplicação em Outros Ativos

A Emissora poderá alocar parte de seu patrimônio em Investimentos Permitidos. Se, por qualquer motivo, os emissores e/ou as contrapartes dos Investimentos Permitidos não honrarem seus compromissos, há a possibilidade de a Emissora vir a sofrer perdas que poderão, eventualmente, dificultar a capacidade da Emissora honrar suas obrigações em face dos Debenturistas.

j) Ausência de Garantia de Pagamento ou de Coobrigação

A Emissora e seus prestadores de serviço não se responsabilizam, subsidiária ou solidariamente, pelo pagamento dos Créditos Financeiros, das Garantias da Cédula e/ou pela solvência da Devedora e de suas subsidiárias. A realização dos Créditos Financeiros depende precipuamente da solvência e do efetivo pagamento, pela Devedora, da Cédula, inexistindo, portanto, qualquer garantia ou certeza de que o pagamento será efetuado ou, caso o seja, de que será realizado nos prazos e nos valores avençados.

k) Cobrança Judicial dos Créditos Financeiros

Os custos incorridos com os procedimentos judiciais ou extrajudiciais necessários à cobrança dos Créditos Financeiros e à salvaguarda dos direitos, interesses e prerrogativas dos Debenturistas são de responsabilidade da Emissora, devendo ser suportados até o limite total de seu patrimônio líquido, sempre observado o que vier a ser deliberado pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral, nos termos da Escritura. Não há qualquer garantia que os referidos procedimentos judiciais ou extrajudiciais atingirão os resultados almejados, nem de que a Emissora recuperará a totalidade dos valores inadimplidos, o que poderá implicar em perdas para Emissora e para os Debenturistas.

l) A securitização de créditos é uma operação recente no Brasil e a inexistência de histórico de operações e eventuais incertezas sobre o setor poderão ter efeito adverso sobre a Emissora

A securitização de créditos financeiros é uma operação recente no mercado de capitais brasileiro, e, ainda, é um tipo de operação mais complexo que outras emissões de valores mobiliários, já que envolve estruturas jurídicas que objetivam a segregação dos riscos do emissor, do devedor dos créditos e os créditos em si, que lastreiam a emissão. Dessa forma, por ser recente no Brasil, o mercado de securitização ainda não se encontra totalmente regulamentado, não possui jurisprudência pacífica ou possui histórico de operações com suficiência à geração de precedentes congruentes, fazendo com que o risco de insegurança jurídica seja elevado em situações em que ainda não existam regras que o direcionem, uma vez que o Poder Judiciário poderá, ao analisar a Oferta Restrita e as Debêntures, interpretar as normas que regem o assunto e proferir decisões desfavoráveis aos interesses dos Investidores.

m) Inexistência de jurisprudência consolidada acerca da securitização

Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico da Emissão considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais brasileiro no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de stress poderá haver perdas por parte dos investidores das Debêntures em razão do dispêndio de tempo e recursos para eficácia do arcabouço contratual contido nos documentos da Emissão.

n) Inexistência de Patrimônio de Afetação

A Resolução CMN nº 2.686/2000 requer a vinculação de créditos financeiros cedidos a companhias securitizadoras às suas emissões de valores mobiliários. Entretanto, a legislação e regulamentação existentes não autorizam a afetação de parte do patrimônio da Emissora às respectivas emissões de valores mobiliários, incluindo, sem limitação, à presente Emissão. Portanto, em caso de insolvência da Emissora, inclusive em decorrência de falência, não há garantia que outros credores da Emissora não venham a reivindicar acesso aos ativos relacionados à presente Emissão, ainda que estejam englobados no Contrato de Cessão Fiduciária Cédula.

o) Ausência de Garantia de Terceiros e do FGC

As aplicações realizadas nas Debêntures não contam com garantia de quaisquer terceiros, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Todos os eventuais rendimentos, bem como o pagamento do principal, provirão exclusivamente dos pagamentos decorrentes das Cédula, as quais estão sujeitas a riscos diversos e cujo desempenho é incerto, e/ou da excussão da Garantia Real.

p) Risco de dação em pagamento

Na hipótese do não recebimento dos valores dos Créditos Financeiros e das Garantias da Cédula, que constituem o Lastro das Debêntures, total ou parcial, incluindo a ocorrência de um evento de “Inadimplemento”, conforme definido no item 10 da Cédula, observado o disposto na Escritura, os Debenturistas poderão deliberar e aprovar a dação em pagamento em seu favor dos Créditos Financeiros, fora do âmbito da B3, realizada de pleno direito e sem direito de regresso contra a Emissora, no limite e na proporção dos seus créditos. Após a efetivação da dação, os Debenturistas poderão constituir a Emissora ou outro terceiro como seu bastante procurador para proceder à cobrança e execução do Lastro das Debêntures, os quais serão mantidos em condomínio nos termos da Escritura.

Os Créditos Financeiros transferidos aos Debenturistas a título de dação em pagamento serão compulsoriamente mantidos em condomínio, nos termos do artigo 1.314 e seguintes do Código Civil, a ser constituído na forma e nos termos determinados pelos Debenturistas reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas convocada para este fim. Neste caso, o quinhão de cada Debenturista no condomínio será equivalente à sua participação em relação ao saldo do valor total das Debêntures na ocasião. O condomínio manter-se-á indivisível pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável automaticamente por igual período, ou até que os Debenturistas venham a receber a integralidade dos valores a que fazem jus, o que ocorrer primeiro. Os Debenturistas deverão eleger um administrador para o referido condomínio de Créditos Financeiros, na forma do artigo 1.323 do Código Civil. Caso os Debenturistas não procedam à eleição do administrador do condomínio referido, essa função será exercida pelo Debenturista que detenha a maioria das Debêntures da Segunda Série. A convenção de condomínio deverá observar todas as regras de recebimento e preferenciais entre os titulares das Debêntures Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série previstas na Escritura, inclusive no que tange a Ordem de Alocação de Recurso e a estrutura de governança e de voto prevista na Escritura, as quais deverão ser refletidas na convenção que o instituir.

q) Riscos referentes à administração da Emissora

A Emissora é uma sociedade de propósito específico de capital aberto sujeita as regras as disposições legais aplicáveis às pessoas jurídicas em geral. A Emissora será administrada pela TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob nº 26.264.237/0001-73 (“Prestador de Serviços”), sociedade controladora da Emissora, nos termos de contrato específico celebrado com a QUADRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.707.098/0001-14, denominado “Contrato de Prestação de Serviços de Representação, Secretariado Corporativo, Contabilidade e Outras Avenças” (“Contrato de Prestação de Serviços”). Nos termos do Contrato de Prestação de Serviços, cabe ao Prestador de Serviços, dentre outras

atribuições, a) constituição e regularização da Emissora, incluindo todos os custos envolvidos, como publicações e serviços de paralegais, b) coordenação do processo de seleção do trabalho a ser realizado pelo Prestador de Serviços; c) estruturação e emissão das Debêntures; d) gestão das Debêntures perante todos os agentes envolvidos na Emissão durante toda a sua vigência, sendo certo que a gestão das Debêntures compreenderá, dentre outros serviços, a gestão do fluxo de caixa dos créditos e do passivo representado pelas Debêntures, informes à CVM e ao Bacen, dentre outras entidades reguladoras e/ou autorreguladoras, conforme aplicável e se necessário; e) monitorar as rotinas e atividades desempenhadas pelos representantes legais da Emissora, indicados pelo Prestador de Serviço (“Representantes Legais”), no limite de suas competências, de forma a verificar que esses cumpram e façam com que a Emissora cumpra pontualmente com suas obrigações legais, fiscais, administrativas, estatutárias, societárias, contábeis e contratuais, incluindo, conforme eventualmente alterado pelo Prestador de Serviços, a qual caberá mantê-lo atualizado em conformidade com a legislação aplicável; f) tomar todas as medidas e/ou realizar todos os atos que sejam necessários para dar efeito aos termos dos Documentos da Operação e às obrigações assumidas pela Emissora em tais documentos; g) não conduzir qualquer atividade estranha ao objeto social da Emissora e/ou em desacordo com os Documentos da Operação ; h) disponibilizar integrantes do quadro de colaboradores do Prestador de Serviços para exercer a função de administradores, sendo que, caso quaisquer dos Representantes Legais deixem de integrar o quadro de colaboradores do Prestador de Serviços durante o prazo de seu respectivo mandato, o Prestador de Serviços deverá providenciar a sua imediata substituição por outro que atenda à exigência aqui prevista; (i) fornecer aos prestadores de serviço contratados pela contratante do Prestador de Serviços no âmbito dos Documentos da Operação , informações verdadeiras, exatas e não enganosas; (j) informar imediatamente à sua contratante de qualquer controvérsia, demanda judicial, processo e/ou investigação arbitral, efetiva ou contingente, em que Prestador de Serviços ou qualquer de seus sócio(s) esteja(m) ou possa(m) estar envolvida(s) ou seja(m) parte e/ou que possam afetar os Serviços, as atividades desempenhadas pelos Representantes Legais e/ou a reputação dos Representantes Legais; (k) informar sua contratante, de maneira tempestiva, a respeito de qualquer processo de falência, recuperação ou liquidação e/ou qualquer situação que poderia impactar substancialmente sua capacidade de cumprir com suas obrigações nos termos do Contrato de Prestação de Serviços; (l) fazer com que os Representantes Legais mantenham uma estrutura de controle interna eficaz, de forma que a Emissora cumpra pontualmente com suas obrigações legais, fiscais, administrativas, estatutárias, societárias, contábeis e contratuais, inclusive aquelas relativas à manutenção dos competentes registros contábeis e fiscais e da correta manutenção e divulgação de suas demonstrações financeiras, conforme descritas no Contrato de Prestação de Serviços; (m) monitorar e orientar a atuação dos Representantes Legais para que cumpram estritamente com o constante no presente Contrato e nos demais Documentos da Operação quando no exercício de suas funções; (n) fazer com que os Representantes Legais identifiquem e assegurem o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis às atividades da Contratante, incluindo com relação às licenças e

registros necessários obrigatórios; e (o) observados os termos da legislação aplicável e o Contrato de Prestação de Serviços, fazer com que os Representantes Legais cumpram tempestivamente com as obrigações fiscais, administrativas, estatutárias, societárias e contábeis, incluindo os serviços gerais de contabilidade da Emissora, e o disposto a seguir: (i) obter e manter atualizadas todas e quaisquer licenças, alvarás e outras autorizações necessárias ao bom e regular funcionamento da Emissora, efetuando todo e qualquer pagamento necessário para tanto; (ii) desde que a Emissora dispuser de recursos suficientes, efetuar o pagamento de (a) todo e qualquer tributo municipal, estadual ou federal e/ou (b) de qualquer contribuição, de qualquer natureza, devidos pela Emissora nos termos da legislação aplicável; (iii) manter a boa guarda e a custódia física, em local adequado na sede da Emissora e de forma organizada e sistematizada, durante o prazo mínimo de 10 (dez) anos após a celebração do presente Contrato, dos (a) livros contábeis, fiscais e sociais, atas, acordos de acionistas e demais documentos relativos à Emissora e (b) comprovantes de crédito/depósito relativos ao pagamento de quaisquer impostos, taxas, contribuições, emolumentos ou outras despesas pagos pela Emissora nos termos da legislação aplicável e dos Documentos da Operação; (iv) diligenciar para que a escrituração dos livros contábeis, fiscais e sociais da Emissora seja feita tempestivamente e com estrita observância aos dispositivos legais e regulamentares aplicáveis; (v) zelar para que a contabilidade da Emissora esteja sempre atualizada e para que os seus registros sejam feitos de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade do Brasil, permitindo que os representantes de sua contratante e do Agente Fiduciário e/ou dos prestadores de serviço por esses contratados tenham, sempre que necessário para o cumprimento das suas atribuições e sem qualquer custo adicional, acesso irrestrito a todos os livros e demais registros contábeis da Emissora; (vi) fornecer à sua contratante e ao Agente Fiduciário, diretamente, ou aos prestadores de serviço por esses indicados, sempre que necessário para o cumprimento das suas respectivas atribuições previstas nos Documentos da Operação, cópias dos sistemas e registros de dados relativos aos créditos a receber e contas a pagar da Emissora, permitindo aos seus representantes livre acesso às informações sobre os créditos a receber e contas a pagar da Emissora; e (vii) convocar a Assembleia Geral de Debenturistas da Emissora conforme definido na Escritura de Emissão, nos termos previstos em respectivo instrumento. O não cumprimento ou atraso, pela Emissora, em razão da falta de recursos e/ou inadimplemento, pelo Prestador de Serviços, de suas obrigações assumidas no Contrato de Prestação de Serviços, impacta diretamente a capacidade da Emissora de cumprir com suas obrigações relacionadas às Debêntures nos termos da Escritura.

r) Riscos referentes ao não reforço de garantia

A Emissora não se encontra, em qualquer hipótese e/ou circunstância, obrigada a promover o reforço e/ou a substituição das garantias constituídas em favor dos titulares das Debêntures nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures. Nesse sentido, na hipótese de

deterioração, exaurimento e/ou redução, total ou parcial, do valor das garantias constituídas, haverá o risco de não reforço ou substituição destas.

s) Riscos referentes à Emissora

O capital social da Emissora é de R\$500,00 (quinhentos reais), sendo que a Emissora foi recém constituída (03 de julho de 2020), especificamente para adquirir a Cédula e as Garantias da Cédula e emitir as Debêntures. Exceto pela finalidade acima, a Emissora não desenvolve outras atividades ou negócios, de modo que o pagamento das Debêntures está condicionado ao efetivo pagamento, pela Devedora, do Lastro das Debêntures, que constitui a única fonte de recursos para o pagamento das obrigações fiscais, regulatórias, contratuais, inclusive aquelas relacionadas às Debêntures, da Emissora.

t) Riscos específicos relativos à Cédula e às Garantias da Cédula

u) Riscos inerentes à Cédula na qualidade de título de crédito e único ativo financeiro investido pela Emissora

i) Riscos de Crédito e insuficiência das Garantias: Caracterizam-se, primordialmente, pela possibilidade de inadimplemento da Devedora e das Avalistas, e insuficiência das Garantias da Cédula, podendo ocorrer, conforme o caso, perdas financeiras até o montante integral da Cédula, incluindo rendimentos e/ou o valor principal do título, o que pode acarretar perda similar em relação às Debêntures. O Debenturista está sujeito a risco de perda substancial de seu investimento em caso de eventos que, de modo geral, afetem adversamente a Devedora, as Avalistas, a Cédula, as Garantias da Cédula, direta ou indiretamente, inclusive aqueles descritos nesta seção, inclusive por força de recuperação judicial e/ou falência da Devedora, das Avalistas e respectivas subsidiárias. Neste sentido, o recebimento, pela Devedora, dos Proventos das Ações e/ou dos recursos decorrentes da alienação da UPI Brasil PCH constituem as principais fontes de recursos para o pagamento da Cédula. Os Proventos das Ações decorrem dos recursos recebidos pela Devedora em razão da titularidade de 100,00% (cem por cento) do capital social total da Brasil PCH, os quais, por sua vez, advém da titularidade, pela Brasil PCH, de 100% (cem por cento) do capital social total da PCHPAR - PCHParticipações S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.628.569/0001-45 (“PCHPAR”), os quais, por sua vez, advém da titularidade, pela PCHPAR, de participação nas seguintes sociedades: (i) São Simão Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.063.976/0001-52, (ii) São Joaquim Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.063.930/0001-33, (iii) São Pedro Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.063.938/0001-08, (iv) Calheiros Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.063.914/0001-40, (v) Funil Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.063.921/0001-42, (vi) Caparaó Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº

07.063.924/0001-86 (vii) Carangola Energia S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.063.934/0001-11, (viii) Santa Fé Energética, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.982.752/0001-81, (ix) Monte Serrat Energética S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.982.741/0001-00, (x) Bonfante Energética S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 06.982.746/0001-24, (xi) Jataí Energética S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.083.477/0001-27, (xii) Irara Energética S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.060.755/0001-38 e (xiii) Retiro Velho Energética S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.060.739/0001-38 (em conjunto, “Subsidiárias”). Qualquer ato ou ação da Devedora, da Brasil PCH, da PCHPAR e/ou de quaisquer das Subsidiárias, de seus respectivos acionistas e/ou administradores que, direta ou indiretamente, implique na diminuição ou restrição dos fluxos de pagamento de dividendos, proventos, lucros, frutos, rendimentos, preferências, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições, mútuos, reembolsos de capital, reduções de capital, amortizações, resgate de ações e demais valores pagos às suas respectivas sociedades controladoras e/ou alteração e/ou modificação dos Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos poderão afetar adversamente o montante de Proventos das Ações recebidos pela Devedora. Não há nenhuma garantia de que tais eventos não venham ou possam vir a ocorrer. A ocorrência de tais eventos poderá afetar diretamente a capacidade da Devedora e das Avalistas em honrar suas obrigações nos termos da Cédula e, consequentemente, a capacidade da Emissora de honrar suas obrigações em face dos Debenturistas.

ii) Não existência de garantias reais sobre os Proventos das Ações e da subordinação da Devedora com relação ao seu recebimento. Os direitos relativos aos Proventos das Ações e/ou decorrentes da alienação das Ações Brasil PCH não foram objeto da constituição de quaisquer garantias reais constituídas em favor do titular da Cédula. Os recursos decorrentes dos Proventos das Ações e/ou da alienação das Ações Brasil PCH devem ser creditados em contas correntes de titularidade da Devedora indicadas no Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures. O crédito dos valores acima referidos em contas correntes outras daquelas indicadas no Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures poderá permitir que outros credores da Devedora arremem, sequestrem ou penhorem tais valores, afetando diretamente a capacidade da Devedora em honrar suas obrigações nos termos da Cédula e, consequentemente, a capacidade da Emissora de honrar suas obrigações em face dos Debenturistas. Ademais, os direitos e expectativas da Devedora de receber os recursos vinculados aos Proventos das Ações e/ou à alienação das Ações Brasil PCH encontra-se subordinados aos direitos, garantias e prerrogativas de outros credores da Brasil PCH, como, por exemplo, os titulares das debentures emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional, com Garantia Adicional Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Brasil PCH S.A.”, celebrado em 4 de outubro de 2018, conforme aditada de tempos em tempos, por meio da qual a Brasil PCH emitiu 450.000 (quatrocentos e cinquenta

mil) debêntures da 1ª série e 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) debêntures da 2ª série, perfazendo o montante total de R\$900.000.00,00 (novecentos milhões de reais) (em conjunto, “Debêntures Brasil PCH”). As Debêntures Brasil PCH contam com as seguintes garantias: (i) garantia fidejussória prestada pela PCHPAR e pelas Subsidiárias; (ii) alienação fiduciária de ações de emissão da PCHPAR e das Subsidiárias; e (iii) cessão fiduciária: (a) pelas Subsidiárias, de direitos emergentes das autorizações concedidas às Subsidiárias pela Agência Nacional de Energia Elétrica; (b) de todos os direitos creditórios que venham a ser devidos às Subsidiárias no âmbito dos contratos de compra de energia elétrica celebrados com a Eletrobrás – Centrais Elétricas Brasileiras S.A., no âmbito do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – Proinfa; (c) de direitos creditórios oriundos de determinados seguros contratados pelas Subsidiárias; (d) de direitos creditórios específicos vinculados às ações referidas no item “ii” acima; e (e) direitos relacionados à aplicações financeiras específicas e seus rendimentos. A execução das garantias acima referidas poderá implicar na interrupção definitiva do recebimento, pela Devedora, dos Proventos das Ações, impedindo, assim, que a Devedora possa honrar com suas obrigações relativas à Cédula, Lastro das Debêntures.

iii) Riscos de Liquidez: Caracterizam-se, primordialmente, pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda da Cédula nos mercados em que são negociados, podendo a Emissora encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar esse ativo pelo preço e no tempo desejado. Ademais, a Cédula e suas garantias dependem de anuência da Devedora para ser cedidas ou endossadas, sob pena de liquidação antecipada do título, conforme previsto no item 8.1 do título, sem a cobrança de prêmio de liquidação antecipada. Ainda que eventualmente cumpridos os requisitos mencionados acima, possibilitando a cessão ou endosso da Cédula e suas garantias, poderá não existir mercado secundário ativo para esta.

iv) Risco de Concentração: Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão precipuamente utilizados na aquisição da Cédula. Assim, os Debenturistas encontram-se expostos à concentração em um único ativo financeiro e a um único devedor. Alterações da condição financeira da Devedora, insolvência, invalidez das Garantias da Cédula, alterações na expectativa de desempenho/resultados da Devedora e suas subsidiárias e das Garantias da Cédula, bem como da capacidade competitiva do setor investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento da Cédula.

v) Riscos de Mercado: Tanto a negociação quanto a própria rentabilidade da Cédula podem ser adversamente afetadas por fatores econômicos gerais e específicos, incluindo, mas não se limitando a: (i) alteração da legislação e da política econômica nacional; (ii) redução ou inexistência de demanda de ativos similares, dificultando a liquidação das operações pelo valor e no prazo vislumbrado; e (iii) situação econômico-financeira da Devedora e das Garantias da Cédula, fazendo com que esta possa ser avaliada por valor

inferior ao de sua emissão e/ou ao seu valor contábil. A consequência da existência de tais riscos é a possibilidade da valorização ou depreciação do capital aplicado no período compreendido entre a realização do investimento e o pagamento das Debêntures.

vi) Risco de Descasamento de Taxas: As condições econômicas nacionais e internacionais podem afetar o mercado, resultando no descasamento entre as taxas de juros nele praticadas e as taxas de juros vinculadas à Cédula e às Debêntures. Tais eventos podem resultar em perda de rentabilidade das Debêntures.

vii) Risco de Fungibilidade: Os recursos pagos pela Devedora à Emissora relacionados à Cédula deverão ser creditados em contas correntes específicas de titularidade da Emissora. O crédito das respectivas verbas em contas correntes outras que não aquelas designadas no Contrato de Cessão Fiduciária Debêntures poderá requerer a instauração de procedimentos específicos pela Emissora para sua recuperação. Tal fato poderá implicar na impossibilidade da Emissora em honrar suas obrigações nos termos e na forma contratadas na Escritura.

viii) Ausência de classificação de risco. As Debêntures não foram objeto de classificação de risco. Dessa forma, não será disponibilizado aos Investidores Profissionais qualquer relatório de classificação de risco ou atualização deste. Na ausência de referida classificação de risco, os Investidores Profissionais não terão acesso à análise de agências classificadoras como apoio às suas decisões de investimento nas Debêntures.

ix) Riscos Operacionais: Os riscos operacionais são gerados por falhas nos processos de investimento. Este abrange desde a perda da data de pagamento de uma obrigação a “panes” nos sistemas internos de tecnologia das instituições responsáveis pela custódia e demais serviços relacionados à Cédula e às Debêntures que podem prejudicar o fluxo de recebimentos ao qual tem direito os Debenturistas.

v) Amortização Antecipada por Resgate de Cédula

Caso a Devedora venha a proceder, nos termos dos itens 5.1(ii) e 6 da Cédula, ao Resgate Antecipado da Cédula, a Emissora deverá utilizar os recursos recebidos no pagamento dos juros remuneratórios, calculados até a data de pagamento do Resgate Antecipado da Cédula e na amortização do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures. Não há garantias de que a Emissora terá recursos suficientes em caixa para fazer face ao pagamento das Debêntures na hipótese de ocorrência da Amortização Antecipada por Resgate de Cédula. A Amortização Antecipada por Resgate de Cédula ocasionará a redução do horizonte de investimento dos titulares de Debêntures, caso em que os titulares de Debêntures poderão não conseguir reinvestir o montante percebido com o pagamento antecipado das Debêntures em modalidade de investimento que os remunere nos mesmos níveis das Debêntures e um aumento do prazo do pagamento.

w) Ausência de anuência expressa do BNDES quanto à constituição das garantias da Cédula

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) é titular de crédito contra a Renova Energia S.A. – em Recuperação Judicial, inscrita no CNPJ/ME/ME sob o nº 08.534.605/0001-74, garantido por 34,72%% (trinta e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento) dos dividendos, proventos, lucros, frutos, rendimentos, preferências, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições, mútuos, reembolsos de capital, reduções de capital, amortizações, resgate de ações e demais valores que venham a ser recebidos pela Devedora na qualidade de titular de ações representativas de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Brasil PCH. A Devedora, em razão da garantia supramencionada, não poderá onerar os Proventos das Ações, nem tampouco alienar sua participação na Brasil PCH sem a anuência do BNDES.

Não houve oposição do BNDES quanto aos termos da Cédula, devidamente refletidos no Plano de Recuperação Judicial, os quais preveem a oneração dos Proventos das Ações, bem como a alienação de participação na Brasil PCH com a finalidade de quitar as obrigações decorrentes da Cédula, uma vez que a Cédula preserva 34,72% (trinta e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento) dos Proventos das Ações para que sejam distribuídos à Renova e utilizados para pagamento da respectiva dívida junto ao BNDES.

De todo modo, a falta da aprovação expressa do BNDES quanto aos termos da Cédula poderá ensejar manifestação futura da referida instituição, cujo teor não se pode assegurar. Os pontos acima precisam ser confirmados em face do previsto no Plano e da Recuperação.

Anexo 3.6.1

(Este Anexo é parte integrante da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP

(O restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL****I - CREDOR**

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2391, 1º andar, cj 12, sala A, Jardim Paulistano, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº 32.402.502/0001-35, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social (“Credor” ou “QI SCD”)

II - EMITENTE

Nome: **CHIPLEY SP PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (“Emitente” ou “Devedora” a qual, em conjunto com o Credor, doravante denominados “Partes”)

Endereço: Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru

Cidade: São Paulo

Estado: SP

CEP: 04707-000

Tel.: (11) 3509 1113

E-mail:
gsantos@renovaenergia.com.br

CNPJ/ME: 17.643.213/0001-34 NIRE: 35.300.449.908

“Conta de Livre Movimentação”: nº 13047610-6, mantida no Banco Santander Brasil S.A. (033), agência 2271.

“Conta Vinculada”: nº 83211-073, mantida no Banco BNP Paribas Brasil S.A. (752), agência 0001, ou outra que vier a ser designada no Contrato de Depósito.

“Conta Centralizadora”: nº 83211-072, mantida no Banco BNP Paribas Brasil S.A. (752), agência 0001, ou outra que vier a ser designada no Contrato de Depósito.

III – INTERVENIENTE ANUENTE

Nome: **PAVARINI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.** (que ora comparece neste instrumento como “Representante do Credor”)

Endereço: Rua Joaquim Floriano, nº 466, bloco B, sala 1401, Itaim Bibi

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

Cidade: São Paulo	Estado: SP	CEP: 04534-002
Tel.: (11) 3090-0447		E-mail: servicos@pavarini.com.br
CNPJ/ME: 34.061.232/0001	NIRE: 35235566356	

Todas as comunicações endereçadas ao Representante do Credor no âmbito desta Cédula e dos demais Documentos da Operação deverão ser sempre enviadas com cópia ao Credor.

Nome: **TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA.** (“Agente Administrador de Contas Oneradas”)

Endereço: Alameda Caiapós, nº 243, Térreo – Sala CAC, Centro Empresarial Tamboré

Cidade: Barueri	Estado: São Paulo	CEP: 06460-110
Tel.: (11) 3509-8196 ou (11) 3509-8470	Fax.: (11) 3509-8194	E-mail: cts.brazil@tmf-group.com
CNPJ/ME: 23.103.490/0001-57	NIRE: 35.229.375.447	

IV – AVALISTAS**AVALISTA (1)**

Nome: **RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (“Renova”)

Endereço: Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jacaru

Cidade: São Paulo	Estado: SP	CEP: 04707-000
-------------------	------------	----------------

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

Tel.: (11) 3509 1113

E-mail:

gsantos@renovaenergia.com.br

CNPJ/ME: 08.534.605/0001-74 NIRE: 35.300.358.295

AVALISTA (2)

Nome: **RENOVAPAR S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** (“Renovapar”, a qual, em conjunto com a Renova, doravante denominadas “Avalistas”)

Endereço: Avenida Roque Petroni Júnior, nº 850, 14º andar, Torre Jaceru

Cidade: São Paulo

Estado: SP

CEP: 04707-000

Tel.: (11) 3509 1113

E-mail:

gsantos@renovaenergia.com.br

CNPJ/ME: 17.667.090/0001-71 NIRE: 35.300.449.991

V – CARACTERÍSTICAS DA CÉDULA

1. Valor de Principal: R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) (“Principal”).
2. Valor de Desembolso: Valor de Principal Atualizado conforme Cláusula 4.2 desta Cédula, deduzido de: (i) Pagamento a Terceiros; (ii) IOF; (iii) Remuneração QI SCD; e (iv) Despesas da Operação.

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP

VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL

3. Encargos e Despesas

3.1. Encargos Remuneratórios

3.1.1. Juros pré-fixados de 15,00% (quinze por cento) ao ano, calculados sobre o Saldo do Principal Atualizado, a partir da Data de Liberação de Recursos e até as Datas de Vencimento, ou de pagamento, se posterior ao vencimento, nos termos do item 3.2 deste Quadro (“Encargos Remuneratórios”). Os juros serão pagos nas mesmas datas de amortização do Principal Atualizado, conforme o cronograma previsto no item 4.1. abaixo (“Cronograma de Amortização”).

3.2. Encargos Moratórios

3.2.1. Juros Moratórios: 1,00% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata temporis*, sobre o valor devido e não pago e, portanto, em atraso, desde a data em que o pagamento se tornou exigível até a data do seu efetivo pagamento (“Juros Moratórios”), observado o disposto na Cláusula 4.10 desta Cédula.

3.2.2. Multa Moratória Não Compensatória: 2,00% (dois por cento), calculada sobre quaisquer valores devidos e não pagos no vencimento respectivo, (“Multa Moratória” e, em conjunto com os Juros Moratórios, os “Encargos Moratórios”), observado o disposto na Cláusula 4.10 desta Cédula.

3.3. Liquidação Antecipada

3.3.1. O prazo para pagamento das obrigações da Emitente decorrentes desta Cédula foi estabelecido no interesse das Partes, de forma que o pagamento antecipado pela Emitente constitui cumprimento de obrigação fora do prazo. Se a Emitente liquidar antecipadamente suas obrigações decorrentes desta Cédula (“Liquidação Antecipada”), deverá pagar o Prêmio de Liquidação Antecipada. Não haverá cobrança do Prêmio de Liquidação Antecipada na hipótese da Amortização Extraordinária Obrigatória prevista na Cláusula 4.11 desta Cédula.

3.3.2. O Prêmio de Liquidação Antecipada será calculado considerando-se o número de dias faltantes entre a data de Liquidação Antecipada (“Data de Liquidação Antecipada”) e a Data de Vencimento Final (“Prêmio de Liquidação Antecipada”). O Percentual de Prêmio de Liquidação Antecipada será de: (i) 0,069% (sessenta e nove milésimos por cento) caso a Data de Liquidação Antecipada ocorra até 18 de dezembro de 2021 (inclusive); (ii) 0,10% (dez centésimos por cento) caso a Data de Liquidação Antecipada ocorra entre 19 de dezembro de 2021 e 18 de dezembro de 2022 (inclusive); ou (iii) 0,15% (quinze centésimos por cento) caso a Data de Liquidação Antecipada ocorra a partir de 19 de dezembro de 2022, de acordo com a fórmula abaixo:

$$P_{LA} = P \times \frac{D_{res}}{30}$$

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

Onde:

P_{LA} = Prêmio de Liquidação Antecipada;

P = Percentual de Prêmio de Liquidação Antecipada, conforme a Data de Liquidação Antecipada;

D_{res} = Total de dias faltantes entre a Data de Liquidação Antecipada e a Data de Vencimento Final.

3.3.2.1. A Liquidação Antecipada e o pagamento do correspondente Prêmio de Liquidação Antecipada serão obrigatórios com os recursos oriundos da venda da UPI Brasil PCH, de acordo com o estabelecido no Plano de Recuperação Judicial.

4. Cronograma de Amortização

4.1. O pagamento do Principal Atualizado ou seu saldo deverá ser realizado de acordo com o Cronograma de Amortização abaixo, acrescido dos Encargos Remuneratórios previstos no item 3.1.1 deste Quadro e na Cláusula 4.6 desta Cédula:

“Data de Vencimento” significa cada uma das datas abaixo indicadas ou, na hipótese de a Devedora utilizar-se da prerrogativa prevista no item 3.3.1 deste Quadro, no 15º (décimo quinto), 30º (trigésimo) e 45º (quadragésimo quinto) dia anterior a cada Data de Vencimento	“Saldo do Principal Atualizado”
15 de Outubro de 2021	0,00%
15 de Abril de 2022	4,00%
15 de Outubro de 2022	4,17%
15 de Abril de 2023	0,82%
15 de Outubro de 2023	0,82%
15 de Abril de 2024	3,87%
15 de Outubro de 2024	4,02%
15 de Abril de 2025	2,99%
15 de Outubro de 2025	3,09%

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

	15 de Abril de 2026	4,46%	
	15 de Outubro de 2026	4,67%	
	15 de Abril de 2027	17,48%	
	15 de Outubro de 2027	21,19%	
	15 de Abril de 2028	26,88%	
	15 de Outubro de 2028	36,76%	
	15 de Abril de 2029	38,37%	
	15 de Outubro de 2029	62,26%	
	15 de Abril de 2030	50,00%	
	15 de Outubro de 2030	Saldo Remanescente	

5. **Praça de Pagamento:** Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Praça de Pagamento”).

5.1. **Forma de Pagamento:** débito, pelo Agente Depositário, conforme instruções recebidas do Agente Administrador de Contas Oneradas, de 100% (cem por cento) dos recursos na Conta Centralizadora para, posteriormente, 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) serem transferidos para a Conta Vinculada para posterior crédito na Conta para Pagamento da Dívida, observado o previsto nas Cláusulas 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.4 e 2.2, sendo certo que ambas as operações, ou seja, débito na Conta Centralizadora e Conta Vinculada e crédito na Conta para Pagamento da Dívida, serão operacionalizadas pelo Agente Depositário, conforme instruções recebidas do Agente Administrador de Contas Oneradas, nos termos do “Contrato de Prestação de Serviços de Administração de Contas Oneradas”, celebrado na presente data entre a Emitente, o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Representante do Credor, conforme alterado de tempos em tempos (“Contrato de Administração de Contas”), e do “Contrato de Depósito”, a ser celebrado entre a Emitente, o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Agente Depositário, conforme aditado de tempos em tempos (“Contrato de Depósito”).

6. **Tributos e Contribuições:**

6.1. **Imposto sobre Operações Financeiras – IOF:** a alíquota do IOF incidente sobre as operações de crédito, inclusive os empréstimos de qualquer modalidade, é de 0% (zero por cento), nos termos do artigo 7º, *caput* e §20, do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, conforme alterado, desde que referida operação seja realizada entre 15 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2020. Após a referida data, a alíquota do IOF será aquela definida nos termos da legislação aplicável, salvo se restar afastada a incidência deste imposto ou houver prorrogação do prazo acima mencionado.

7.1 **Pagamento a Terceiros:** montante equivalente a 2,00% (dois por cento) do Principal, que será pago pelo Credor à Quadra na Data de Liberação de Recursos por conta e ordem da Emitente (“Comissão”).

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

de Estruturação)” ou, exclusivamente na hipótese de não liberação dos recursos por força do não cumprimento das Condições Suspensivas elencadas nos itens “a”, “b”, “d”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o” e “p” da Cláusula 3.1 abaixo.

8. Garantias (constituídas mediante instrumento próprio):

[x] Cessão Fiduciária dos Direitos Cedidos Fiduciariamente, conforme previsto no Contrato de Cessão Fiduciária, formalizado em instrumento separado na forma prevista em Lei.

[x] Aval

9. Prazo:

9.1. Data de Emissão desta Cédula: significa a presente data (“Data de Emissão”).

9.2. Data de Liberação dos Recursos: tem o significado que lhe atribuído na alínea (d) da Cláusula 3.1 abaixo.

9.3. Vencimento Final: 15 de Outubro de 2030 (“Data de Vencimento Final”).

CONSIDERANDO QUE:

- (i) a Emitente, a Renova e a Renovapar (doravante denominadas “Tomadoras”), encontram-se em recuperação judicial junto à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, em processo autuado sob o nº 1103257-54.2019.8.26.0100 (“Juízo Competente” e “Recuperação Judicial”);
- (ii) em 6 de julho de 2020, as Tomadoras e outras empresas em recuperação judicial do Grupo Renova, protocolaram minutas do plano de recuperação judicial, às fls 17.889/17.993, sob número WJM20409594466, nos autos da Recuperação Judicial (conforme vier a ser ajustado e aditado, o “Plano de Recuperação Judicial”);
- (iii) a **QUADRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.**, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.707.098/0001-14 (“Quadra”), manifestou interesse em estruturar a operação de financiamento para captação de recursos na modalidade de *Debtor in Possession* (“Operação”), com a finalidade de viabilizar a conclusão de determinados projetos das Tomadoras, garantir a continuidade dos seus negócios e satisfazer suas obrigações junto aos seus credores;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

- (iv) as Tomadoras e a Quadra assinaram, em 12 de setembro de 2020, documento denominado “*Memorando de Entendimentos e Acordo de Exclusividade para Investimento em Operação de Captação de Recursos na Modalidade Debtor in Possession*”, que estabelece as condições gerais e preliminares da Operação (“Memorando”);
- (v) O Credor é uma sociedade de crédito direto e, nos termos do artigo 6º da Resolução nº 4.656, de 26 de abril de 2018, somente pode realizar a venda ou a cessão dos créditos imobiliários relativos às operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios por meio de plataforma eletrônica;
- (vi) esta Cédula, em conjunto com os demais Documentos da Operação, representa o “Empréstimo Ponte DIP”, para fins do Plano de Recuperação Judicial;
- (vii) o Emitente é acionista da **BRASIL PCH S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ/ME sob o nº 07.314.233/0001-08 (“Brasil PCH”) e detém 48.035.794 (quarenta e oito milhões, trinta e cinco mil, setecentas e noventa e quatro) ações que representam 51% (cinquenta e um por cento) de capital social da Brasil PCH;
- (viii) sem prejuízo da higidez e incondicionalidade das obrigações pecuniárias assumidas pelos signatários desta Cédula, a principal fonte de pagamento das importâncias mutuadas à Emitente advirá: (a) dos recursos decorrentes da distribuição de dividendos, juros sobre o capital próprio e/ou outras distribuições de capital que a Brasil PCH realizará em favor da Emitente; e/ou (b) da alienação das ações da Brasil PCH detidas pela Emitente, conforme o previsto no Plano de Recuperação Judicial;
- (ix) as Partes declaram que a presente Cédula integra um conjunto de negociações de interesses recíprocos, envolvendo a celebração, além desta, dos Documentos da Operação, razão pela qual nenhum desses documentos deverá ser interpretado isoladamente; e
- (x) são condições essenciais do presente negócio, sempre conforme o previsto no Plano de Recuperação e no Contrato de Cessão Fiduciária:
 - (a) a observância dos Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos;
 - (b) destinação de parcela dos recursos resultantes da alienação da UPI Brasil PCH, efetivamente pagos à Emitente, descontados quaisquer tributos incidentes sobre ou diretamente decorrentes da alienação da UPI Brasil PCH e devidos pela Emitente, e custos e despesas, direta ou indiretamente, incorridos com tal alienação, para Liquidação Antecipada das obrigações assumidas nesta Cédula, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial (“UPI Brasil PCH”), nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária,

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

e a estrita e tempestiva observância dos deveres e obrigações assumidos no Termo de Obrigações por seus signatários.

têm as Partes entre si, certo e ajustado, celebrar a presente Cédula, que será regida pelas cláusulas e condições a seguir descritas.

1. Definições e Interpretação

1.1. Nesta Cédula, os termos e expressões abaixo, quando iniciados por letra maiúscula, terão os significados indicados a seguir:

1. “Ações Brasil PCH”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1.2 desta Cédula;
2. “Agente Administrador de Contas Oneradas”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro III desta Cédula;
3. “Agente Depositário”: significa o Banco BNP Paribas Brasil S.A., instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, 10º ao 14º andar, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.522.368/0001-82 ou qualquer outra instituição financeira que vier a celebrar o Contrato de Depósito;
4. “Afiliadas”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.4.1 desta Cédula;
5. “Amortização Extraordinária Obrigatória”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.11 desta Cédula;
6. “Avalistas”: tem o significado que lhe é atribuído no item 2 do Quadro IV desta Cédula;
7. “B3”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.1.2 desta Cédula;
8. “BNDES”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea (a) do item (ii) da Cláusula 2.1.3 desta Cédula;
9. “Brasil PCH”: tem o significado que lhe é atribuído no item (vi) dos Considerandos desta Cédula;
10. “Cédula”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1 desta Cédula;
11. “Citibank”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea (i) do item (e) da Cláusula 3.1 desta Cédula;
12. “Código Civil”: significa a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
13. “Comissão de Estruturação”: tem o significado que lhe é atribuído no item 7.1 do Quadro V desta Cédula;
14. “Condições Suspensivas”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.1 desta Cédula;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F6-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

15. “Conta Centralizadora”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro II, ou outra conta que vier a ser designada nos termos Contrato de Depósito a ser celebrado entre a Emitente, o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Agente Depositário;
16. “Conta de Livre Movimentação”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro II desta Cédula;
17. “Conta para Pagamento da Dívida”: a ser informada na Notificação de Transferência;
18. “Conta Vinculada”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro II, ou outra conta que vier a ser designada nos termos Contrato de Depósito a ser celebrado entre a Emitente, o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Agente Depositário;
19. “Contrato de Administração de Contas”: tem o significado que lhe é atribuído no item 5.1 do Quadro V desta Cédula;
20. “Contrato de Depósito”: tem o significado que lhe é atribuído no item 5.1 do Quadro V desta Cédula;
21. “Contrato de Cessão Fiduciária”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.1 desta Cédula;
22. “Controle”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.4.2 desta Cédula;
23. “Credor”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro I desta Cédula;
24. “Cronograma de Amortização”: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.1.1 do Quadro V desta Cédula;
25. “Data de Aniversário”: tem o significado que lhe é atribuído no item (ii) da Cláusula 4.2 desta Cédula;
26. “Data de Antecipação do Pagamento”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1.4 desta Cédula;
27. “Data de Emissão”: tem o significado que lhe é atribuído no item 9.1 do Quadro V desta Cédula;
28. “Data de Liberação dos Recursos”: tem o significado que lhe é atribuído no item (d) da Cláusula 3.1 desta Cédula;
29. “Data de Liquidação Antecipada”: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.3.2 do Quadro V desta Cédula;
30. “Data de Transferência”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1.4 desta Cédula;
31. “Data de Vencimento”: tem o significado que lhe é atribuído no item 4.1 do Quadro V desta Cédula;
32. “Data de Vencimento Final”: tem o significado que lhe é atribuído no item 9.3 do Quadro V desta Cédula;
33. “Despesas da Operação”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.2 desta Cédula;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

34. “Devedora”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro II desta Cédula;
35. “Dia Útil”: significa qualquer dia exceto sábado, domingo e feriado declarado nacional;
36. “Direitos Cedidos Fiduciariamente”: tem o significado que lhe é atribuído no item (d) da Cláusula 7.2 desta Cédula;
37. “Direitos Creditórios Conta Centralizadora”: tem o significado que lhe é atribuído no item (a) da Cláusula 7.2 desta Cédula;
38. “Direitos Creditórios Conta Vinculada”: tem o significado que lhe é atribuído no item (b) da Cláusula 7.2 desta Cédula;
39. “Documentos da Operação”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.4 desta Cédula;
40. “Efeito Adverso”: tem o significado que lhe é atribuído no item (c) da Cláusula 3.1 desta Cédula;
41. “Emitente”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro II desta Cédula;
42. “Empréstimo Ponte DIP”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 1.2.48 do Plano de Recuperação Judicial e no Considerando (vi) desta Cédula ;
43. “Encargos Moratórios”: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.2.2 do Quadro V desta Cédula;
44. “Encargos Remuneratórios”: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.1.1 do Quadro V desta Cédula;
45. “Termo de Obrigações”: tem o significado que lhe é atribuído no item (a) da Cláusula 3.1 desta Cédula;
46. “IBGE”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.2 desta Cédula;
47. “Inadimplemento”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 10.1 desta Cédula;
48. “IPCA”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.2 desta Cédula;
49. “Juízo Competente”: tem o significado que lhe é atribuído no item (i) dos Considerandos desta Cédula;
50. “Juros Moratórios”: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.2.1 do Quadro V desta Cédula;
51. “Liquidação Antecipada”: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.3.1 do Quadro V desta Cédula;
52. “LRF”: tem o significado que lhe é atribuído no item (h) da Cláusula 3.1 desta Cédula;
53. “Multa Moratória”: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.2.2 do Quadro V desta Cédula;
54. “Notificação de Transferência”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 8.1 desta Cédula;
55. “Obrigações Garantidas”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 7.1 desta Cédula;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

56. “Operação”: tem o significado que lhe é atribuído no item (iii) dos Considerandos desta Cédula;
57. “Pagamento Antecipado Facultativo”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 6.1 desta Cédula;
58. “Pagamento Antecipado Obrigatório”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 5.1 desta Cédula;
59. “Partes”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro II desta Cédula;
60. “Período de Disponibilidade dos Recursos”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 3.4 desta Cédula;
61. “Plano de Recuperação Judicial”: tem o significado que lhe é atribuído no item (ii) dos Considerandos desta Cédula;
62. “Praça de Pagamento”: tem o significado que lhe é atribuído no item 5 do Quadro V desta Cédula;
63. “Prêmio de Liquidação Antecipada”: tem o significado que lhe é atribuído no item 3.3.2 do Quadro V desta Cédula;
64. “Principal”: tem o significado que lhe é atribuído no item 1 do Quadro V desta Cédula;
65. “Principal Atualizado”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.2 desta Cédula;
66. “Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1.2 desta Cédula;
67. “Proventos das Ações”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 2.1.2 desta Cédula;
68. “QI SCD”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro I desta Cédula;
69. “Quadra”: tem o significado que lhe é atribuído no item (iii) dos Considerandos desta Cédula;
70. “Recuperação Judicial”: tem o significado que lhe é atribuído no item (i) dos Considerandos desta Cédula;
71. “Remuneração QI SCD”: R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);
72. “Rendimentos”: tem o significado que lhe é atribuído no item (d) da Cláusula 7.2 desta Cédula;
73. “Renova”: tem o significado que lhe é atribuído no item 1 do Quadro IV desta Cédula;
74. “Renovapar”: tem o significado que lhe é atribuído no item 2 do Quadro IV desta Cédula;
75. “Representante do Credor”: tem o significado que lhe é atribuído no Quadro III desta Cédula;
76. “Saldo do Principal Atualizado”: tem o significado que lhe é atribuído no item 4.1 do Quadro V desta Cédula;
77. “Taxa Substitutiva”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.2.1 desta Cédula;
78. “TED”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.5 desta Cédula;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

79. “Tomadoras”: tem o significado que lhe é atribuído no item (i) dos Considerandos desta Cédula;
80. “UPI Brasil PCH”: tem o significado que lhe é atribuído na alínea (b) do item (x) dos Considerandos desta Cédula;
81. “Valor Capitalizado”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.10 desta Cédula; e
82. “Valor da Parcela”: tem o significado que lhe é atribuído na Cláusula 4.10 desta Cédula.

1.2. Todos os termos no singular definidos nesta Cédula deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice-versa. Todas as referências aqui contidas a quaisquer leis, acordos ou documentos deverão ser interpretadas como uma referência a tais acordos ou documentos conforme aditados, alterados, modificados ou complementados de tempos em tempos. Todas as referências aqui contidas à lei aplicável deverão ser interpretadas como uma referência a tais leis, regulamentos, decretos, instruções, decisões normativas, medidas provisórias ou qualquer outra decisão em qualquer jurisdição aplicável, com força de lei ou não, e deverão incluir quaisquer disposições das quais sejam reformulações (com ou sem modificação) e quaisquer ordens, regulamentos, instrumentos ou outra legislação subordinada, elaboradas nos termos da lei aplicável.

1.3. Todas as referências a quaisquer das Partes deverão ser interpretadas como uma referência a tal Parte, seus respectivos sucessores, beneficiários e cessionários.

1.4. Os termos “inclusive”, “incluindo”, “particularmente” e outros termos semelhantes serão interpretados como se estivessem acompanhados do termo “incluindo sem limitação e em caráter exemplificativo.”

1.5. Os termos definidos nesta Cédula e as regras de interpretação aqui previstas deverão ser aplicados a quaisquer Documentos da Operação ou outros documentos relacionados a esta Cédula, bem como prevalecer em caso de quaisquer conflitos com quaisquer termos definidos ou regras de interpretação previstos em quaisquer outros Documentos da Operação ou documentos relacionados a esta Cédula.

2. Objeto

2.1. A Emitente da presente Cédula de Crédito Bancário nº 2012170695/CSP (“Cédula”) obriga-se a pagar, em caráter irrevogável e irretratável, ao Credor ou à sua ordem, nas Datas de Vencimento e na Praça de Pagamento, o Saldo do Principal Atualizado acrescido dos Encargos Remuneratórios, bem como das demais despesas e encargos, incluindo tributos, se aplicáveis, conforme o estabelecido nesta Cédula. As importâncias a serem pagas pela Emitente poderão ser demonstradas, pelo Agente Depositário, por planilhas de cálculo, como previsto em lei, observados os procedimentos acordados no Contrato de Administração de Contas e no Contrato de Depósito que será celebrado entre a Emitente, o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Agente Depositário. Os recursos para pagamento das obrigações decorrentes desta Cédula serão transferidos da Conta Vinculada à Conta para Pagamento da

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

Dívida, nos termos desta Cédula, do Contrato de Administração de Contas, do Contrato de Depósito e da legislação aplicável.

2.1.1. A Emitente autoriza expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, o Agente Administrador de Contas Oneradas a instruir o Agente Depositário, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito, em cada uma das Datas de Vencimento, a debitar da Conta Vinculada todo e qualquer valor disponível e, em qualquer hipótese, sempre com observância dos termos e condições previstos nesta Cédula, especialmente Cláusulas 2.1.3, 2.1.3.1, 2.1.4 e 2.2 a seguir. A Emitente obriga-se, para tanto, a manter na Conta Vinculada, recursos suficientes e imediatamente disponíveis para a efetivação de todos os referidos débitos. Se na Conta Vinculada não houver fundos suficientes para os pagamentos devidos, incidirão, desde a respectiva Data de Vencimento, os Encargos Moratórios, observado o disposto na Cláusula 4.10.

2.1.2. Os valores devidos nos termos da presente Cédula serão garantidos, conforme descrito na Cláusula 7 abaixo, em decorrência da titularidade, pela Emitente, de 51% (cinquenta e um por cento) das ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, de emissão da Brasil PCH (“Ações Brasil PCH”), por: (i) 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) (“Percentual Garantido”) de todos e quaisquer recursos que, líquidos de eventuais tributos, venham a ingressar no caixa da Emitente em decorrência do pagamento de dividendos, proventos, lucros, frutos, rendimentos, preferências, bonificações, direitos, juros sobre capital próprio, distribuições, mútuos, reembolsos de capital, reduções de capital, amortizações, resgate de ações e demais valores que venham a ser, a partir desta data (inclusive), recebidos pela Emitente na qualidade de titular das Ações Brasil PCH (“Proventos das Ações”), sendo que a totalidade dos Proventos das Ações (inclusive aqueles em valor superior ao percentual da garantia ora referida) será creditada única e exclusivamente na Conta Centralizadora para posterior transferência do Percentual Garantido dos Proventos das Ações à Conta Vinculada, conforme previsto na Cláusula 2.1.3 abaixo e conforme instruções a serem dadas pelo Agente Administrador de Contas Oneradas para o Agente Depositário, nos termos do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito; e/ou (ii) 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) do preço de alienação da UPI Brasil PCH, líquidos dos valores, tal como a serem informados pela Emitente, de eventuais tributos, exigíveis diretamente da Emitente, bem como custos e despesas incorridos pela Emitente em decorrência de tal operação, como previsto no item (ii) da Cláusula 5.1 desta Cédula, limitados à somatória do Saldo do Principal Atualizado, dos Encargos Remuneratórios devidos e não-pagos, do Prêmio de Liquidação Antecipada e de qualquer outro encargo devido e não pago ao Credor pela Emitente, os quais deverão ser depositados na Conta Vinculada. Mediante a liquidação integral desta Cédula e ato contínuo à tal liquidação, o Representante do Credor deverá enviar ao Agente Administrador de Contas Oneradas uma notificação escrita informando a ocorrência de tal liquidação integral (notificação esta a ser enviada de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Administração de Contas), para que o Agente Administrador de Contas Oneradas instrua o Agente Depositário a transferir todo valor depositado na Conta Vinculada para a Conta de Livre Movimentação, nos termos do Contrato de Depósito. Os procedimentos de recebimento e alocação de recursos devem

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

refletir o disposto nesta Cláusula, conforme fluxograma que constitui o “Anexo 2.1.2” à presente Cédula (“Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos”) e observados os termos e condições previstos no Contrato de Administração de Contas e no Contrato de Depósito.

2.1.2.1. A Emitente deverá informar o Representante do Credor e o Agente Administrador de Contas Oneradas sobre a data de pagamento dos Proventos das Ações com ao menos 2 (dois) Dias Úteis de antecedência.

2.1.3. Os valores depositados na Conta Centralizadora deverão ser transferidos pelo Agente Depositário, seguindo as instruções do Agente Administrador de Contas Oneradas, da seguinte forma:

(i) Até 30 de abril de 2021 (inclusive) e/ou até o limite de R\$ 83.000.000,00 (oitenta e três milhões de reais), o que ocorrer primeiro, e desde que não tenha ocorrido nem esteja em curso nenhum evento de Inadimplemento (“Condições de Oneração”), 100% (cem por cento) dos recursos depositados na Conta Centralizadora serão transferidos imediatamente para a Conta de Livre Movimentação; e

(ii) Verificada ao menos uma Condição de Oneração:

(a) 34,72% (trinta e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento) dos recursos serão imediatamente transferidos da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentação, em qualquer hipótese, mesmo que na ocorrência de qualquer evento de Inadimplemento, para subsequente cumprimento das obrigações previamente assumidas pela Renova perante o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) no âmbito do “*Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 14.2.1247.1, que entre si fazem o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e a Diamantina Eólica Participações S.A., com Intervenção e Amência de Terceiros*”, celebrado em 19 de dezembro de 2014, conforme aditado de tempos em tempos; e

(b) 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) dos recursos cursados na Conta Centralizadora, sempre líquidos de quaisquer tributos, como previsto no item (i) da Cláusula 2.1.2 acima, serão imediatamente transferidos para a Conta Vinculada. A totalidade dos recursos disponíveis na Conta Vinculada serão transferidos para Conta para Pagamento da Dívida para pagamento dos valores devidos ao Credor, observado o disposto na Cláusula 2.1.4 desta Cédula.

2.1.3.1 Os valores a serem transferidos imediatamente da Conta Centralizadora à Conta Vinculada, referentes ao percentual de 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento), nos termos do item (b) da Cláusula 2.1.3 acima, deverão ser transferidos, pelo Agente Depositário, seguindo as instruções do Agente Administrador de Contas Oneradas, em cada Data de Transferência, para a Conta para Pagamento da Dívida e, em seguida, alocados pelo Credor na seguinte ordem, conforme

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

aplicável:

- (i) pagamento dos Encargos Moratórios;
- (ii) pagamento dos Encargos Remuneratórios;
- (iii) amortização do Saldo do Principal Atualizado; e
- (iv) Amortização Extraordinária Obrigatória.

2.1.3.2 As Tomadoras deverão informar sobre o depósito dos Proventos das Ações ao Representante do Credor, com cópia ao Credor e ao Agente Administrador de Contas Oneradas, com ao menos 2 (dois) Dias Úteis de antecedência.

2.1.4. Em cada uma das Datas de Vencimento previstas no item 4 do Quadro V desta Cédula, ou no 15º (décimo quinto), 30º (trigésimo) e 45º (quadragésimo quinto) dia imediatamente anterior à respectiva Data de Vencimento ("Data de Antecipação do Pagamento") e, em conjunto com as Datas de Vencimento, "Data de Transferência"), sempre observado o disposto na Cláusula 2.1.3, o saldo dos recursos depositados na Conta Vinculada será integralmente transferido para a Conta para Pagamento da Dívida, para posterior utilização nos pagamentos previstos na Cláusula 2.1.3.1, e observado o disposto na Cláusula 4.11. Caso a Data de Antecipação do Pagamento ou Data de Vencimento não seja Dia Útil, incluindo para este fim qualquer outro dia em que os bancos estejam autorizados a não funcionar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, será considerado o próximo Dia Útil.

2.2. A Conta Vinculada e a Conta Centralizadora somente poderão ser movimentadas pelo Agente Depositário, conforme instruções a serem dadas pelo Agente Administrador de Contas Oneradas, nos termos previstos nesta Cédula, no Contrato de Cessão Fiduciária, no Contrato de Administração de Contas e no Contrato de Depósito, sendo certo que, não obstante qualquer disposição em contrário, expressa ou implicitamente, contida em qualquer um desses instrumentos, nada deverá impedir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, inclusive, sem qualquer limitação, na hipótese de ocorrência de um evento de Inadimplemento, a transferência integral de 34,72% (trinta e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento) dos recursos depositados na Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentação, a fim de permitir o cumprimento das obrigações previamente assumidas pela Renova perante o BNDES, como referidas na alínea (a) do item (ii) da Cláusula 2.1.3 acima.

2.3. A presente Cédula é emitida nos termos da Operação e conforme o previsto na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.656, de 26 de abril de 2018, podendo, a critério do Credor, ser emitida eletronicamente.

3. Condições Suspensivas

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

3.1. Exceto se expressamente renunciadas pelo Credor, o desembolso de qualquer importância fica sujeito ao atendimento, cumulativo, em forma e substância satisfatórias ao Credor, das seguintes condições suspensivas, sem exceção ("Condições Suspensivas"), sendo certo que, no caso de o Credor considerar não satisfatório o atendimento de quaisquer dessas condições, eventual objeção deverá ser devidamente fundamentada:

- a) as Tomadoras deverão ter aprovado os termos da política de governança, incluindo alterações ao estatuto social, como previsto no "*Instrumento Particular de Termo de Obrigações e Outras Avenças*", a ser firmado entre as Partes, antes da Data de Liberação dos Recursos, na forma da minuta que constitui o "Anexo 3.1 (a)" à presente Cédula ("Termo de Obrigações");
- b) os Documentos da Operação deverão ter sido celebrados, obtidos, concluídos, e, no caso desta Cédula e do Contrato de Cessão Fiduciária, registrados, conforme aplicável, em um Cartório de Títulos e Documentos das Cidades de São Paulo e de Barueri;
- c) não ocorrência de um evento, até a data de implementação das Condições Suspensivas, que, conforme comprovadamente demonstrado pelo Credor, represente ou possa resultar, em: (i) qualquer circunstância ou fato relevante, atual ou contingente, ou alteração ou efeito relevante sobre quaisquer das Tomadoras ou da Brasil PCH, que modifique material e adversamente a situação econômica, financeira, jurídica ou de qualquer outra natureza de quaisquer das Tomadoras, de modo a afetar negativamente a capacidade legal, financeira ou ainda, econômica, de quaisquer das Tomadoras de cumprir com quaisquer de suas obrigações decorrentes dos Documentos da Operação; ou (ii) qualquer efeito relevante que afete negativamente a existência, validade e/ou eficácia de quaisquer dos Documentos da Operação ou de quaisquer de suas disposições que não seja passível de ser sanado ("Efeito Adverso"). Para todos os efeitos, não será considerado um Efeito Adverso o aumento do volume de dívida das Avalistas decorrente da materialização de quaisquer riscos ou reclamações em litígio na presente data nos autos da Recuperação Judicial, desde que referido aumento não afete ou possa afetar a distribuição dos Proventos das Ações, nos termos dos Documentos da Operação, bem como a aplicação de eventuais penalidades ou sanções pela Agência Nacional de Energia Elétrica -ANEEL, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS ou pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica - CCEE em face das Tomadoras ou suas Afiliadas, exceto com relação a Brasil PCH e suas subsidiárias;
- d) cumprimento, pelas Tomadoras, de todas as suas obrigações previstas nos Documentos da Operação, o qual deverá ocorrer até a data em que os recursos forem disponibilizados na conta corrente de titularidade da Emitente, por ela indicada ("Data de Liberação dos Recursos"). A condição prevista neste item será atendida mediante envio de declaração pelas Tomadoras;
- e) obtenção de todas as aprovações societárias necessárias para firmar os Documentos da Operação, bem como das seguintes aprovações:

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

- (i) a concordância do Banco Citibank S.A. ("Citibank") quanto aos termos da Operação, em termos substancialmente similares à carta constante do "Anexo 3.1(e)(i)" à presente Cédula, especialmente no que tange às garantias reais sobre os direitos creditórios decorrentes, direta ou indiretamente, dos recursos oriundos do recebimento dos dividendos de titularidade da Emitente, na condição de acionista da Brasil PCH, prestadas em favor do Credor, inclusive no que diz respeito aos Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos;
 - (ii) a concordância da Companhia Energética de Minas Gerais ("CEMIG") quanto aos termos da Operação, a qual deverá ser informada diretamente ao Representante Credor, pela CEMIG, mediante o envio a este de cópia de correspondência já encaminhada à Renova, como anexada ao modelo de carta constante do "Anexo 3.1 (e)(ii)" à presente Cédula; e
 - (iii) aprovação do Plano de Recuperação Judicial pelo BNDES;
- f) previsão, no Plano de Recuperação Judicial, da Operação disciplinada nesta Cédula, incluindo seus principais termos e condições;
- g) aprovação, pela assembleia geral de credores, de todos os termos e condições do Plano de Recuperação Judicial substancialmente previstos na forma do "Anexo 3.1(g)" à presente Cédula, especialmente em relação aos itens 1.1., 8.8.1.2.2.4., 8.8.1.2.2.6., 8.9.1.3.3., 9.1., 9.2., 10.1.(caput), 10.1.1., 10.1.1. (c), 10.1.2., 10.2. (caput), 10.3, 11., 12.1.2., 12.1.3., 16.1., 17.3.1., 17.3.2., 18. (a) do Anexo 5 e ao Anexo 10 do Plano de Recuperação Judicial, os quais não poderão ser revogados ou alterados, em nenhuma hipótese, tampouco poderão ser incluídos novos itens ou cláusulas que, de alguma forma, contrariem ou conflitem com o disposto nos itens aqui mencionados.
- h) homologação, pelo Juízo Competente da Recuperação Judicial, do Plano de Recuperação Judicial, quer em razão de sua aprovação pela assembleia geral de credores, observado o disposto na alínea (g) acima, quer em razão dos atendimentos aos requisitos da homologação por *cram down*, conforme art. 58, § 1º, da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, conforme alterada ("LRF");
- i) a inexistência de apelação ou recurso com pedido de efeito suspensivo contra a decisão que homologou o Plano de Recuperação Judicial e a concessão da Recuperação Judicial pelo Juízo Competente, nos termos do artigo 58 e seguintes da LRF, observados os prazos legais para tanto, que possa afetar, de qualquer forma, a presente Operação. Para os fins deste item, o efeito suspensivo, caso demandado, deverá ter sido negado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pelo Desembargador Relator do recurso, ainda que tal decisão seja provisória;
- j) emissão de opinião legal pelo escritório Felsberg Advogados, asseverando, *inter alia*, com as

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

devidas ressalvas e qualificações, desde que devidamente aprovadas pelo Credor, que os Documentos da Operação (exceto o Termo de Obrigações): (i) constituem obrigação existente, válida e eficaz das Tomadoras; (ii) são objeto de todas as autorizações necessárias à sua celebração, e que foram devidamente obtidas e encontram-se em vigor na Data de Liberação dos Recursos; e (iii) constituem obrigação extraconcursal em relação à Recuperação Judicial e à eventual falência das Tomadoras, de modo a serem pagos com precedência em relação a todos os demais credores das Tomadoras, em conformidade com os artigos 67 e 83 da LRF e com exceção dos previstos no artigo 84, incisos I a IV da LFR;

- k) emissão de declaração por representantes legais da Emitente, substancialmente nos termos da minuta constante do “Anexo 3.1.(k)” à presente Cédula, informando que a emissão desta Cédula não resulta no inadimplemento de quaisquer obrigações contratuais, legais, inclusive regulatórias, das empresas do Grupo Renova;
- l) emissão de declaração por representantes legais da Emitente com relação à sua ciência sobre a inexistência de ação, processo ou procedimento pendente perante qualquer tribunal judicial ou arbitral ou órgão administrativo, de qualquer jurisdição ou perante qualquer árbitro, que venha a versar sobre a consumação ou acarretar a rescisão de qualquer termo, condição e/ou obrigação contemplados nesta Cédula ou nos demais Documentos da Operação, cuja minuta consta substancialmente do “Anexo 3.1.(k)” à presente Cédula;
- m) emissão de declaração, pela Renova, de que não há outros beneficiários dos respectivos dividendos, a título de garantia, que não o BNDES, a CEMIG e o Citibank, cuja minuta consta substancialmente do “Anexo 3.1.(m)” à presente Cédula;
- n) a Emitente, na condição de acionista da Brasil PCH, deverá ter informado à Brasil PCH que todos Proventos das Ações dela provenientes e devidos à Emitente deverão ser necessariamente depositados na Conta Centralizadora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito que será celebrado entre a Emitente, o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Agente Depositário, sem possibilidade de alteração ou modificação desse procedimento, por qualquer motivo, por mais especial que seja e, a Brasil PCH não se recusar a cumprir com tal obrigação, transcorrido o prazo de 15 dias contado da data do recebimento da referida comunicação pela Brasil PCH;
- o) emissão de autorização de transferência assinada pela Emitente autorizando o Agente Depositário a transferir, da Conta Vinculada, simultaneamente à liberação pelo Credor dos recursos objeto da Cédula, os valores estipulados a título de Comissão de Estruturação, bem como os honorários dos assessores legais, observado, em relação a tais honorários, o limite de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), observado a Cláusula 3.2 abaixo; e
- p) envio de notificação, pelas Tomadoras, ao administrador judicial da Recuperação Judicial, nos

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

termos do “Anexo 3.1(p)” à presente Cédula, autorizando-o a prestar todas as informações que venham a ser solicitadas pelo Representante do Credor e/ou pelo Credor referente às Tomadoras durante a vigência desta Cédula e dos demais Documentos da Operação.

3.2. Caso, por qualquer motivo, até o final do Período de Disponibilidade dos Recursos, quaisquer das Condições Suspensivas não tenham se verificado, o Credor poderá, a seu exclusivo critério, renunciar a quaisquer delas, ou ficará automaticamente desobrigado de realizar qualquer desembolso em relação a esta Cédula, a qual será considerada resolvida de pleno direito, nada mais sendo devido de uma Parte à outra, ressalvadas: (i) os custos da operação, até o limite de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) (“Despesas da Operação”); e (ii) a Comissão de Estruturação, caso não haja o cumprimento de qualquer das Condições Suspensivas elencadas no item 7.1 do Quadro V desta Cédula.

3.3. A Emitente deverá emitir e entregar ao Credor o Termo de Execução, na forma substancialmente contida do “Anexo 3.3” (“Termo de Execução”), atestando que as Condições Suspensivas previstas na Cláusula 3.1, ressalvadas as que forem objeto de renúncia pelo Credor, foram cumpridas, bem como designando a data de desembolso do valor Principal desta Cédula, como previsto na Cláusula 3.4 abaixo, assim como os dados da conta bancária onde tal valor deverá ser depositado. O Representante do Credor deverá se manifestar a respeito do Termo de Execução no prazo de 05 (cinco) Dias Úteis contados da data de recebimento do referido Termo, observado o disposto na Cláusula 3.1 acima, sendo que a ausência de manifestação será interpretada como aceitação da implementação das Condições Suspensivas.

3.4. O prazo para a solicitação do desembolso pela Emitente inicia-se 1 (um) Dia Útil após a assinatura desta Cédula e termina 61 (sessenta e um) dias após tal data (“Período de Disponibilidade dos Recursos”), prorrogável por mais 61 (sessenta e um) dias exclusivamente a critério do Credor e da Quadra. Deverão ser indicados no Termo de Execução a data para o desembolso do valor Principal da Cédula, a qual deverá ser fixada em prazos que não sejam, respectivamente, inferiores a 10 (dez) dias e nem superiores a 15 (quinze) dias, ambos contados da data de assinatura do Termo de Execução, bem como os dados da conta bancária na qual o referido valor deverá ser depositado.

4. Cálculo de Encargos Remuneratórios e Pagamentos

4.1. Em cada uma das Datas de Vencimento, a Emitente deverá pagar a parcela do Principal Atualizado ou seu saldo, conforme indicada no item 4.1 do Quadro V desta Cédula, e os Encargos Remuneratórios, que serão calculados observado o disposto nesta Cláusula 4 e conforme a incidência e periodicidade definidas no item 3.1.1 do Quadro V desta Cédula.

4.2. O valor do Principal ou o seu saldo será atualizado monetariamente pela variação acumulada, desde 15 de Outubro de 2020 até o seu efetivo recebimento pelo Credor, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, conforme calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (“IPCA” e “IBGE”), sendo que o produto da atualização monetária desta Cédula

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F6-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

será incorporado ao Principal ou seu saldo, conforme aplicável (“Principal Atualizado” ou saldo do “Principal Atualizado”, respectivamente). A atualização monetária será calculada conforme a fórmula abaixo:

$$Pa = P \times C;$$

Onde:

Pa = Principal Atualizado da Cédula calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

P = Principal ou saldo do Principal, conforme aplicável, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = fator acumulado das variações mensais do IPCA, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$C = \prod_{k=1}^n \left[\left(\frac{NI_k}{NI_{k-1}} \right)^{\frac{dup}{dut}} \right]$$

Onde:

n = número total de índices considerados na atualização monetária da Cédula, sendo “n” um número inteiro;

NI_k = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês de atualização, caso a atualização seja em data anterior ou na própria Data de Aniversário da Cédula. Após a Data de Aniversário, o “NI_k” corresponderá ao valor do número-índice do IPCA do mês de atualização;

NI_{k-1} = valor do número-índice do IPCA do mês anterior ao mês “k”;

dup = número de Dias Úteis entre 15 de Outubro de 2020 ou a Data de Aniversário da Cédula imediatamente anterior e a data de cálculo, limitado ao número total de Dias Úteis de vigência do IPCA, sendo “dup” um número inteiro;

dut = número de Dias Úteis contados entre a Data de Aniversário imediatamente anterior e a próxima Data de Aniversário da Cédula, sendo “dut” um número inteiro.

- i) O IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo IBGE;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

- ii) Considera-se “Data de Aniversário” todo dia 15 (quinze) de cada mês, caso referida data não seja Dia Útil, o primeiro Dia Útil subsequente;
- iii) Considera-se como mês de atualização, o período mensal compreendido entre duas Datas de Aniversário consecutivas;
- iv) A aplicação do IPCA incidirá no menor período permitido pela legislação em vigor, sem necessidade de ajuste à Cédula ou qualquer outra formalidade;
- v) O IPCA deverá ser utilizado considerando idêntico número de casas decimais divulgado pelo IBGE;
- vi) O fator resultante da expressão:

$$\left(\frac{NI_k}{NI_{k-1}} \right)^{\frac{\Delta t}{dt}}$$

é considerado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento.

- vii) O produtório é executado a partir do fator mais recente, acrescentando-se, em seguida, os mais remotos. Os resultados intermediários são calculados com 16 (dezesesseis) casas decimais, sem arredondamento; e
- viii) Os valores dos finais de semana ou feriados serão iguais ao valor do dia útil subsequente, apropriando o pro rata do último dia útil anterior.

4.2.1. Na ausência de apuração e/ou divulgação do IPCA por prazo superior a 30 (trinta) dias contados da data esperada para sua apuração e/ou divulgação ou, ainda, na hipótese de extinção ou inaplicabilidade do índice por disposição legal ou determinação judicial, o IPCA deverá ser substituído pelo seu substituto legal ou, no caso de inexistir substituto legal para o IPCA, o Credor deverá, no prazo máximo de até 5 (cinco) Dias Úteis a contar do final do prazo de 30 (trinta) dias acima mencionado ou do evento de extinção ou inaplicabilidade, conforme o caso, definir de comum acordo com a Emitente, observada a regulamentação aplicável, o novo parâmetro a ser aplicado, que deverá ser aquele que melhor reflita as condições do mercado vigentes à época (“Taxa Substitutiva”). Até a definição desse parâmetro, será utilizado, para o cálculo da atualização monetária, o percentual correspondente ao último IPCA divulgado oficialmente até a data do cálculo, sendo as devidas e quaisquer compensações financeiras a serem realizadas, tanto por parte da Emitente quanto pelo Credor, quando da divulgação posterior do IPCA na próxima Data de Vencimento.

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

4.3. A Emitente pagará toda a importância devida nas Datas de Vencimento, obrigatoriamente por meio de débito na Conta Vinculada, nos termos da Cláusula 2.1.1 acima e da Cláusula 4.3.1 abaixo.

4.3.1. Para os fins do disposto na Cláusula 4.3, a Emitente, desde já, autoriza o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Agente Depositário, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito, a ser celebrado entre a Emitente, o Agente Administrador de Contas e o Agente Depositário, em caráter irrevogável e irretratável, a efetuar as devidas movimentações na Conta Centralizadora e na Conta Vinculada, de modo a transferir ao Credor os valores necessários à liquidação da dívida da Emitente, decorrente desta Cédula, observados os limites estabelecidos nesta Cédula, especialmente os previstos nas Cláusulas 2.1.1 e 2.2.

4.4. Qualquer recebimento de parcela fora do prazo avençado constituirá mera tolerância, e não afetará quaisquer termos e condições desta Cédula, tampouco importará em novação ou modificação do quanto ora acordado, inclusive quanto aos Encargos Moratórios e outras disposições.

4.5. Os valores devidos nos termos desta Cédula deverão ser pagos por meio de débito na Conta Vinculada e transferência ao Credor, a serem realizados pelo Agente Depositário, conforme instruções a serem dadas pelo Agente Administrador de Contas Oneradas, até às 16:00 (dezesseis) horas, nas respectivas Datas de Vencimento, na forma descrita no item 4.1 do Quadro V desta Cédula e de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Depósito. Na hipótese dos pagamentos devidos não serem efetuados por meio de débito na Conta Vinculada, sem prejuízo das normas e regras legais aplicáveis, os pagamentos dos valores devidos em razão desta Cédula, incluindo quaisquer encargos adicionais aplicáveis, deverão ser efetuados mediante transferência eletrônica disponível ("TED") em favor do Credor ou à sua ordem.

4.6. Os Encargos Remuneratórios serão calculados de forma exponencial *pro rata temporis*, ou seja, capitalizados por Dia Útil com base no Saldo do Principal Atualizado apurado no Dia Útil imediatamente anterior ao do pagamento e com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Os referidos encargos serão devidos e pagos em cada Data de Vencimento, nos termos dos itens 3 e 4 do Quadro V desta Cédula e calculados conforme fórmula abaixo:

$$ER = Pa \times (\text{FatorJuros} - 1)$$

Onde:

ER = Encargos Remuneratórios devidos em cada Data de Vencimento, calculado com 8 (oito) casas decimais sem arredondamento

Pa = Principal Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

$$\text{FatorJuros} = \left\{ \left[\left(\frac{\text{taxa}}{100} + 1 \right)^{\frac{DP}{252}} \right] \right\}$$

Fator Juros = fator de juros fixos, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:

Taxa = 15,00;

DP = número de Dias Úteis entre a Data de Liberação dos Recursos ou a Data de Vencimento ou Data de Antecipação do Pagamento imediatamente anterior, conforme o caso, e a data atual, sendo “DP” um número inteiro.

4.7. Fica estabelecido que, se qualquer Data de Vencimento não cair em um Dia Útil, incluindo, para este fim, qualquer outro dia em que os bancos estejam autorizados a não funcionar na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a Data de Vencimento em questão passará a ser o Dia Útil imediatamente subsequente.

4.8. Todos os pagamentos devidos pela Emitente nos termos da presente Cédula somente serão considerados efetivamente recebidos quando o valor correspondente estiver integralmente livre e disponível, na Conta Vinculada, para transferência, pelo Agente Depositário, para a Conta de Pagamento da Dívida, conforme instruções a serem dadas pelo Agente Administrador de Contas Oneradas.

4.9. Quaisquer tributos, impostos, taxas ou similares de qualquer natureza (“Tributos”), devidos em decorrência da Operação, desta Cédula ou de qualquer outro Documento da Operação, serão exclusivamente de responsabilidade da Parte que for considerada contribuinte, de acordo com a lei aplicável. Os juros, parcela do principal ou qualquer outro valor devido pela Emitente ao Credor ou à Quadra não será aumentado ou reduzido em relação a quaisquer Tributos que venham a ser cobrados em decorrência da Operação, desta Cédula ou de qualquer outro Documento da Operação.

4.10. Caso os Proventos das Ações recebidos pela Emitente entre duas Datas de Vencimento seja insuficiente para o pagamento dos itens (i), (ii) e (iii) da Cláusula 2.1.3.1 acima (“Valor da Parcela”), o valor devido e não pago será capitalizado ao saldo de Principal Atualizado (“Valor Capitalizado”) mediante adição de prêmio equivalente a 5,00% (cinco por cento) incidente sobre o Valor Capitalizado, sendo que a partir de 15 de Abril de 2022, inclusive, o Valor Capitalizado não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do Valor da Parcela.

4.11. Caso os Proventos das Ações recebidos pela Emitente entre duas Datas de Vencimento,

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

observados os limites estabelecidos nesta Cédula, especialmente os previstos nas Cláusulas 2.1.1 e 2.2 acima, seja excedente ao pagamento do Valor da Parcela, o valor em excesso deverá ser utilizado na respectiva Data de Transferência para o pagamento do Saldo do Principal Atualizado (“Amortização Extraordinária Obrigatória”).

4.12. Não obstante qualquer disposição em contrário, expressa ou implicitamente contida nesta Cédula ou em qualquer outro Documento da Operação, fica certo e ajustado que qualquer valor recebido pelo Credor, a título de pagamento, indenização de perdas e danos ou a qualquer outro, em decorrência de qualquer outro Documento da Operação ou instrumento relacionado à Operação, deverá servir para reduzir automaticamente o Saldo do Principal Atualizado, na proporção de 1 (um) centavo recebido para cada 1 (um) centavo a ser abatido do Saldo do Principal Atualizado, salvo com relação às exceções previstas na Cláusula 9.3 abaixo, relativas a eventuais perdas e danos apurados com base naquelas hipóteses, cujo valor indenizatório deverá ser adicionado aos valores devidos ao Credor, caso aplicável.

5. Pagamento Antecipado Obrigatório

5.1. O pagamento antecipado será obrigatório (“Pagamento Antecipado Obrigatório”) nas seguintes situações:

- (i) na hipótese de Amortização Extraordinária Obrigatória; ou
- (ii) se houver a venda da UPI Brasil PCH. Neste caso, os recursos resultantes da alienação da UPI Brasil PCH, efetivamente pagos à Emitente e descontados: (a) quaisquer tributos incidentes sobre ou diretamente decorrentes da alienação da UPI Brasil PCH e devidos pela Emitente; e (b) os custos e despesas, direta ou indiretamente incorridos com tal alienação, desde que devidamente comprovados e de acordo com práticas de mercado junto a assessores de primeira linha na operação de alienação da UPI Brasil PCH, deverão ser utilizados para liquidar o somatório do Saldo do Principal Atualizado, dos Encargos Remuneratórios devidos e não pagos, do Prêmio de Liquidação Antecipada e de qualquer outro encargo devido e não pago, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial. O saldo remanescente do preço deverá ser depositado na Conta de Livre Movimentação.

6. Pagamento Antecipado Facultativo

6.1. A Operação poderá, a qualquer tempo, ser liquidada integral e antecipadamente, mediante aviso prévio ao Credor, dado com 5 (cinco) Dias Úteis de antecedência (“Pagamento Antecipado Facultativo”). Uma vez que a Emitente avise sua intenção de pagar antecipadamente, fica obrigado a pagar o valor informado, no dia indicado. A falta de pagamento constituirá Inadimplemento.

6.2. No caso de Pagamento Antecipado Facultativo, a Emitente pagará ao Credor o Prêmio de Liquidação Antecipada.

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

6.3. Não será permitida liquidação antecipada parcial, observada a Cláusula 4.11 acima.

7. Garantias do Pagamento

7.1. Na forma do disposto no Código Civil, no artigo 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, na Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, observado, inclusive, o inciso IV do artigo 19, na Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004 e nos demais dispositivos legais aplicáveis, em garantia do bom, fiel e cabal cumprimento das obrigações, principais, acessórias e moratórias, presentes ou futuras, no seu vencimento original ou antecipado, inclusive decorrentes dos juros, multas, penalidades e indenizações, despesas, custas, honorários e eventuais despesas de advogados, do Agente Administrador de Contas Oneradas e de outros prestadores de serviços, e demais encargos contratuais e legais, assumidos ou que venham a ser assumidos pela Emitente e pelas Avalistas nesta Cédula e nos demais Documentos da Operação, bem como aquelas necessárias para formalização, manutenção e/ou execução de tais obrigações (“Obrigações Garantidas”), cujos termos e condições são de pleno conhecimento de cada uma das Partes, a Emitente constitui, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, desde já e até a liquidação integral das Obrigações Garantidas, a garantia real especificada no item 8 do Quadro V desta Cédula, nos termos do “*Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças*”, celebrado nesta data entre a Emitente, o Representante do Credor (“Contrato de Cessão Fiduciária”) e as Tomadoras, como Intervenientes Anuentes, o qual integrará, para todos os fins e efeitos de direito, a presente Cédula.

7.2. A garantia real, sem prejuízo do constante no Contrato de Cessão Fiduciária, é constituída de cessão fiduciária sobre:

- a) todos e quaisquer direitos creditórios decorrentes de 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) da totalidade dos Proventos das Ações, depositados na Conta Centralizadora em decorrência da titularidade de 51% (cinquenta e um por cento) das Ações Brasil PCH, incluindo, mas não se limitando, a todo e qualquer crédito ou valor correspondente a dividendos e/ou juros sobre capital próprio de titularidade da Emitente decorrentes das Ações Brasil PCH, recursos eventualmente em trânsito na Conta Centralizadora ou em fase de compensação bancária (“Direitos Creditórios Conta Centralizadora”);
- b) todos e quaisquer direitos creditórios depositados ou a serem depositados na Conta Vinculada, recursos eventualmente em trânsito na Conta Vinculada ou em fase de compensação bancária (“Direitos Creditórios Conta Vinculada”);
- c) 65,28% (sessenta e cinco inteiros e vinte e oito centésimos por cento) dos direitos creditórios decorrentes da alienação da UPI Brasil PCH, líquidos, ou seja, depois de descontados: (i) quaisquer tributos incidentes sobre ou diretamente decorrentes da alienação da UPI Brasil PCH e devidos pela Emitente; (ii) custos e despesas, direta ou indiretamente incorridos na operação, desde que devidamente comprovados e de acordo com práticas de mercado junto a assessores de primeira linha. O percentual aqui referido estará limitado à somatória do Saldo do Principal

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

Atualizado, dos Encargos Remuneratórios devidos e não pagos, do Prêmio de Liquidação Antecipada e de qualquer outro encargo devido e não pago pela Emitente;

- d) todos os rendimentos decorrentes dos Investimentos Permitidos (conforme definidos no Contrato de Cessão Fiduciária e no Contrato de Depósito) realizados com os recursos recebidos ou depositados na Conta Vinculada, incluindo aplicações financeiras, rendimentos, direitos, proventos, distribuições e demais valores recebidos ou a serem recebidos ou de qualquer outra forma depositados ou a serem depositados em favor da Emitente na Conta Vinculada ("Rendimentos", os quais, em conjunto com os Direitos Creditórios Conta Vinculada e os Direitos Creditórios Conta Centralizadora, os "Direitos Cedidos Fiduciariamente", respectivamente); e
- e) todos e quaisquer direitos, privilégios, preferências e prerrogativas decorrentes de lei ou contrato relacionados aos Direitos Cedidos Fiduciariamente, cujos termos e condições estarão descritos no Contrato de Cessão Fiduciária.

7.3. Fica desde já ajustado que todas as garantias pessoais e/ou reais vinculadas à presente Cédula ou que vierem a ser a esta incorporadas poderão ser executadas em decorrência do Inadimplemento ou vencimento antecipado de qualquer contrato celebrado entre o Credor ou suas Afiliadas com a Emitente.

7.4. Em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado indicado acima, a Emitente autoriza, em caráter irrevogável e irretratável, o Credor a exercer todos os direitos legais, cambiais e contratuais decorrentes das garantias reais e pessoais prestadas nesta Cédula ou a ela vinculadas, incluindo, mas não se limitando, aos de vender, alienar, ceder, onerar, transferir, utilizar, reter, ou compensar os bens ou direitos dados em garantia, de resgatá-los ou de receber o seu produto. Em razão do aqui disposto, o Credor fica expressamente autorizado a utilizar o produto da realização das garantias existentes na liquidação ou amortização de qualquer débito resultante dos contratos celebrados com a Emitente, conforme aplicável, inclusive para dar instruções, diretamente ou por meio do Representante do Credor, ao Agente Administrador de Contas Oneradas nesse sentido, informando a ocorrência de vencimento antecipado, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Administração de Contas e no Contrato de Depósito.

7.4.1. Para fins desta Cédula, "Afiliadas" significa a(s) pessoa(s) ou entidade(s), inclusive fundo de investimento, direta ou indiretamente, Controlada(s) pela respectiva pessoa e pessoa(s) que sejam Controladas pelo mesmo Controlador, direto ou indireto, da respectiva pessoa.

7.4.2. Para fins desta Cédula, "Controle": significa, em relação a uma pessoa, o poder de isoladamente ou em conjunto com outras pessoas, gerenciar e determinar a direção da administração e as políticas da pessoa em questão, através da titularidade da maioria do capital votante, por força de contrato ou por qualquer outro meio. Termos derivados de Controle, tais como "Controladora", "Controlador" e outras palavras correlatas terão significado análogo ao de Controle.

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL****8. Transferência da Cédula**

8.1. O Credor original desta Cédula poderá, conforme aplicável, a seu exclusivo critério ceder e/ou endossar, no todo ou em parte, a presente Cédula e os direitos, garantias e/ou prerrogativas derivados do Contrato de Cessão Fiduciária, sem necessidade de anuência da Emitente e/ou das Avalistas, porém mediante comunicação a todas elas (“Notificação de Transferência”), caso em que o endossatário ou cessionário assumirá automaticamente a posição de “Credor”, de pleno direito, independentemente de qualquer outra formalidade. A Notificação de Transferência deverá indicar os dados de qualificação completos do endossatário ou cessionário que passará a ser o novo “Credor”, bem como os dados da Conta para Pagamento da Dívida, conforme definida no Contrato de Cessão Fiduciária. O cessionário e/ou endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos conferidos por esta Cédula, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada nesta Cédula. Qualquer cessão e/ou endosso subsequente, desde que não tenha ocorrido uma hipótese de Vencimento Antecipado, requerão a anuência prévia da Emitente, que terá 2 (dois) Dias Úteis, a contar da notificação da Emitente, para se manifestar favoravelmente à cessão. Caso a Emitente se manifeste contrariamente à cessão, esta deverá, obrigatoriamente, liquidar antecipadamente a presente Cédula, em até 5 (cinco) Dias Úteis adicionais, dispensado o pagamento do Prêmio de Liquidação Antecipada. A ausência de manifestação da Emitente autoriza a cessão e/ou endosso da Cédula pelo Credor.

8.1.1. A Emitente desde já reconhece que a transferência desta Cédula na forma acima estabelecida não caracteriza violação de sigilo bancário.

8.1.2. A Emitente desde já declara sua ciência e anuência e compromete-se a realizar o pagamento em benefício do respectivo cessionário, sucessor ou endossatário, diretamente, ou por meio da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme o caso.

8.2. Para fins do disposto na Cláusula 8.1 acima, a Cédula poderá ser, a critério do Credor, registrada na B3, caso em que a transferência da Cédula operar-se-á exclusivamente na forma eletrônica, no âmbito da B3, permanecendo o Credor, ou terceiro por este indicado, como depositário da Cédula e responsável por sua guarda física. Nesta hipótese, a liquidação da Cédula deverá ser realizada conforme os manuais aplicáveis da B3.

8.3. Se esta Cédula for registrada na B3, nos termos da Cláusula 8.2 acima, a Cédula poderá, a qualquer tempo e respeitadas as regras da referida instituição, ser retirada da B3 a pedido do legítimo Credor, ou terceiro por este indicado, para que este promova por sua conta e risco as medidas administrativas e judiciais cabíveis, inclusive no tocante a contratação de advogados e custas respectivas.

8.4. Na hipótese de transferência da presente Cédula, com observância do disposto na Cláusula 8.1 acima, o endossatário ficará automaticamente sub-rogado em todos os direitos e garantias que cabiam ao endossante, independentemente de qualquer formalidade, passando a ter acesso livre e direto, por si

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

ou por meio de mandatários devidamente constituídos, incluindo o Representante do Credor, a todas as informações relacionadas à operação bancária e respectivas garantias, a exemplo de duplicatas e/ou direitos creditórios e/ou quaisquer outras garantias eventualmente constituídas, através de relatórios e/ou arquivos magnéticos contendo os dados gerados pelo sistema da carteira de cobrança, bem como movimentação da Conta Vinculada e da Conta Centralizadora, nos termos do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Administração de Contas, celebrados nesta data, e do Contrato de Depósito, a ser celebrado entre a Emitente, o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Agente Depositário, por meio de extratos gerados em sistema próprio, reconhecendo as Tomadoras que o novo titular da Cédula possui o inequívoco direito de acompanhar detidamente todo o andamento da operação bancária. Esta CCB, o Contrato de Cessão Fiduciária, o Termo de Obrigações, o Contrato de Administração de Contas e o Contrato de Depósito são doravante denominados, em conjunto, os “Documentos da Operação”.

8.5. Após o endosso pelo Credor desta Cédula, com observância do disposto na Cláusula 8.1 acima, a Emitente e as Avalistas desde já: (a) exoneram o Credor endossante de toda e qualquer responsabilidade em relação (i) à veracidade e exatidão das informações e documentação fornecidas pela Emitente e demais partes signatárias e (ii) ao acompanhamento do cumprimento das obrigações assumidas nesta Cédula, especialmente das Condições Suspensivas e dos Documentos da Operação; e (b) reconhecem a validade da emissão e do endosso desta Cédula de forma eletrônica, o que é feito com base no artigo 889, §3º, do Código Civil.

9. Obrigações Adicionais das Tomadoras

9.1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas nesta Cédula, as Tomadoras obrigam-se, isoladamente, a:

- a) cumprir as leis, regulamentos, normas administrativas e determinações dos órgãos governamentais, autarquias ou tribunais, aplicáveis à condução de seus respectivos negócios, notadamente a legislação socioambiental, a legislação anticorrupção, conforme detalhada mais adiante, e a legislação trabalhista, adotando as medidas e ações preventivas ou reparatórias, destinadas a evitar e corrigir eventuais danos ao meio ambiente e a seus trabalhadores decorrentes das atividades descritas em seus objetos sociais, ressalvados os casos em que eventual descumprimento esteja sendo discutido de boa-fé nas esferas judicial ou administrativa, e exceto por violações destas naturezas por fato gerador anterior à data de assinatura deste instrumento, ainda que venha a se tornar de conhecimento do Credor ou de terceiro após a data de assinatura desta Cédula;
- b) apresentar, demonstrativos financeiros anuais auditados no prazo de 90 (noventa) dias após o seu exercício social, juntamente com a carta emitida por seus auditores independentes, balancetes trimestrais não auditados, no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada trimestre de seu exercício social e prestar todas as demais informações e

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO N° 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

esclarecimentos que, de forma razoável, forem demandados pelo Credor;

- c) com relação à Brasil PCH, apresentar demonstrativos financeiros anuais auditados no prazo de 90 (noventa) dias após o seu exercício social e, semestralmente, demonstrativos financeiros com revisão limitada, juntamente com a carta emitida por seus auditores independentes, se aplicável, e prestar todas as demais informações e esclarecimentos que, de forma razoável, forem demandados pelo Credor;
- d) fornecer ao Credor livre acesso aos representantes dos auditores, a qualquer tempo;
- e) apresentar, tão logo emitidos e disponibilizados nos autos da Recuperação Judicial, os relatórios do administrador judicial de que trata a LRF;
- f) fornecer ao Credor, dentro de até 2 (dois) Dias Úteis após a sua publicação, notificação da convocação de qualquer assembleia geral e/ou reunião (inclusive de conselho de administração e/ou aquelas decorrentes de acordo de acionistas que disponham sobre o exercício de direito de voto) das Tomadoras e das subsidiárias, especialmente da Brasil PCH, com a data de sua realização e a ordem do dia e, tão logo disponíveis, cópias de todas as atas das assembleias gerais, reuniões de conselho de administração, diretoria e conselho fiscal que forem objeto de publicação relacionadas aos Proventos das Ações;
- g) informar ao Credor, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data da ocorrência, sobre: (i) qualquer alteração relevante nas condições financeiras, econômicas, comerciais, operacionais, regulatórias, societárias ou nos seus negócios; e (ii) quaisquer autuações relevantes pelos órgãos governamentais de caráter fiscal, ambiental e/ou trabalhista, incluindo temas de saúde e segurança ocupacional, trabalho em condições análogas a escravo e trabalho infantil que possam afetar negativamente quaisquer das Tomadoras, de forma material, ou de forma a impossibilitar o cumprimento de suas obrigações decorrentes desta Cédula ou do Contrato de Cessão Fiduciária;
- h) a fazer valer a cessão fiduciária objeto do Contrato de Cessão Fiduciária e as suas respectivas obrigações assumidas nos termos de tal contrato, do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito, e não realizar, nem permitir que seja realizado, conforme aplicável, qualquer questionamento à validade e eficácia de tal garantia e/ou de tais obrigações prestadas no âmbito desta Cédula;
- i) manter os ativos de sua propriedade e necessários à condução de suas atividades: (a) em condições adequadas de operação e manutenção; bem como (b) segurados por sociedades seguradoras de boa reputação e que gozem de boa situação financeira, com apólices que cubram o mesmo valor e os riscos que usualmente são cobertos na mesma área por sociedades que se dediquem às mesmas atividades ou atividades similares, sendo facultado

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

ao Representante do Credor solicitar cópia dos referidos documentos;

- j) com relação à Emitente, manter em dia o pagamento de todas as obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal), trabalhista e/ou previdenciária, exceto por aquelas cuja exigibilidade seja suspensa ou extinta no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data do inadimplemento ou esteja sendo discutida de boa-fé no âmbito administrativo ou judicial. Com relação às Avalistas, cumprir com as obrigações trabalhistas vincendas a partir da data de assinatura da presente Cédula, bem como não incorrer em inadimplemento de futuras obrigações de natureza tributária (municipal, estadual e federal) ou previdenciária por período superior a 90 (noventa) dias, em qualquer caso, exceto por aquelas cuja exigibilidade seja suspensa ou extinta, ou esteja sendo discutida de boa-fé no âmbito administrativo ou judicial;
- k) manter seus sistemas de contabilidade, de controle e de informações gerenciais, bem como seus livros contábeis e demais registros, em conformidade com os princípios contábeis normalmente aceitos no Brasil e de maneira que reflitam, fiel e adequadamente, a sua situação financeira e os resultados de suas respectivas operações;
- l) conduzir operações consistentes e de acordo com, no mínimo, suas práticas passadas;
- m) na hipótese da legalidade, validade, eficácia ou exequibilidade de qualquer ou parte das disposições relevantes desta Cédula e dos Documentos da Operação ser questionada judicialmente por qualquer pessoa, tomar todas as medidas necessárias para contestar tal ação no prazo legal e informar tal acontecimento ao Credor em até 5 (cinco) Dias Úteis contados do seu conhecimento acerca de tal fato;
- n) envidar os melhores esforços para que seus fornecedores adotem as devidas práticas de proteção ao meio ambiente e relativas à segurança e saúde do trabalho, inclusive no tocante a não utilização de trabalho infantil em desconformidade com a legislação vigente ou análogo ao trabalho escravo, se possível mediante condições específicas;
- o) observar, cumprir e/ou fazer cumprir, por si e por suas respectivas Afiliadas e seus respectivos administradores ou empregados, toda e qualquer lei que trata de corrupção, crimes contra a ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de Capitais ou a administração pública, nacional ou estrangeira, incluindo, sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade administrativa, civil ou criminal nos termos previstos pela legislação anticorrupção, exceto por eventuais violações desta natureza por fato gerador anterior à data de assinatura desta Cédula, ainda que venha a se tornar de conhecimento do Credor ou de terceiro após a data de assinatura desta Cédula, devendo: (a) adotar políticas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento da legislação anticorrupção; (b) dar conhecimento pleno de tais normas a todos os seus profissionais, acionistas, diretores, empregados e/ou os demais prestadores de serviços; (c)

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

abster-se de praticar, atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública, nacional ou estrangeira; e (d) caso tenham conhecimento de qualquer ato ou fato relacionado a qualquer legislação anticorrupção por fato gerador posterior à data de assinatura desta Cédula, comunicar ao Credor em até 2 (dois) Dias Úteis contados do conhecimento de tal ato ou fato, sendo que, se tal ato ou fato já seja de conhecimento das Tomadoras antes da Data de Emissão, estas declaram que foram ou estão sendo tomadas todas as providências necessárias à suspensão ou resolução dos respectivos efeitos, conforme as melhores práticas de governança corporativa;

- p) não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de qualquer forma com a finalidade deste instrumento, e tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir que administradores ou empregados não o façam, bem como assegurar-se de que seus representantes, fornecedores contratados ou subcontratados, tenham aderido ao “Código de Ética e Conduta” da Renova;
- q) alocar os recursos decorrentes da Operação para retomada dos investimentos e conclusão da Fase A do Projeto Alto Sertão III e pagamento dos custos da contratação Operação, nos termos do Plano de Recuperação Judicial; e
- r) observar, cumprir e/ou fazer cumprir os termos e condições do Termo de Obrigações.

9.2. As demonstrações financeiras referidas na alínea “b” da Cláusula 9.1 desta Cédula devem incluir: (i) abertura do endividamento detalhado, aberto por instituições financeiras, fundos de investimentos e *factorings*, relativas ao respectivo período; (ii) informações necessárias para cálculo de todas as rubricas necessárias para obtenção de índices financeiros; e (iii) declaração assinada por administrador da pessoa jurídica, com poderes para tanto, atestando que esta encontra-se adimplente com as obrigações decorrentes desta Cédula.

9.3. Sem prejuízo do direito do Credor de declarar o vencimento antecipado desta Cédula ou da responsabilidade da Emitente em arcar com os pagamentos aqui previstos, acrescidos de juros e todas as penalidades cabíveis, assim como custas e despesas judiciais decorrentes e honorários advocatícios, quando e se aplicáveis, na hipótese de inadimplemento pela Emitente de suas obrigações decorrentes desta Cédula, pecuniárias ou não, fica certo e ajustado que, em nenhuma hipótese, poderá a Emitente ser responsabilizada por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, especiais ou consequentes, incluindo, sem qualquer limitação, perdas comerciais, perdas de ganhos, rendimentos, lucros ou poupanças presumidas, perdas de contratos ou de relações comerciais, perdas de reputação e quaisquer outras perdas ou danos, de qualquer natureza, excetuados o disposto na Cláusula 9.4 abaixo e as perdas e danos que, por força da legislação, nacional e internacional, podem ser exigidos por autoridades públicas reguladoras das partes contratantes de operação de crédito, caso estejam relacionados à Operação, incluindo perdas decorrentes de danos ambientais, penalidades decorrentes da legislação

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

anticorrupção ou das normas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao terrorismo, em qualquer caso, relacionados exclusivamente a atos ou fatos ocorridos a partir da presente data.

9.4. As Tomadoras estão integralmente cientes e de acordo com o seguinte e desde que relativo à presente Operação: qualquer litígio ou questionamento, judicial ou extrajudicial, que possa vir a ser ajuizado, deverá ser ajuizado, em face do endossatário da Cédula na data do ajuizamento do litígio ou questionamento e que o ajuizamento de qualquer ação, judicial ou extrajudicial, pelas Tomadoras, contra a QI SCD, na qualidade de Credor, desde que estas tenham sido ajuizadas após a QI SCD ter endossado a presente Cédula para terceiro, acarretará na responsabilidade pelo pagamento de indenização por perdas e danos e ressarcimento de todo e qualquer custo e despesas que a QI SCD venha a incorrer (incluindo de honorários advocatícios) para defesa de seus direitos no respectivo litígio. O disposto na presente cláusula estará sujeito à estrita observância da cessão e/ou endosso, no todo ou em parte, da presente Cédula e os direitos, garantias e/ou prerrogativas dela derivados, do estipulado na Cláusula 8.1 acima.

9.5. Durante a vigência desta Cédula, a Emitente e as Avalistas obrigam-se, individualmente, a, no limite de sua participação na Brasil PCH, não realizar, nem permitir que seja realizado, dentro de sua capacidade, qualquer questionamento à validade e eficácia de tais das garantias prestadas no âmbito dos Documentos da Operação.

10. Inadimplemento e Vencimento Antecipado

10.1. O Credor poderá considerar antecipadamente vencida esta Cédula, independentemente de qualquer aviso ou interpelação, judicial ou extrajudicial, e exigir imediatamente o cumprimento de todas as obrigações aqui assumidas pelas Tomadoras nos casos previstos em lei e, ainda, nas seguintes hipóteses ("Inadimplemento"):

- a) se a Emitente e/ou as Avalistas deixarem de pagar qualquer parcela do Principal Atualizado, dos Juros Remuneratórios e/ou quaisquer outros valores devidos por força da presente Cédula e dos demais Documentos da Operação, na forma contratada, desde que o respectivo Inadimplemento não seja sanado, em até 1 (um) Dia Útil contado da data em que tiver ocorrido;
- b) se a Emitente, as Avalistas e/ou demais pessoas, conforme o caso, deixarem de cumprir quaisquer de suas obrigações não pecuniárias assumidas nesta Cédula e/ou nos demais Documentos da Operação, e tal obrigação não for cumprida em até 3 (três) Dias Úteis contados da respectiva comunicação do Credor, com cópia ao Representante do Credor, sobre o respectivo descumprimento;
- c) vencimento antecipado de qualquer outro contrato financeiro que tenha sido celebrado ou novado pela Emitente e/ou pelas Avalistas após a Data de Emissão;
- d) se, partir da Data de Emissão, a Emitente e/ou quaisquer das Avalistas vierem a sofrer protesto

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

de títulos, negativas ou ações judiciais em valor superior a R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), desde que: (i) não esteja sendo discutido de boa-fé no âmbito administrativo ou judicial; (ii) não tenha sido indevidamente efetuado, tenha decorrido de erro ou má-fé de terceiros, ou tenha sido susinado ou cancelado; (iii) a Emitente não tenha prestado garantias em juízo; ou (iv) não sejam débitos sujeitos à Recuperação Judicial;

- e) vencimento antecipado de quaisquer operações contratadas a partir da Data de Emissão pela Emitente ou Avalistas no mercado financeiro ou de capitais nacional ou internacional;
- f) contratação de empréstimos, emissão de títulos de dívida ou outras formas de endividamento pelas Tomadoras ou pela Brasil PCH, em valor, individual superior ao limite de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) ou agregado, superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sem a prévia aprovação do Credor, e que comprometa sua capacidade de honrar com as obrigações aqui pactuadas, exceto por aqueles permitidos no Plano de Recuperação Judicial;
- g) redução de capital da Emitente que não seja realizada para a absorção de prejuízos acumulados;
- h) contratação e/ou pagamento de mútuos *intercompany* pela Emitente na condição de devedora;
- i) quaisquer das garantias previstas nesta Cédula perderem a eficácia e a Emitente e/ou as Avalistas não a substituírem ou reforçarem por outra igualmente aceitável pelo Credor;
- j) a celebração, pela Emitente, de quaisquer contratos, acordos, ajustes, compromissos ou quaisquer atos que tenham por objeto ou como efeito a constituição de garantias e/ou a oneração de seus ativos e bens, reais e incorpóreos, presentes ou futuros, incluindo, mas não se limitando, as operações com as Afiliadas da Emitente, sem prévia aprovação do Credor, observados os termos e condições previstos no Termo de Obrigações em relação à Emitente, à Renova e à Renovapar;
- k) inobservância do Termo de Obrigações, pela Emitente, Renova ou Renovapar, incluindo qualquer alteração no estatuto social da Emitente nas matérias reguladas por tal instrumento;
- l) caso esta Cédula, o Contrato de Cessão Fiduciária, o Contrato de Administração de Contas e/ou o Contrato de Depósito, após sua celebração, sejam: (i) rescindidos por iniciativa da Emitente ou de quaisquer das Avalistas; (ii) declarados nulos; ou (iii) objeto de decisão judicial ou arbitral de aplicabilidade imediata que resulte na sua invalidação, inexecutabilidade, ineficácia, desde que não contestada, revertida ou suspensa no prazo de até 10 (dez) Dias Úteis contados do seu proferimento ou nos seus prazos legais, prevalecendo aquele que expirar por último;
- m) questionamento judicial, pela Emitente e/ou quaisquer das Avalistas, da legalidade, eficácia, validade ou executabilidade desta Cédula, do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Administração de Contas e/ou do Contrato de Depósito;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

- n) cisão, fusão, extinção ou incorporação, inclusive incorporação de ações da Emitente, ou, ainda, qualquer outra forma de reorganização societária envolvendo a Emitente, incluindo mudança direta de Controle, sem prévia autorização do Credor, observado o disposto no Termo de Obrigações;
- o) cessão ou qualquer outra forma de transferência a terceiros ou, ainda, aditamento ou qualquer forma de alteração, de todo ou em parte, pela Emitente e/ou por quaisquer das Avalistas, dos direitos e/ou das obrigações da Emitente e/ou das Avalistas previstos nesta Cédula e no Contrato de Cessão Fiduciária, sem a prévia aprovação do Credor;
- p) decretação de falência da Emitente e/ou de quaisquer das Avalistas ou pedido de autofalência pela Emitente e/ou quaisquer das Avalistas;
- q) pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou decretação de falência das subsidiárias da Emitente;
- r) não obtenção, não renovação, cancelamento, revogação, intervenção, extinção ou suspensão: (i) das licenças ambientais aplicáveis, exceto se tal inadimplemento for sanado ou se for interposto recurso devidamente endereçado em prazo tal que não implique em paralisação das atividades das Tomadoras (exceto por aquelas em processo de revalidação) ou da Brasil PCH; ou (ii) das autorizações, licenças (exceto licenças ambientais contempladas no item (i) e outorgas que (1) sejam necessárias para o regular exercício das atividades da Emitente e/ou das suas subsidiárias, diretas ou indiretas; e (2) possam impactar o cumprimento das obrigações da Emitente e das Avalistas previstas nesta Cédula; a menos que dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de tal não renovação, cancelamento, revogação, intervenção, extinção ou suspensão (a) a Emitente ou suas respectivas subsidiárias, diretas ou indiretas ou as Avalistas, comprovem a existência de provimento jurisdicional autorizando a regular continuidade das suas atividades até a renovação ou obtenção da referida licença ou autorização; ou (b) a Emitente apresente outro documento legalmente válido emitido pelo órgão competente que substitua as autorizações, concessões, subvenções, alvarás ou licenças eventualmente não renovadas, canceladas, revogadas ou suspensas. Não será considerado descumprimento de qualquer natureza para fins desta cláusula, as Tomadoras se tomarem impedidas por qualquer razão de celebrar contratos com a administração pública;
- s) inscrição da Emitente e/ou de quaisquer das Avalistas no cadastro de empregadores que tenham mantido trabalhadores em condições análogas à escravidão, desde que não seja revertida no prazo de 05 (cinco) dias, contados do conhecimento de tal inscrição pela Emitente e/ou da Avalista em questão, ou esteja sendo discutida de boa-fé no âmbito administrativo ou judicial;
- t) se for proferida sentença desfavorável aos interesses da Emitente e/ou de quaisquer das

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F6-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

Avalistas obrigando-as a pagar quantia que possa comprovadamente afetar as obrigações de pagamento previstas na presente Cédula e nos demais Documentos da Operação;

- u) alienação, transferência, cessão ou disposição, de qualquer forma, a qualquer tempo, de quaisquer ativos operacionais da Emitente e/ou da Brasil PCH, sem prévia autorização do Credor, excetuando-se as alienações e/ou cessões expressamente previstas no Plano de Recuperação Judicial ou movimentações de ativos operacionais entre a Brasil PCH e suas subsidiárias integrais;
- v) sequestro, expropriação, nacionalização, desapropriação ou de qualquer modo constrição ou alienação compulsória, da propriedade e/ou posse direta ou indireta da totalidade ou parte relevante dos ativos da Emitente e/ou das suas subsidiárias, diretas ou indiretas, e das Avalistas, que possam impactar a capacidade da Emitente de cumprir com o disposto na presente Cédula;
- w) celebração, propositura ou apresentação, sem o prévio consentimento do Credor, de qualquer alteração ao Plano de Recuperação Judicial homologado judicialmente que afete o cumprimento das obrigações de pagamento previstas nesta Cédula ou a ordem de pagamentos estabelecida no Plano de Recuperação Judicial relativa à alienação da UPI Brasil PCH;
- x) se, durante o prazo previsto no art. 61 da LRF, ocorrer descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, desde que não sanado nos termos da decisão judicial nesse sentido, de: (i) qualquer obrigação contida no Plano de Recuperação Judicial e referido descumprimento puder acarretar um Efeito Adverso; ou (ii) qualquer obrigação de destinação de recursos ou ordem de pagamentos estabelecida no Plano de Recuperação Judicial relativa à alienação da UPI Brasil PCH;
- y) ocorrência de qualquer Evento Adverso nas condições econômico-financeiras das Tomadoras e/ou da Brasil PCH, que possa prejudicar o cumprimento das obrigações decorrentes da presente Cédula e, se aplicável, dos demais Documentos da Operação;
- z) seja proferida decisão de autoridade administrativa ou judicial com exigibilidade imediata que impeça a conclusão, a continuidade, a execução ou a operação das atividades da Emitente e/ou de suas subsidiárias, diretas ou indiretas, que acarrete ou possa acarretar um Efeito Adverso, exceto em caso de obtenção de efeito suspensivo pela Emitente e/ou pelas Avalistas acerca da referida decisão dentro do prazo de 20 (vinte) dias contados da data de proferimento de referida decisão; e
- aa) caso a Emitente altere, de qualquer forma, a instrução de pagamento constante do Anexo II do Contrato de Cessão Fiduciária, sem a anuência expressa do Representante do Credor.

10.2. As Avalistas assinam esta Cédula, concordando não apenas com os seus termos e

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

condições, como também declarando-se solidariamente responsáveis por todas as obrigações aqui assumidas pela Emitente.

11. Declarações e Obrigações do Representante do Credor

11.1. O Credor nomeia e constitui como seu representante o Representante do Credor, qualificado no Quadro III desta Cédula, o qual, por meio deste ato, aceita a nomeação para, nos termos da lei e desta Cédula, representar perante a Emitente, quando aplicável, os interesses do Credor.

11.2. Além de outros previstos nesta Cédula, constituem deveres e atribuições do Representante do Credor:

- a) proteger os direitos e interesses do Credor, empregando, no exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios bens;
- b) conservar em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis relacionados ao exercício de suas funções;
- c) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações contidas nesta Cédula, diligenciando para que sejam sanadas as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
- d) promover, caso a Emitente não o faça, o registro do Contrato de Cessão Fiduciária nos cartórios de títulos e documentos competentes;
- e) verificar a regularidade da constituição das garantias reais e pessoais;
- f) verificar o atendimento das Condições Suspensivas;
- g) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes desta Cédula, do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito, especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer;
- h) informar ao Agente Administrador de Contas Oneradas sobre qualquer alteração ou modificação das instruções de depósitos dos Proventos das Ações pela Brasil PCH;
- i) informar ao Agente Administrador de Contas Oneradas, em cada Data de Vencimento, sobre o Valor da Parcela discriminando os valores conforme Cláusula 2.1.3.1 desta Cédula;
- j) informar ao Agente Administrador de Contas Oneradas, com ao menos 1 (um) Dia Útil de antecedência, o cumprimento das Condições Suspensivas;

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

- k) monitorar as garantias objeto do Contrato de Cessão Fiduciária, prestando serviços de monitoramento dos recursos relacionados à Conta Centralizadora e à Conta Vinculada, nos termos do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito e sem prejuízo da atuação do Agente Administrador de Contas Oneradas e do Agente Depositário, nos termos do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito;
- l) comunicar o Credor e Agente Administrador de Contas Oneradas no prazo máximo de 1 (um) Dia Útil da ciência da ocorrência do evento, a respeito de qualquer Inadimplemento pela Emitente e/ou Avalistas de obrigações assumidas nesta Cédula e nos demais Documentos da Operação; e
- m) notificar o Agente Administrador de Contas Oneradas sobre a ocorrência de quaisquer das Condições de Oneração, em ao menos 1 (um) Dia Útil, para que haja a liberação dos valores nos termos da Cláusula 2.1.3 desta Cédula e do Contrato de Administração de Contas;

11.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula acima, as garantias objeto dos Documentos da Operação serão constituídas em face do Representante do Credor, o qual usará de quaisquer procedimentos judiciais ou extrajudiciais contra a Emitente para a proteção e defesa do interesse Credor no âmbito desta Cédula, do Contrato de Cessão Fiduciária, do Contrato de Administração de Contas e do Contrato de Depósito, observados os termos e condições dos respectivos instrumentos. Em caso de Inadimplemento da Emitente e das Avalistas, o Representante do Credor poderá, com observância dos termos desta Cédula e dos demais Documentos da Operação:

- a) declarar antecipadamente vencida a Cédula e cobrar seu Principal e acessórios, observados os termos e condições desta Cédula;
- b) requerer a falência da Emitente, nos termos da legislação aplicável, observados os termos e condições desta Cédula;
- c) executar as garantias reais objeto do Contrato de Cessão Fiduciária, judicial ou extrajudicialmente, nos termos lá previstos, recebendo o produto da cobrança e aplicando-o *pro rata* no pagamento das obrigações da Emitente decorrentes desta Cédula que a ele forem devidos, ficando, desde já, autorizado a dar ao Agente Administrador de Contas Oneradas as instruções para a tomada de providências nesse sentido, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Administração de Contas e sempre ressalvado o previsto na Cláusula 2.2 desta Cédula sobre a não inclusão de 34,72% (trinta e quatro inteiros e setenta e dois centésimos por cento) dos recursos depositados na Conta Centralizadora em quaisquer garantias reais e, por conseguinte, criação de obstáculo, de qualquer natureza, e sob qualquer pretexto, inclusive, sem qualquer limitação, na hipótese de ocorrência de um evento de Inadimplemento, à transferência, a qualquer tempo, dos referidos recursos da Conta Centralizadora para a Conta de Livre Movimentação, para o fim de permitir o cumprimento das obrigações previamente assumidas

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

pela Renova perante o BNDES, como referidas na alínea (a) do item (ii) da Cláusula 2.1.3 desta Cédula; e

- d) representar o Credor em processo de falência, recuperação judicial e extrajudicial, intervenção ou liquidação da Emitente e das subsidiárias da Emitente, conforme aplicável.

11.4. O Representante do Credor declara, ainda, que:

- a) aceita a função para a qual foi nomeado, assumindo integralmente os deveres e atribuições previstos na legislação aplicável e nesta Cédula;
- b) conhece e aceita integralmente esta Cédula e os demais Documentos da Operação, incluindo todas as suas cláusulas e condições;
- c) está devidamente autorizado a celebrar esta Cédula e a cumprir suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para tanto;
- d) a celebração desta Cédula e dos demais Documentos da Operação, bem como o cumprimento de suas obrigações, não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Representante do Credor;
- e) não tem qualquer impedimento legal, conforme a legislação aplicável, para exercer a função que lhe é conferida; e
- f) não se encontra em nenhuma das situações de conflito de interesse previstas na legislação aplicável.

12. Encargos de Mora e Penalidades

12.1. Não cumprindo, pontualmente, quaisquer de suas obrigações decorrentes desta Cédula, e sem prejuízo da hipótese de vencimento antecipado, ficará a Emitente automaticamente constituída em mora, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, comprometendo-se a pagar ao Credor, sem interrupção da incidência dos Encargos Remuneratórios, o valor dos Encargos Moratórios.

12.2. Adicionalmente, o Credor poderá valer-se, simultânea ou sucessivamente, e na ordem que melhor lhe aprouver, de todos os meios judiciais e extrajudiciais para a cobrança de seu crédito e execução das garantias constituídas a seu favor.

13. Das Despesas e Tributos

13.1. Sem prejuízo das previsões específicas ao longo desta Cédula, a Emitente se responsabiliza por:

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

a) todas as despesas incorridas pelo Credor e/ou pelo Agente Administrador de Contas Oneradas para: (i) a preservação dos seus direitos e/ou cobrança dos créditos que são devidos por conta desta Cédula e demais documentos correlatos, seja em decorrência de procedimentos judiciais ou extrajudiciais, incluindo os honorários que venham a ser arbitrados em juízo; e (ii) o registro, avaliação, fiscalização, monitoramento, realização e cobrança das garantias constituídas para o pontual pagamento desta Cédula; e

b) todos os tributos incidentes sobre a operação financeira representada por esta Cédula, existentes ou que venham a ser criados, bem como suas majorações ou aumentos de alíquota, mudanças de base de cálculo ou do período de apuração, e encargos moratórios, desde que legalmente exigíveis exclusivamente da Emitente;

13.2. O pagamento das despesas e tributos será efetuado pela Emitente à medida e na proporção dos montantes que forem devidos com base nesta Cédula, seja a título de Principal, correção, atualização monetária, variação cambial, juros, taxas e outras verbas, sempre com observância, contudo, do previsto na Cláusula 4.9 desta Cédula, sendo que o não pagamento constituirá Inadimplemento da presente, com as consequências e cominações aplicáveis, inclusive, mas não se limitando, ao vencimento antecipado.

13.2.1 Caso, após a liquidação dos montantes acima mencionados, venha a se verificar qualquer diferença devida pela Emitente em virtude da presente Cláusula, será a Emitente notificada de tal diferença, que deverá ser prontamente por ela liquidada.

13.3. Não obstante qualquer disposição em contrário, expressa ou implicitamente, contida nesta Cédula ou em qualquer outro Documento da Operação, fica certo e ajustado que a responsabilidade da Emitente por quaisquer novas despesas relativas à contratação e manutenção do Agente Administrador de Contas Oneradas, do Agente Depositário e de quaisquer outros terceiros, com relação à Operação, exceto pelos custos já contratados e dos quais o Credor tem plena ciência na presente data, estará sempre sujeita à expressa concordância com tais despesas, por escrito, pela Emitente.

14. Das Disposições Complementares

14.1. O Credor e o Representante do Credor também se comprometem em adotar os melhores esforços para observar, cumprir e/ou fazer cumprir, por si e por suas respectivas Afiliadas e seus respectivos administradores ou empregados, toda e qualquer legislação anticorrupção aplicável à presente transação, crimes contra a ordem econômica ou tributária, de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, ou contra o Sistema Financeiro Nacional, o Mercado de Capitais ou a administração pública, nacional, incluindo, sem limitação, atos ilícitos que possam ensejar responsabilidade administrativa, civil ou criminal nos termos previstos pela legislação anticorrupção, exceto por eventuais violações desta natureza por fato gerador anterior à data de assinatura desta Cédula, ainda que venha a se tornar de conhecimento das Tomadoras ou de terceiro após a data de assinatura desta Cédula, devendo: (a) adotar políticas e procedimentos internos que assegurem integral cumprimento da legislação anticorrupção; (b)

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F6-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

dar conhecimento pleno de tais normas a todos os seus profissionais, acionistas, diretores, empregados e/ou os demais prestadores de serviços; (c) abster-se de praticar, atos de corrupção e de agir de forma lesiva à administração pública e nacional; e (d) caso tenha conhecimento de qualquer ato ou fato relacionado a qualquer legislação anticorrupção aplicável por fato gerador posterior à data de assinatura desta Cédula, comunicar às Tomadoras em até 15 (quinze) Dias Úteis contados do conhecimento de tal ato ou fato;

14.2. O Credor e o Representante do Credor comprometem-se a não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, pecuniária ou de qualquer natureza, relacionada de qualquer forma com a finalidade deste instrumento, e tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir que administradores ou empregados não o façam. O Credor e o Representante do Credor declaram que possuem código de ética e que seguem estritamente seus termos e suas disposições.

14.3. O Credor poderá, a qualquer tempo, ceder, transferir ou empenhar, total ou parcialmente, os direitos e obrigações, títulos de crédito, ações e garantias oriundos desta Cédula, nos termos da Cláusula 8.1 acima, estando autorizado pela Emitente a fornecer a terceiros informações sobre a operação consubstanciada nesta Cédula, sem que isso implique em violação do sigilo bancário.

14.4. A Emitente e as Avalistas, de forma irrevogável e irretirável e como condição do presente negócio, nos termos do artigo 684 do Código Civil, nomeiam-se reciprocamente como mandatários, outorgando e aceitando, poderes especiais para cada qual receber toda e qualquer comunicação, notificação, intimação ou citação, judicial ou extrajudicial, relativa a esta Cédula ou às respectivas garantias em nome dos demais, incluindo, sem limitação, quaisquer citações ou intimações judiciais.

14.5. As comunicações e notificações eletrônicas transmitidas por meio da plataforma eletrônica do Representante do Credor ou endereçadas ao e-mail da Emitente informado ao Credor serão válidas para todos os fins de direito, e considerar-se-ão recebidas na data de seu envio.

14.5.1. Se, por qualquer razão, não for possível o envio nos termos da Cláusula 14.4 acima, as comunicações deverão ser feitas aos endereços constantes do Preâmbulo desta Cédula, sempre feitos por escrito.

14.5.2. Os documentos e as comunicações, assim como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações, serão considerados recebidos quando entregues, sob protocolo ou mediante “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, nos endereços previstos nos Quadros I a IV desta Cédula, ou quando da confirmação do recebimento da transmissão do e-mail nos endereços indicados no Preâmbulo.

14.6. A Emitente não poderá ceder os direitos ou obrigações decorrentes desta Cédula, salvo mediante prévia e expressa autorização do Representante do Credor, mediante instrução do Credor. Em caso de

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

qualquer cessão, o Representante do Credor deverá comunicar por escrito, o Agente Administrador de Contas Oneradas e o Agente Depositário, estar de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Administração de Contas e no Contrato de Depósito.

14.7. O Credor poderá emitir Certificados de Cédula de Crédito Bancário com lastro no presente título, podendo negociá-los livremente no mercado, tudo em conformidade com os artigos 43 e 44 da Lei nº 10.931, de 02 de agosto de 2004, e com as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, sem necessidade de aviso prévio ou anuência da Emitente.

14.8. Fica estabelecido que se qualquer das Partes se abster de exercer direitos ou faculdades que pela presente Cédula lhe assistem ou se concordar com atrasos no cumprimento das obrigações a cargo da outra Parte, não serão afetados aqueles direitos ou faculdades que poderão ser, pela Parte inocente, exercidos em qualquer tempo a seu exclusivo critério, não implicando aqueles atos de tolerância em qualquer renúncia ou alteração das condições estatuidas nesta Cédula, nem obrigarão a Parte inocente quanto a vencimentos e inadimplementos futuros.

14.9. Se, para a defesa de seus direitos decorrentes desta Cédula, ou para haver o que lhe for devido, necessitar o Credor recorrer a meios administrativos ou judiciais, terá ele direito às custas e despesas judiciais decorrentes e honorários advocatícios, conforme arbitrados judicialmente.

14.10. A Emitente e as Avalistas, por este instrumento, autorizam expressamente o Credor e as Afiliadas do Credor a inserir informações obtidas junto à Emitente e às Avalistas, bem como consultar as informações consolidadas em seus nomes no Sistema de Informações de Créditos - SCR, na Centralização de Serviços os Bancos S.A. - SERASA – e quaisquer outros órgãos, entidades ou empresas, julgados pertinentes pelo Credor, permanecendo válida a presente autorização durante todo o tempo em que subsistir em aberto e não liquidadas as obrigações decorrentes da presente Cédula.

14.11. A Emitente e as Avalistas responsabilizam-se, exclusivamente, perante o Credor, por quaisquer ônus e/ou responsabilidades que ao Credor venham a ser imputados pelos órgãos competentes em virtude do descumprimento de quaisquer normas aplicáveis, ou ainda, por qualquer dano direta ou indiretamente provocado pela Emitente e pelas Avalistas resultante do emprego dos recursos que lhe forem concedidos pelo Credor.

14.12. Esta Cédula obriga a Emitente, seus herdeiros e sucessores, a qualquer título.

14.13. As Partes elegem e aceitam como meio legítimo, eficaz e válido de celebração desta Cédula e de seus anexos, bem como de eventuais aditamentos que dela derivarem, para todos os fins e efeitos, nos termos do art. 10 parágrafo 2º da MP 2200-2/2001, e do artigo 6º do Decreto 10.278/2020, conforme alteradas, o sistema de formalização e assinatura de contratos eletrônicos pela plataforma da DocuSign (www.docuSign.com), reconhecendo que tal formalização eletrônica em nada prejudica sua validade, exequibilidade e caracterização como título executivo extrajudicial, sendo as assinaturas eletrônicas

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP**VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL**

consideradas válidas, vinculantes e exequíveis, desde que firmadas pelos representantes legais das Partes e a partir do momento em que todas as Partes tiverem assinado eletronicamente esta Cédula através da plataforma DocuSign. As Partes renunciam expressamente ao direito de recusar ou contestar a validade do mecanismo previsto nessa cláusula, na medida permitida pela legislação aplicável.

15. Foro

15.1. Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo como o único competente para dirimir qualquer controvérsia oriunda da presente Cédula, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas que venham a decorrer desta Cédula.

Os termos em letras maiúsculas ou com iniciais maiúsculas empregados e que não estejam de outra forma definidos nesta Cédula são aqui utilizados com o significado correspondente a eles atribuídos nesta Cédula e, subsidiariamente, no Contrato de Cessão Fiduciária. Todos os termos no singular definidos nesta Cédula deverão ter os mesmos significados quando empregados no plural e vice-versa.

Os signatários desta Cédula declaram, para todos os fins e efeitos de direito, estarem de acordo com todas as Cláusulas e condições pactuadas e assinam a presente Cédula em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si, herdeiros e sucessores a qualquer título juntamente com 02 (duas) testemunhas.

[Documento assinado eletronicamente]

São Paulo, 17 de dezembro de 2020]

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F6-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP
VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL

Página de assinatura da Cédula de Crédito Bancário nº 2012170695/CSP, emitida em 17 de dezembro de 2020

Declassified by:
Assinado por: GUSTAVO HENRIQUE SANCOS DOS SANTOS
CPF: 2814240883
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:10:23 PST
ICP: 202012170695

Declassified by:
Assinado por: MARCELO JOSE MUKET (088114081)
CPF: 088114081
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:14:29 PST
ICP: 202012170695

CHIPLEY SP PARTICIPAÇÕES S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Declassified by:
Assinado por: PEDRO HENRIQUE COURRY MAC DONELL (244888862)
CPF: 214888862
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:34:47 PST
ICP: 202012170695

Declassified by:
Assinado por: MARCELO BUON MARTINE (00011081)
CPF: 00011081
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:39:23 PST
ICP: 202012170695

QI SOCIEDADE DE CRÉDITO S.A.

Declassified by:
Assinado por: GUSTAVO HENRIQUE SANCOS DOS SANTOS
CPF: 2814240883
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:15:32 PST
ICP: 202012170695

Declassified by:
Assinado por: MARCELO JOSE MUKET (088114081)
CPF: 088114081
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:14:18 PST
ICP: 202012170695

RENOVA ENERGIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Declassified by:
Assinado por: GUSTAVO HENRIQUE SANCOS DOS SANTOS
CPF: 2814240883
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:15:28 PST
ICP: 202012170695

Declassified by:
Assinado por: MARCELO JOSE MUKET (088114081)
CPF: 088114081
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:14:21 PST
ICP: 202012170695

RENOVAPAR S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Declassified by:
Assinado por: RAFAEL GOMES FARIA (0811176)
CPF: 0811176
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:28:16 PST
ICP: 202012170695

PAVARINI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.

Declassified by:
Assinado por: DANIELA GATSOVA DE OLIVEIRA (048115885)
CPF: 048115885
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:18:08 PST
ICP: 202012170695

Declassified by:
Assinado por: DANIELA ANDREA FERNANDES (797678882)
CPF: 797678882
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:17:28 PST
ICP: 202012170695

TMF BRASIL ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS LTDA.

TESTEMUNHAS:

Declassified by:
Assinado por: RODRIGO CHLOAS DE VILLOZO ALBANI (048115885)
CPF: 048115885
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:14:48 PST
ICP: 202012170695

Declassified by:
Assinado por: VICTOR KALLIO O'NEILL (048115885)
CPF: 048115885
Data e Hora da Assinatura: 17/12/2020 15:24:54 PST
ICP: 202012170695

NOME:

NOME:

CPF/ME:

CPF/ME:

Anexo 3.8.3

(Este Anexo é parte integrante da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos

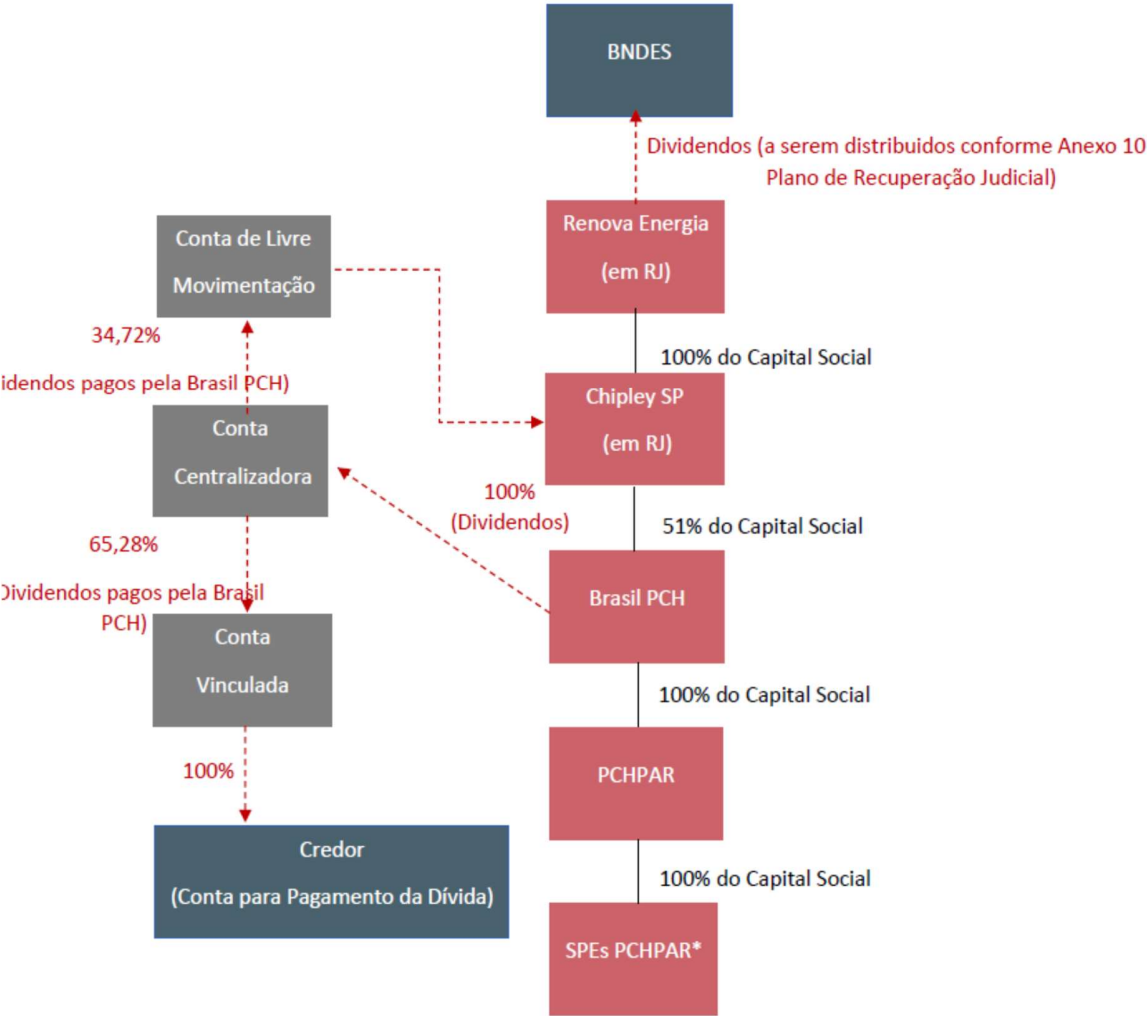
(O restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

DocuSign Envelope ID: 137B816A-A694-4024-B3F8-1C5F0B59BD4F

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº 2012170695/CSP
VIA DO CREDOR – NEGOCIÁVEL

ANEXO 2.1.2

Procedimentos de Recebimento e Alocação de Recursos



Anexo 4.5.4.1(A) Amortização das Debêntures Primeira Série

(Este Anexo é parte integrante da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

Eventos de Pagamento	Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado de cada Debênture Primeira Série
1ª Data de Pagamento	Até 0,00%
2ª Data de Pagamento	Até 4,00%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
3ª Data de Pagamento	Até 4,17%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
4ª Data de Pagamento	Até 0,82%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento

	imediatamente anterior
5ª Data de Pagamento	Até 0,82%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
6ª Data de Pagamento	Até 3,87%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
7ª Data de Pagamento	Até 4,02%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
8ª Data de Pagamento	Até 2,99%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
9ª Data de Pagamento	Até 3,09%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento

	imediatamente anterior
10ª Data de Pagamento	Até 4,46%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
11ª Data de Pagamento	Até 4,67%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
12ª Data de Pagamento	Até 17,48%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
13ª Data de Pagamento	Até 21,19%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
14ª Data de Pagamento	Até 26,88%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento

	imediatamente anterior
15ª Data de Pagamento	Até 36,76%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
16ª Data de Pagamento	Até 38,37%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
17ª Data de Pagamento	Até 62,26%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
18ª Data de Pagamento	Até 50,00%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
Data de Vencimento das Debêntures Primeira Série	Saldo remanescente da respectiva Debênture

Anexo 4.5.4.1(B) Amortização das Debêntures Segunda Série

(Este Anexo é parte integrante da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

Eventos de Pagamento	Percentual do saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado de cada Debênture Primeira Série
1ª Data de Pagamento	Até 0,00%
2ª Data de Pagamento	Até 4,00%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
3ª Data de Pagamento	Até 4,17%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
4ª Data de Pagamento	Até 0,82%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento

	imediatamente anterior
5ª Data de Pagamento	Até 0,82%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
6ª Data de Pagamento	Até 3,87%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
7ª Data de Pagamento	Até 4,02%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
8ª Data de Pagamento	Até 2,99%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
9ª Data de Pagamento	Até 3,09%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento

	imediatamente anterior
10ª Data de Pagamento	Até 4,46%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
11ª Data de Pagamento	Até 4,67%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
12ª Data de Pagamento	Até 17,48%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
13ª Data de Pagamento	Até 21,19%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
14ª Data de Pagamento	Até 26,88%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento

	imediatamente anterior
15ª Data de Pagamento	Até 36,76%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
16ª Data de Pagamento	Até 38,37%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
17ª Data de Pagamento	Até 62,26%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
18ª Data de Pagamento	Até 50,00%, acrescido do percentual eventualmente não amortizado na Data de Pagamento imediatamente anterior
Data de Vencimento das Debêntures Segunda Série	Saldo remanescente da respectiva Debênture

Anexo 10.3.(xiv) Cronograma

(Este Anexo é parte integrante da “Escritura Particular da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 2 (duas) Séries, sendo a Primeira Série da Espécie Quirografária com Garantia Real Adicional e a Segunda Série da Espécie Quirografária Convolável em Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública, Com Esforços Restritos de Distribuição, da MULTI PCH SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.”)

O Agente Fiduciário não presta outros serviços de agente fiduciário em emissões de debêntures da Emissora, nem de outras sociedades afiliadas ou sob controle comum.

A Planner Corretora de Valores S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54 é o agente fiduciário da 39ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários de emissão da Travessia Securitizadora S.A.